

- **Expediente N.º: EXP202211982**

## RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes

### ANTECEDENTES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>ANTECEDENTES</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>1</u>  |
| <u>PRIMERO:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>5</u>  |
| <u>SEGUNDO:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>7</u>  |
| <u>TERCERO:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>7</u>  |
| <u>CUARTO:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>29</u> |
| <u>QUINTO:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>29</u> |
| <u>1.El MTERD considera que, en el supuesto analizado en este expediente (Sistema Bosco), no existen decisiones individualizadas basadas únicamente en un tratamiento automatizado de datos personales.</u>                                                                                                                               | <u>29</u> |
| <u>2.El MTERD estima que, en el supuesto analizado, concurren las excepciones previstas en el artículo 22.2 letras a) y c) del RGPD.</u>                                                                                                                                                                                                  | <u>30</u> |
| <u>3. En opinión del MTERD, en el supuesto analizado en el expediente, el responsable del tratamiento ha adoptado la medida para la salvaguarda de los derechos y libertades y los intereses del interesado consistente en el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, prevista en el artículo 22.3 del RGPD.</u> | <u>31</u> |
| <u>4. Necesidad de realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD).</u>                                                                                                                                                                                                                                       | <u>32</u> |
| <u>SÉXTO:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>33</u> |
| <u>SÉPTIMO:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>33</u> |
| <u>OCTAVO:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>34</u> |
| <u>NOVENO:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>34</u> |
| <u>DÉCIMO:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>34</u> |
| <u>1. Supuesta infracción del principio de acusación:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>35</u> |
| <u>2. Alegaciones relativas a la posible infracción del artículo 13 del RGPD:</u>                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>35</u> |
| <u>3. Alegaciones relativas a los hechos probados, al haberse producido una supuesta indefensión formal y material:</u>                                                                                                                                                                                                                   | <u>36</u> |



|                                                                                                                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>4. Supuesta infracción de las garantías del procedimiento, al considerar que se ha omitido la valoración de los medios de prueba señalados en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio:</u> | <u>37</u> |
| <u>5. Alegaciones relativas a las medidas propuestas:</u>                                                                                                                                            | <u>38</u> |
| <b>HECHOS PROBADOS:</b>                                                                                                                                                                              | <b>39</b> |
| <u>PRIMERO:</u>                                                                                                                                                                                      | <u>40</u> |
| <u>SEGUNDO:</u>                                                                                                                                                                                      | <u>40</u> |
| <u>TERCERO:</u>                                                                                                                                                                                      | <u>41</u> |
| <u>CUARTO:</u>                                                                                                                                                                                       | <u>41</u> |
| <u>QUINTO:</u>                                                                                                                                                                                       | <u>42</u> |
| <u>SEXTO:</u>                                                                                                                                                                                        | <u>42</u> |
| <u>SÉPTIMO:</u>                                                                                                                                                                                      | <u>43</u> |
| <u>OCTAVO:</u>                                                                                                                                                                                       | <u>44</u> |
| <u>NOVENO:</u>                                                                                                                                                                                       | <u>44</u> |
| <u>DÉCIMO:</u>                                                                                                                                                                                       | <u>45</u> |
| <u>UNDÉCIMO:</u>                                                                                                                                                                                     | <u>45</u> |
| <u>DUODECIMO:</u>                                                                                                                                                                                    | <u>46</u> |
| <u>DECIMOTERCERO:</u>                                                                                                                                                                                | <u>47</u> |
| <u>DECIMOCUARTO:</u>                                                                                                                                                                                 | <u>49</u> |
| <u>DECIMOQUINTO:</u>                                                                                                                                                                                 | <u>51</u> |
| <u>DECIMOSEXTO:</u>                                                                                                                                                                                  | <u>53</u> |
| <u>DECIMOSÉPTIMO:</u>                                                                                                                                                                                | <u>54</u> |
| <u>DECIMOCTAVO:</u>                                                                                                                                                                                  | <u>55</u> |
| <u>DECIMONOVENO:</u>                                                                                                                                                                                 | <u>55</u> |
| <u>VIGÉSIMO:</u>                                                                                                                                                                                     | <u>56</u> |
| <u>VIGÉSIMO PRIMERO:</u>                                                                                                                                                                             | <u>57</u> |
| <u>VIGÉSIMO SEGUNDO:</u>                                                                                                                                                                             | <u>65</u> |
| <u>VIGÉSIMO TERCERO:</u>                                                                                                                                                                             | <u>67</u> |
| <u>VIGÉSIMO CUARTO:</u>                                                                                                                                                                              | <u>67</u> |
| <u>VIGÉSIMO QUINTO:</u>                                                                                                                                                                              | <u>69</u> |
| <u>VIGÉSIMO SEXTO:</u>                                                                                                                                                                               | <u>69</u> |
| <u>VIGÉSIMO SÉPTIMO:</u>                                                                                                                                                                             | <u>71</u> |
| <u>VIGÉSIMO OCTAVO:</u>                                                                                                                                                                              | <u>73</u> |

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| VIGÉSIMO NOVENO:                                                                                                | 73  |
| TRIGÉSIMO:                                                                                                      | 75  |
| TRIGÉSIMO PRIMERO:                                                                                              | 75  |
| TRIGÉSIMO SEGUNDO:                                                                                              | 76  |
| TRIGÉSIMO TERCERO:                                                                                              | 77  |
| TRIGÉSIMO CUARTO:                                                                                               | 78  |
| TRIGÉSIMO QUINTO:                                                                                               | 79  |
| TRIGÉSIMO SEXTO:                                                                                                | 80  |
| TRIGÉSIMO SÉPTIMO:                                                                                              | 81  |
| TRIGÉSIMO OCTAVO:                                                                                               | 82  |
| TRIGÉSIMO NOVENO:                                                                                               | 83  |
| CUADRAGÉSIMO:                                                                                                   | 84  |
| CUADRAGÉSIMO PRIMERO:                                                                                           | 85  |
| CUADRAGÉSIMO SEGUNDO:                                                                                           | 86  |
| FUNDAMENTOS DE DERECHO                                                                                          | 87  |
| I Competencia                                                                                                   | 88  |
| II Bono social y funcionamiento del Sistema BOSCO                                                               | 88  |
| 1 Bono social                                                                                                   | 88  |
| 2 Funcionamiento del Sistema BOSCO                                                                              | 91  |
| III Tratamiento de datos personales por parte del MTERD                                                         | 93  |
| 1 Definiciones:                                                                                                 | 93  |
| 2. El MTERD es el responsable del tratamiento de datos personales a través del Sistema BOSCO:                   | 93  |
| 3. En el caso examinado en este expediente se produce una cadena de tratamientos:                               | 95  |
| IV Decisión individual automatizada:                                                                            | 98  |
| 1. Regulación prevista en el artículo 22 del RGPD:                                                              | 98  |
| 2. Considerando 71 del RGPD:                                                                                    | 98  |
| 3. STJUE de 7 de diciembre de 2023, en el asunto C-634/21 relativa a las decisiones individuales automatizadas: | 99  |
| 4. Excepciones previstas en el artículo 22.2 del RGPD:                                                          | 107 |
| 5. Medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado:      | 107 |
| 6. Otras cuestiones analizadas en la STJUE de 7 de diciembre de 2023:                                           | 108 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <u>V Requisitos contemplados en las Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679...</u>                                                                                                                                                                                                                                  | <u>109</u> |
| <u>VI Actualmente, el tratamiento de datos personales realizado por el MTERD, a través del Sistema BOSCO, en relación con las solicitudes del bono social, no garantiza el derecho del interesado a obtener intervención humana por parte del responsable, tal y como prevé el artículo 22.3 del RGPD.....</u>                                                                                      | <u>110</u> |
| <u>VII Alegaciones al acuerdo de inicio.....</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>113</u> |
| <u>1.El MTERD considera que en el supuesto analizado en este expediente (Sistema BOSCO) no existen decisiones individualizadas basadas únicamente en un tratamiento automatizado de datos personales:.....</u>                                                                                                                                                                                      | <u>113</u> |
| <u>2. El MTERD estima que en el supuesto analizado concurren las excepciones previstas en el artículo 22.2 letras a) y c) del RGPD:.....</u>                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>116</u> |
| <u>3. En opinión del MTERD, en el supuesto analizado en el expediente el responsable del tratamiento ha adoptado la medida para la salvaguarda de los derechos y libertades y los intereses del interesado consistente en el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable:.....</u>                                                                                              | <u>119</u> |
| <u>4. Aclaraciones adicionales:.....</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>125</u> |
| <u>5. Alegaciones del MTERD sobre la infracción del artículo 35 del RGPD:.....</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>129</u> |
| <u>VIII Alegaciones a la propuesta de resolución.....</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>130</u> |
| <u>1. Contestación a la supuesta infracción del principio de acusación:.....</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>130</u> |
| <u>2. Contestación a las alegaciones relativas a la posible infracción del artículo 13 del RGPD:.....</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>133</u> |
| <u>3. Contestación a las alegaciones relativas a los hechos probados, al haberse producido una supuesta indefensión formal y material, así como a las alegaciones relativas a una supuesta infracción de las garantías del procedimiento, dado que el MTERD considera que se ha omitido la valoración de los medios de prueba señalados en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio:.....</u> | <u>137</u> |
| <u>4. Contestación a las alegaciones relativas a la adopción de medidas:.....</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>146</u> |
| <u>IX Obligación incumplida del artículo 22 del RGPD.....</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>148</u> |
| <u>X Tipificación de la infracción del artículo 22 RGPD.....</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>152</u> |
| <u>XI Obligación incumplida del Artículo 35 del RGPD y contestación del MTERD.....</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>152</u> |
| <u>XII Tipificación de la infracción del artículo 35 del RGPD.....</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>161</u> |
| <u>XIII Obligación incumplida del Artículo 13 del RGPD.....</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>161</u> |
| <u>1. RGPD:.....</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>161</u> |
| <u>2. LOPDGDD:.....</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>166</u> |

|                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <a href="#">3. "Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679" WP251rev.01 del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del Artículo 29.....</a> | <a href="#">167</a> |
| <a href="#">4. STJUE de 7 de diciembre de 2023 (Asunto C-634/21):.....</a>                                                                                                                                                   | <a href="#">167</a> |
| <a href="#">XIV Tipificación de la infracción del artículo 13 del RGPD.....</a>                                                                                                                                              | <a href="#">168</a> |
| <a href="#">XV Sanciones impuestas.....</a>                                                                                                                                                                                  | <a href="#">169</a> |
| <a href="#">XVI Adopción de medidas.....</a>                                                                                                                                                                                 | <a href="#">170</a> |
| <a href="#">RESUELVE:.....</a>                                                                                                                                                                                               | <a href="#">171</a> |
| <a href="#">PRIMERO:.....</a>                                                                                                                                                                                                | <a href="#">171</a> |
| <a href="#">SEGUNDO:.....</a>                                                                                                                                                                                                | <a href="#">171</a> |
| <a href="#">TERCERO:.....</a>                                                                                                                                                                                                | <a href="#">172</a> |
| <a href="#">CUARTO:.....</a>                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">172</a> |

#### PRIMERO:

Con fecha de 12 de agosto de 2022 la FUNDACIÓN ÉTICAS DATA SOCIETY con NIF G67267120 (en adelante, la Fundación) ha presentado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) escrito (número de registro **\*\*\*REFERENCIA.8**) en el que apunta un posible incumplimiento de la normativa de protección de datos personales en el funcionamiento del "Sistema de información BOSCO" (en adelante, Sistema BOSCO) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (en adelante, MTERD, el Ministerio o el Departamento Ministerial).

Según señala la Fundación, el Sistema BOSCO es utilizado por las compañías eléctricas para determinar si una persona cumple con los requisitos para ser beneficiario del bono social. Al respecto añade que, a su entender, a través del Sistema BOSCO se toman decisiones automatizadas *"al no haber ningún empleado público cualificado que revise críticamente la valoración del Sistema o que pida datos adicionales a los solicitantes"* sin cumplir adecuadamente las obligaciones impuestas por la normativa de protección de datos personales y los criterios establecidos por la AEPD en el informe *"Tecnologías y Protección de Datos en las AA.PP"*. Manifiesta asimismo que *"no existe constancia de que existan controles periódicos de aseguramiento de la calidad de los sistemas para garantizar que las personas reciben un trato justo y no discriminatorio"*.

Adicionalmente, la Fundación concreta el caso en que *"para una viuda se marca la casilla de pensionistas"* y el sistema *"sin analizar los ingresos, devuelve el mensaje de "Imposibilidad de cálculo" sin que ningún empleado público revise esta contestación o pida datos adicionales a los solicitantes"*.

La Fundación trae a colación el documento *"Tecnologías y Protección de Datos en las AAPP"* de la AEPD, considerando que el Sistema BOSCO no cumple con los parámetros establecidos por la normativa de protección de datos, en particular el epígrafe *"Inteligencia Artificial"* que contiene un apartado, de título *"Riesgos para los*

*derechos y libertades asociados al uso de Inteligencia Artificial en las AA.PP.*" (<https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-11/guia-tecnologias-admin-digital.pdf>), citando los siguientes párrafos:

*"Como un tratamiento puede tener una IA en continua evolución y los datos varían con el tiempo, existe el riesgo de que su alcance tenga derivas en la exactitud de la inferencia realizada o que introduzcan sesgos en los resultados.*

*[...] Si el tratamiento basado en IA toma decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de los datos explotados, es recomendable que los organismos públicos analicen el riesgo que se deriva de este método de toma de decisiones y adopten mecanismos para su análisis y gestión como:*

- *La constitución de comités de ética y protección de datos encargados de evaluar los daños y beneficios potenciales que, para los interesados en particular y para la sociedad en general, pueda suponer un determinado tratamiento.*
- *Establecer controles periódicos de aseguramiento de la calidad de sus sistemas para garantizar que las personas reciben un trato justo y no discriminatorio.*
- *Realizar auditorías para comprobar que los componentes utilizados en los sistemas de toma automática de decisiones funcionan según lo previsto.*
- *Para evitar delegar totalmente en la autonomía del sistema y caer en conclusiones que nadie revisa y que pueden tener un gran impacto sobre los derechos y libertades de las personas, es recomendable introducir las garantías de un enfoque subjetivo que explique una verdadera conexión entre los datos y los resultados.*
- *Implementar mecanismos que permitan al interesado expresar su punto de vista e impugnar la decisión, llegado el caso, con información sobre los plazos acordados para la revisión y un punto de contacto designado para la consulta.*
- *Incluso cuando se estime que existe una obligación de supervisión humana, en los procesos que implican tomas de decisiones automatizadas, hay que evaluar el riesgo de que no exista operador humano cualificado que pueda ignorar el resultado de la decisión tomada en un momento dado. Para ello es clave elaborar procedimientos para aquellas situaciones identificadas como problemáticas en base al análisis de los casos o incidencias en las que el tratamiento no se ha comportado de la manera esperada y en las que debe optarse por la incorporación "de facto" de un supervisor humano que verifique la calidad de la decisión tomada.*

*[...] Tampoco debe perderse de vista que durante la operación del sistema se puede crear un efecto "criterio de autoridad" en el que los operadores encargados de interactuar con la solución no revisen críticamente las decisiones o inferencias generadas por la IA y que se pierda la característica de una supervisión humana realmente cualificada, o que incluso, aunque se revise dicha decisión, esta quede registrada como errónea y cree dudas o sesgos en futuras decisiones humanas."*

La Fundación subraya que la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas por los tratamientos efectuados en el ámbito del Sistema BOSCO hace necesaria una protección más intensa contra exclusiones, discriminaciones y abusos.

Por último, la Fundación indica que *“En definitiva, a juicio de esta parte, el sistema Bosco no cumple con la normativa de protección de datos y, en particular, con los principios señalados por la propia AEPD en el informe arriba referenciado. Del mismo modo, no existe constancia de que existan controles periódicos de aseguramiento de la calidad de los sistemas para garantizar que las personas reciben un trato justo y no discriminatorio.”*

La Fundación acompaña diversos documentos, entre ellos como “Documento 4”: copia de una carta con cabecera de “(...)”.

En su escrito la Fundación manifiesta que fue la respuesta recibida por una persona a la que se le rechazó la solicitud por *“fallos de diseño del programa”* aun cuando tenía derecho a la ayuda. Incluye el siguiente texto:

*“Le comunicamos que se ha comprobado que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 3 del RD 897/2017 de 6 de Octubre, por el motivo siguiente: Imposibilidad de comprobar niveles de renta.”*

*En caso de discrepancia con lo anterior, los servicios de consumo correspondientes podrán asistirle en la reclamación, en los términos que establezca la normativa de defensa de los consumidores. Adicionalmente, quedamos a su disposición para cualquier información adicional que requiera en el teléfono de Atención al Cliente **\*\*\*TELÉFONO.1**, a través de nuestra página Web **\*\*\*EMAIL.1** o en nuestras Oficinas.”*

## SEGUNDO:

Con fecha 15 de noviembre de 2022, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos instó a la Subdirección General de Inspección de Datos (SGID) a iniciar las actuaciones previas de investigación a las que se refiere el artículo 67 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD) al objeto de verificar si el Sistema BOSCO cumple adecuadamente con la normativa de protección de datos.

## TERCERO:

La Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos en cuestión, en virtud de las funciones asignadas a las autoridades de control en el artículo 57.1 y de los poderes otorgados en el artículo 58.1 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), y de conformidad con lo establecido en el Título VII, Capítulo I, Sección segunda, de la LOPDGDD, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

Han intervenido en las actuaciones realizadas:

- MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (MTERD) con NIF S2801401G
- ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.U. (en adelante, EnergíaXXI) con NIF B82846825
- CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. (en adelante, Curenergía) con NIF A95554630

Además de la documentación aludida en el Antecedente primero, se ha recogido información de las siguientes fuentes:

- EscritoCurenergía: Escrito procedente de Curenergía registrado de entrada en la AEPD con fecha de 11 de abril de 2023 (números de registro de entrada en la AEPD: **\*\*\*REFERENCIA.1** y **\*\*\*REFERENCIA.2**).
- EscritoEnergíaXXI: Escrito procedente de EnergíaXXI registrado de entrada en la AEPD con fecha de 18 de abril de 2023 (número de registro de entrada en la AEPD **\*\*\*REFERENCIA.3**).
- EscritoMTERD: Escrito procedente del MTERD registrado de entrada en la AEPD con fecha de 20 de abril de 2023 (números de registro de entrada en la AEPD: **\*\*\*REFERENCIA.4**, **\*\*\*REFERENCIA.5**, **\*\*\*REFERENCIA.6**, y **\*\*\*REFERENCIA.7**).

El MTERD expone (EscritoMTERD) que el bono social es una medida que se puso en marcha el 1 de julio de 2009 para proteger a los consumidores vulnerables en el contexto del mercado interior de la electricidad. Cita la siguiente normativa reguladora:

- La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (en adelante la Ley).
- El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica (en adelante, el Real Decreto).
- La Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica (en adelante, la Orden).
- El Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía (en adelante, el Real Decreto Ley)

Curenergía ha añadido a las anteriores en su descripción (EscritoCurenergía), las siguientes normas:

- Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se pone en marcha la aplicación telemática que permita al comercializador de referencia comprobar que el solicitante del bono social

- cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable (en adelante, Resolución15N).
- Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se pone en marcha la aplicación telemática que permita al comercializador de referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante, Resolución30N).
  - Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (en adelante, RDL 6/2022).
  - Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se pone en marcha la aplicación telemática que permita al comercializador de referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra (en adelante, Resolución28F).
  - Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se pone en marcha la aplicación telemática que permita al comercializador de referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, relativos a la nueva categoría temporal de consumidor vulnerable (en adelante, Resolución24N).

Y EnergíaXXI menciona además (EscritoEnergíaXXI) la Orden ETU/361/2018, de 6 de abril, que modifica los formularios de solicitud del bono social previstos en el anexo I de la Orden. Estos cambios se encuentran consolidados en la versión accedida de la Orden.

La Ley recoge (artículo 45) la figura del consumidor vulnerable. Así, expresa que la *“definición de los consumidores vulnerables y de sus categorías y los requisitos que deben cumplir, así como las medidas a adoptar para estos colectivos se determinarán reglamentariamente por el Gobierno”*.

El Real Decreto define (artículos 3 y 4) los requisitos que ha de cumplir un consumidor de energía eléctrica para ser considerado vulnerable, vulnerable severo, o en riesgo de exclusión social en los siguientes términos:

*“Artículo 3. Definición de consumidor vulnerable.*

*1. A los efectos de este real decreto y demás normativa de aplicación, tendrá la consideración de consumidor vulnerable la persona titular de un punto de suministro de electricidad en su vivienda habitual que, siendo persona física, esté acogida al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y cumpla los restantes requisitos del presente artículo.*

*2. Para que un consumidor de energía eléctrica pueda ser considerado consumidor vulnerable, deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:*

- a) Que su renta o, en caso de formar parte de una unidad de convivencia, la renta conjunta anual de la unidad de convivencia a la que pertenezca sea igual o inferior a [...]
- b) Estar en posesión del título de familia numerosa.
- c) Que el propio consumidor y, en el caso de formar parte de una unidad de convivencia, todos los miembros de la misma que tengan ingresos, sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión, y no perciban otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros.
- d) Que el consumidor o algún miembro de su unidad de convivencia sea beneficiario del Ingreso Mínimo Vital [...]

3. Los multiplicadores de renta respecto del índice IPREM de 14 pagas establecidos en el apartado 2.a) se incrementarán, en cada caso, en 1 siempre que se acredite alguna de las siguientes circunstancias especiales:

- a) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad de convivencia tenga discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
- b) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad de convivencia sea víctima de violencia de género [...]
- c) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad de convivencia tenga la condición de víctima de terrorismo [...]
- d) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad de convivencia se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III [...]
- e) Que la unidad de convivencia está integrada por un único progenitor y, al menos, un menor.

[...] Artículo 4. Consumidor en riesgo de exclusión social.

1. A los efectos de este real decreto y demás normativa de aplicación se denominará consumidor en riesgo de exclusión social al consumidor que reúna los requisitos para ser vulnerable severo, según lo establecido en el artículo 3, y que sea atendido por los servicios sociales de una Administración autonómica o local que financie al menos el 50 por ciento del importe de su factura, en los términos previstos en el presente real decreto, lo que será acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales de las referidas Administraciones Públicas."

El Real Decreto establece (artículo 6) que estos consumidores pueden beneficiarse de un descuento en la factura de electricidad denominado bono social.

El término comercializadora de referencia (en adelante, la COR) hace referencia (EscritoMTERD) a aquellas que, entre otras circunstancias, están encargadas de suministrar electricidad a los consumidores con derecho al bono social. Tanto Curenergía como EnergíaXXI tienen esta consideración (DiligenciaReferencias). Según dispone el artículo 7 del Real Decreto, los consumidores en las situaciones definidas anteriormente deben presentar al comercializador de referencia una solicitud ajustada al modelo que se apruebe juntamente con la documentación que refiera dicho modelo.

El MTERD identifica (EscritoMTERD) cuatro etapas en el proceso de solicitud:

- *“Etapa I - Solicitud. Un consumidor que se quiera acoger al bono social presentará al comercializador de referencia (COR) el modelo de solicitud, junto con la documentación indicada en la normativa.*
- *Etapa II – Comprobación. El comercializador de referencia, introducirá en la aplicación telemática BOSCO, que está disponible en la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los datos correspondientes al consumidor y, en su caso, a los miembros de la unidad de convivencia declarados por el mismo y la aplicación devolverá al comercializador de referencia el resultado de las comprobaciones realizadas.*
- *Etapa III – Resultado. El comercializador de referencia, en base al resultado visualizado tras la comprobación, comunicará al consumidor si cumple o no los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable/vulnerable severo y, en caso de cumplirlos, indicará la fecha a partir de la cual procederá a su aplicación.*
- *Etapa IV – Reclamación. En caso de que existan discrepancias tanto en la acreditación de los requisitos como en la aplicación del bono social, los consumidores podrán reclamar ante los servicios de consumo locales o autonómicos correspondientes, en los términos que establezca la normativa de defensa de los consumidores. En caso de que se estimase la correspondiente reclamación, los comercializadores de referencia deberán otorgar el bono social en los términos que señalen los servicios de consumo correspondientes.*

El MTERD señala (EscritoMTERD) que todas sus actuaciones se circunscriben a la aplicación BOSCO. Sobre ésta expresa que *“no incorpora, ni está previsto que incorpore técnicas avanzadas de análisis de datos, machine learning o cualquier componente que introduzca inteligencia artificial”*.

El MTERD ha facilitado (EscritoMTERD) el Registro de Actividades de Tratamiento que incluye la actividad *“Bono Social Eléctrico”*.

#### Base de legitimación del tratamiento del MTERD

El MTERD afirma (EscritoMTERD) ser el responsable del tratamiento que se realiza a través del Sistema BOSCO, y apunta que su legitimidad se sustenta en los siguientes supuestos:

- Artículo 6.1.a del RGPD (consentimiento). Sobre la configuración de este consentimiento cita el MTERD los apartados 4, 5, y 6 del artículo 7 del Real Decreto:

*“4. En la citada solicitud tanto el titular del punto de suministro de electricidad como los restantes miembros mayores de 14 años y con capacidad para obrar que, en su caso, integren la unidad familiar a la que pertenezca, deberán dar su consentimiento expreso para que, a los efectos de comprobación de los requisitos a que se subordina la aplicación del bono social, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital pueda recabar información de otras Administraciones competentes en la materia. En el caso de las familias numerosas, la solicitud recogerá de manera expresa que el*

*consentimiento se extenderá durante la vigencia del correspondiente título de familia numerosa.*

*5. Asimismo, en la citada solicitud tanto el titular del punto de suministro como los restantes miembros mayores de 14 años y con capacidad para obrar que, en su caso, integren la unidad familiar a la que pertenezca, darán su consentimiento expreso para que la comercializadora de referencia pueda recabar en cualquier momento información de las Administraciones correspondientes, bien de las autonómicas o locales cuyos servicios sociales estén atendiendo o vayan a atender al consumidor que cumpla los requisitos para ser vulnerable, bien de la Administración General del Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica.*

*El consentimiento otorgado a la comercializadora de referencia en ningún caso implicará la autorización para tener acceso a información sobre las circunstancias especiales a), b), c) y d) que se recogen en el artículo 3.3.*

*6. El consentimiento prestado, que se extenderá durante el periodo de aplicación del bono social, puede ser libremente revocado en cualquier momento, a partir del cual no se podrá comprobar si concurren las circunstancias necesarias para ser considerado consumidor vulnerable, y en consecuencia no se podrá ser beneficiario del bono social a partir de dicho momento.”*

- Artículo 6.1.c del RGPD (obligación legal). Sobre esta base de legitimación el MTERD refiere la normativa siguiente:

El primer y tercer apartados del artículo 8 del Real Decreto:

*“1. Una vez recibida la solicitud de aplicación del bono social, el comercializador de referencia, a través de la plataforma informática disponible a tal efecto en la Sede Electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, comprobará los datos que obren en la misma.*

*Los mecanismos de intercambio de dicha información serán establecidos en la orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital referida en el artículo 7.1.*

*[...] “3. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital podrá recabar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7.4, y conforme a lo dispuesto en la orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, información de otras Administraciones competentes en la materia a los únicos efectos de la comprobación del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3. En ningún caso, la empresa comercializadora de referencia accederá a los datos concretos relativos a la renta que sean cedidos por las Administraciones al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.”*

El cuarto apartado del artículo 6 de la Orden:

*“4. A través de la aplicación telemática implementada, en el plazo máximo de 5 días hábiles, el COR visualizará el resultado de las comprobaciones realizadas por la misma, tanto para la condición de consumidor vulnerable como para la de vulnerable severo, que se materializará en un campo que indique "CUMPLE LOS REQUISITOS*

*PARA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR VULNERABLE/VULNERABLE SEVERO» o «NO CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR VULNERABLE/VULNERABLE SEVERO».*”

El MTERD no ha realizado menciones en su escrito a la posible utilización de categorías especiales de datos personales referidos en el artículo 9 del RGPD.

### Participación humana en el proceso

En relación a la participación humana en el proceso, el MTERD señala (EscritoMTERD) que una vez el comercializador de referencia introduce de forma manual la solicitud en la aplicación BOSCO, ésta se ejecuta de forma automática facilitando el resultado de vuelta al comercializador. Sobre la etapa de reclamación el MTERD manifiesta que son los servicios de consumo los que tramitan y resuelven los procedimientos de acuerdo con la normativa propia y la configuración de dichos procedimientos derivados de las decisiones a nivel autonómico y local.

El MTERD concluye (EscritoMTERD) que *“la toma de una decisión no está basada únicamente en el tratamiento automatizado de datos personales”* por lo que no sería de aplicación el artículo 22 del RGPD.

### Solicitud del bono social a las comercializadoras de referencia

El MTERD señala (EscritoMTERD) que el ciudadano ha de acudir al comercializador de referencia para solicitar el bono social aportando determinada documentación *“que en ningún caso contendrá datos relativos a su renta”*.

(...)

La Orden incluye (Anexo I) el modelo de solicitud que permite incorporar la siguiente información (...):

- Nombre, apellidos, y NIF o NIE, del titular del punto de suministro.
- Dirección y Código Universal de Punto de Suministro (CUPS).
- Dirección de contacto a efectos de notificación.
- Declaración de los siguientes extremos:
  - Que el suministro para el que solicita bono social está destinado a la vivienda habitual del titular.
  - Que el titular es una persona física.
  - Que el titular está acogido al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) o, en caso de no estarlo, que acepta la formalización de un contrato con la comercializadora de referencia acogido al PVPC.
- Indicación de si la persona forma parte o no, de una unidad de convivencia.
- En caso de unidad de convivencia: nombre, apellidos, y NIF o NIE de los mayores de 14 años y, en su caso, de los menores de 14 años que dispongan de él.

- Indicación de si se está en disposición del título de familia numerosa vigente.
- Indicación de si el solicitante, o todos los miembros que tienen ingresos en la unidad de convivencia, son pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, y perciben por ello la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensiones y no perciben otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros.
- Indicación de si el solicitante o algún miembro de la unidad de convivencia es perceptor del ingreso mínimo vital.
- Indicación de si se cumple alguna de las circunstancias especiales que se recogen en el artículo 3.3 del Real Decreto (discapacidad mayor o igual al 33 por ciento; víctima de violencia de género; víctima de terrorismo; dependencia reconocida grado II o III; familias monoparentales).

El MTERD en su escrito ha listado la información que debe aportar el consumidor al comercializador de referencia. Ésta se encuentra alineada con la dispuesta por el artículo 2 de la Orden. A saber:

- *“Fotocopia del NIF o NIE del titular del punto de suministro o, en su caso, de todos los miembros de la unidad de convivencia según lo dispuesto en el apartado 6.*
- *Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular de punto de suministro o de todos los miembros de la unidad de convivencia. El certificado de empadronamiento tendrá que hacer referencia a la dirección del punto de suministro sobre el que se solicita el bono social.*
- *En el caso de las unidades de convivencia, libro/s de familia y/o certificado/s de nacimiento y/o certificados/s de matrimonio expedido por el Registro Civil que acredite/n la relación de filiación y parentesco de las personas que conforman la unidad de convivencia. Asimismo, cuando corresponda, certificado que acredite la inscripción como pareja de hecho y/o resolución judicial o administrativa que acredite el acogimiento. En su caso, declaración responsable relativa al estado civil del solicitante, de conformidad con el modelo que figura como anexo III de esta Orden.*
- *En el caso de familias numerosas, deberá aportarse copia del título de familia numerosa en vigor.*
- *En caso de que aplique alguna de las circunstancias especiales que se recogen en los apartados a), b), c) y d) del artículo 3.3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, certificado o documento acreditativo expedido por los servicios sociales del órgano competente regulado en el artículo 3.”*

En el modelo de solicitud (Anexo I de la Orden) se consigna los siguiente en relación con la documentación acreditativa:

**“PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, APORTA:**

- **DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** *Fotocopia del NIF o NIE del titular punto de suministro, y de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia para los que dicho documento sea obligatorio, es decir, mayores de 14 años y, en su caso, de los menores de 14 años que dispongan de él.*

- *LIBRO DE FAMILIA: libro/s de familia y/o certificado/s de nacimiento y/o certificados/s de matrimonio expedido por el Registro Civil que acredite/n la filiación de las personas que forman la unidad de convivencia. Cuando proceda, resolución judicial o administrativa que acredite el acogimiento. En su caso, hoja individual del Registro Civil o cualquier documento expedido por la autoridad competente que acredite de manera fehaciente el estado civil del solicitante.*
- *PAREJAS DE HECHO: La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o documento público en el que conste la constitución de dicha pareja.*
- *CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO en vigor del titular y de todos los miembros de la unidad de convivencia.*
- *FAMILIA NUMEROSA: Si se ha marcado la casilla correspondiente de familia numerosa, aporta Fotocopia del título de familia numerosa en vigor.*
- *CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES: Si se ha marcado la casilla correspondiente al cumplimiento de alguna de las circunstancias especiales recogidas en los apartados a), b), c) y d) del artículo 3.3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, aporta el Certificado u otro documento acreditativo válido de los servicios sociales del órgano competente o del órgano designado por la Comunidad Autónoma.”*

El ejemplo facilitado (...) refieren igualmente dicha documentación y además añaden la que ha de incorporarse para verificar la condición de beneficiario del ingreso mínimo vital. En relación con ello el MTERD ha especificado (EscritoMTERD) que *“hasta que se ponga en marcha la comprobación automática de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), será necesario que los consumidores que soliciten el bono social bajo este criterio, presenten ante el comercializador de referencia la documentación que acredite que son beneficiarios del IMV”*. La disposición transitoria quinta del RDL 6/2022 se expresa en este mismo sentido.

Sobre las circunstancias referidas en el artículo 3.3 del Real Decreto, la Orden señala (artículo 3) que su concurrencia *“debe acreditarse en el momento de la solicitud del bono social”*, y detalla que para ello *“el solicitante podrá dirigirse a los servicios sociales del órgano competente o al órgano que designe la Comunidad Autónoma, para que éstos expidan el certificado u otro documento acreditativo”*. Añade este artículo que el certificado *“no reflejará de manera expresa en cuál de las circunstancias concretas se encuentra el solicitante o alguno de los integrantes de la unidad de convivencia ni, en su caso, qué miembro concreto de la misma es el que se encuentra en tal circunstancia”*.

El MTERD por su parte ha expresado (EscritoMTERD) que la documentación acreditativa de estas circunstancias es emitida por los servicios sociales sin que deba facilitar al comercializador de referencia en ningún caso documentación diferente.

Asimismo, describe la documentación que el consumidor debe de facilitar a los servicios sociales para que estos puedan emitir los certificados.

Por último, sobre esta cuestión, la Orden incluye (Anexo II) un “Modelo de certificado o documento acreditativo de las circunstancias especiales para la solicitud del bono social” de acuerdo a las premisas citadas. (...)

Según lo visto anteriormente, el Real Decreto aborda las características del consentimiento de los interesados en los apartados 4, 5, y 6 del artículo 7. El modelo de solicitud que incorpora la Orden (Anexo I) consigna lo siguiente al respecto (...):

*“A efectos de tramitar la solicitud de bono social y durante la vigencia del mismo:  
El titular y todos los miembros de la unidad de convivencia autorizan:*

- *a la comercializadora de referencia a introducir, a través de la aplicación implementada al efecto en la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la información, incluyendo los datos personales de los solicitantes del bono social y de los miembros de su unidad de convivencia, que les hayan sido proporcionados mediante la solicitud y documentos adjuntos, así como a realizar los demás tratamientos de datos personales previstos en la normativa reguladora del bono social, a los efectos de la aplicación del bono social y demás consecuencias previstas en dicha normativa, a los efectos de hacer constar en sus sistemas informáticos y de gestión la información necesaria para la aplicación y mantenimiento del bono social, y las demás consecuencias, mientras se mantengan las condiciones que han dado lugar a su otorgamiento;*
- *a la comercializadora de referencia a remitir a los órganos competentes de las comunidades autónomas información relativa a la suspensión de suministro de electricidad por impago.*
- *a que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la aplicación implementada a tal efecto, tenga acceso a las correspondientes bases de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, o en el caso del País Vasco y Navarra, del órgano de gestión de la Hacienda Foral correspondiente, que contengan información sobre rentas;*
- *a la comercializadora de referencia a recabar información de las administraciones autonómicas o locales cuyos servicios sociales estén atendiendo o vayan a atender al consumidor que cumpla los requisitos para ser vulnerable severo. En ningún caso implicará la autorización para comprobar los requisitos ligados a la comprobación de las circunstancias especiales que, en su caso, pudieran aplicar.*

*El titular y todos los miembros de la unidad de convivencia autorizan:*

- *a que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la aplicación telemática correspondiente, tenga acceso a las correspondientes bases de datos de la Seguridad Social que contengan información sobre pensiones por jubilación o incapacidad permanente.*
- *En el caso en el que los criterios de pensión mínima no se cumplan, si ha marcado también la primera autorización se llevará a cabo también la comprobación del cumplimiento del requisito de renta a través de la aplicación implementada al efecto en la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.*

*El titular y todos los miembros de la unidad de convivencia autorizan:*

- *a que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la aplicación telemática correspondiente, tenga acceso a las correspondientes bases de datos que contengan información sobre beneficiarios del ingreso mínimo vital.*

#### FIRMA DE LAS AUTORIZACIONES

*(Espacio reservado para nombre, NIF o NIE y firma del titular y de todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de 14 años con capacidad para obrar).*

*Esta autorización se extenderá durante el periodo en que resulte de aplicación el bono social incluida, en su caso, la renovación del mismo, sin perjuicio de que el consumidor o cualquiera de los miembros de su unidad de convivencia, puedan retirar el consentimiento en cualquier momento, en cuyo caso, dejará de resultar de aplicación el bono social.*

*En el caso de familia numerosa la autorización anterior se entenderá otorgada durante el periodo de vigencia del título de familia numerosa.”*

Además, el Real Decreto Ley amplió (artículo 10) la aplicación del bono social con carácter temporal (hasta el 31 de diciembre de 2023) a consumidores con determinados niveles de renta. Señala además que, para acreditar el cumplimiento de los requisitos y solicitar la percepción del bono social, el consumidor remitirá a un comercializador de referencia el modelo de solicitud establecido en el anexo I de la Orden junto con la documentación acreditativa definida en la misma.

El Real Decreto dispone (artículo 7) que se establecerán mediante orden “los mecanismos con los que se comprobarán los requisitos establecidos en el presente real decreto para ser consumidor vulnerable y vulnerable severo y percibir el bono social.”

En relación con las comprobaciones la Orden refiere (artículo 6) las primeras acciones a realizar por el comercializador. Así, cita que “en el caso de que la solicitud fuera incompleta el comercializador en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la recepción se dirigirá al consumidor indicándole la parte de solicitud incompleta o la documentación acreditativa que le faltase”. Añade además cómo ha de proceder el comercializador en el caso de que, transcurrido el plazo de subsanación, no se hubiera procedido a la misma (el apartado segundo del artículo 6 refiere la salvedad de que en el caso de las familias numerosas se llevarán a cabo estas acciones únicamente cuando se verifiquen los requisitos para ser consumidor vulnerable severo):

- *“en el caso de que no exista un consentimiento expreso por parte del titular o, en su caso, de todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de 14 años y con capacidad de obrar declarados por el solicitante, no se podrá tramitar dicha solicitud. En este caso se le pondrá de manifiesto al solicitante la inadmisión de su solicitud.”*
- *“en el caso de que existan discrepancias entre la información declarada en la solicitud y los datos que figuran en el/los libro/s de familia y/o o certificado/s de nacimiento y/o certificados/s de matrimonio y/o certificado que acredite la inscripción como pareja de hecho y/o resolución judicial o administrativa que acredite el acogimiento aportado por el solicitante y en el certificado de*

*empadronamiento, el COR [comercializador de referencia] rechazará la solicitud e indicará expresamente en su comunicación al interesado el motivo de dicho rechazo.”*

- *“en el caso de que existan discrepancias entre la solicitud y la documentación acreditativa en el resto de los casos, siempre que no impidan la aplicación del bono social aun en otras modalidades distintas o con otros umbrales de renta, el COR [comercializador de referencia] tramitará dicha solicitud poniéndole de manifiesto al solicitante la modalidad de bono social aplicada y el requisito no subsanado.”*

La fase de revisión inicial que llevan a cabo las COR está totalmente reglado, para cada caso de deficiencia en la documentación la normativa determinar qué hacer. No deciden ellas, ejecutan lo que la normativa prevé.

EnergíaXXI expresa (EscritoEnergíaXXI) que verifica que: se han rellenado todos los datos requeridos; se han marcado las casillas correspondientes para *“autorizar los tratamientos de datos personales por parte de la comercializadora de referencia, así como para autorizar la realización de las comprobaciones oportunas, por parte del ministerio correspondiente y por parte de la comercializadora de referencia, al objeto de confirmar el cumplimiento de los requisitos de renta y, en su caso, de pensión mínima y/o de percepción del IMV”*; se han aportado documentos válidos y en vigor; se cumplen otro conjunto de características requeridas (punto de suministro a nombre del solicitante, existencia de un contrato previo del PVPC, máximo de potencia contratada, etc.).

(...)

#### Comprobaciones: Sistema BOSCO

El Real Decreto dispone (el artículo 8) que *“el comercializador de referencia, a través de la plataforma informática disponible a tal efecto en la Sede Electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, comprobará los datos que obren en la misma.”* En esta línea la Orden (artículo 6) apunta que el comercializador de referencia una vez recibida la solicitud y la documentación que la acompaña *“en el plazo máximo de 5 días hábiles, introducirá en la aplicación telemática disponible en la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los datos correspondientes al consumidor y, en su caso, a los miembros de la unidad de convivencia declarados por el mismo”*.

En cuanto a la disponibilidad del Sistema BOSCO, la disposición adicional única de la Orden refiere que la aplicación telemática se encontrará disponible a partir de la fecha que se establezca por Resolución del Secretario de Estado de Energía, y la disposición transitoria refiere que hasta entonces el comercializador de referencia comprobará el requisito de renta a través de documentos facilitados por el solicitante.

La Resolución15N dispone el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (18 de noviembre de 2017) como la fecha a partir de las comprobaciones se efectuarán a través de la aplicación telemática *“en todo el territorio estatal, excepto en la Comunidad Autónoma de País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, para las que, una vez esté finalizada la aplicación telemática que contemple las*

*particularidades de sus regímenes forales, se dictará la resolución específica correspondiente". A su vez, se han publicado resoluciones (Resolución30N y Resolución28F) que fijan los días 29 de diciembre de 2018 y 12 de marzo de 2022 como las fechas en que la aplicación telemática debe utilizarse en el País Vasco y Navarra, respectivamente. No obstante, la Resolución15N señala que el solicitante podrá seguir acreditando el requisito de renta mediante la presentación al comercializador de referencia de "la declaración o declaraciones de cada uno de los miembros de la unidad familiar, relativas al último período impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud".*

Adicionalmente, el Real Decreto Ley dispone (disposición transitoria primera) que el MTERD realizará los ajustes en la aplicación BOSCO de cara a comprobar los requisitos que recoge en su artículo 10, señalando que se establecerá a través de Resolución del Secretario de Estado de Energía la fecha a partir de la cual estarán disponibles. De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución24N esta fecha ha resultado ser el día 2 de diciembre de 2022.

El MTERD ha identificado (EscritoMTERD) los siguientes módulos que componen el Sistema BOSCO (el subrayado es del MTERD):

- (...)

El MTERD señala (EscritoMTERD) que el Sistema BOSCO se encuentra accesible en la sede electrónica del MTERD (**\*\*\*URL.2**).

Manifiesta que no está disponible para el público general ni para los beneficiarios del bono social. Así, identifica los tipos de usuarios siguientes:

- (...)

El MTERD apunta además que el acceso al sistema se realiza de forma acreditada, (...)". Este hecho se ha comprobado durante las presentes actuaciones (DiligenciaReferencias).

El MTERD manifiesta (EscritoMTERD) que las solicitudes se reciben mediante ficheros (...) que solicitan el bono social. (...). Asimismo explica en el escrito que los datos que incorpora para cada consumidor son:

(...)

El MTERD manifiesta (EscritoMTERD) que el ministerio no recibe del comercializador de referencia más información que la contenida en (...). Explica así que es el comercializador quien custodia la documentación que recopila en el proceso.

Además, el documento "(...) entre las comercializadoras de referencia y el sistema de información de MINETAD encargado de supervisar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento del bono social" (...) se expresa de esta misma forma.

(...)

En relación con las comprobaciones el Real Decreto dispone (artículo 8) lo siguiente:

*“3. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital podrá recabar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7.4, y conforme a lo dispuesto en la orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, información de otras Administraciones competentes en la materia a los únicos efectos de la comprobación del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3. En ningún caso, la empresa comercializadora de referencia accederá a los datos concretos relativos a la renta que sean cedidos por las Administraciones al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.”*

El MTERD ha señalado (EscritoMTERD) que el Sistema BOSCO efectúa las siguientes comprobaciones:

(...)

El documento “BOSCO - Comprobación de las condiciones de otorgamiento del Bono Social. Análisis funcional” (DiligenciaReferencias) incluye un apartado de título “ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA” que describe la forma en la que el Sistema Bosco “realiza los cálculos para determinar el cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario del bono social”. Además el documento “Casos de prueba - Bono social eléctrico” (DiligenciaReferencias) incluye un registro de las pruebas de funcionamiento realizadas que incluyen las distintas circunstancias que pueden darse.

El MTERD (EscritoMTERD) manifiesta que, una vez realizadas las comprobaciones, el Sistema BOSCO envía la respuesta a la comercializadora de referencia.

- (...)

EnergíaXXI ha facilitado (documento 6 del Escrito EnergíaXXI) (...) reflejan cómo interactúa con el Sistema BOSCO para enviar el (...) con las solicitudes que recibe. Además ha aportado (documento 7 del Escrito EnergíaXXI) un ejemplo del acuse que recibe tras la introducción (...) en el Sistema BOSCO.

#### Comunicación del resultado

El MTERD ha señalado (EscritoMTERD) que el resultado de las comprobaciones se envía mediante un (...) generado por el Sistema BOSCO a la comercializadora de referencia (anexo II del EscritoMTERD). Expresa además que el usuario de la comercializadora de referencia “recibe una notificación automatizada en su correo electrónico de que el expediente ha finalizado su tramitación, accede a la aplicación y obtiene en la misma el (...) de respuesta.” (...)

(...)

El documento “(...) entre las comercializadoras de referencia y el sistema de información de MINETAD encargado de supervisar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento del bono social” (...) cita que el campo “ObservacionesResultado”

incluido en el (...) de respuesta se utiliza para tipificar la respuesta en los casos en que el resultado de la validación haya sido el no cumplimiento de los requisitos o la imposibilidad de cálculo. Y el documento “Observaciones cálculo del bono social” (...) señala que las posibles observaciones son las siguientes:

- (...) )

La Orden aborda en el artículo 6 las acciones a realizar cuando de la evaluación resulta el cumplimiento, incumplimiento, o la imposibilidad de comprobar los requisitos:

*“4. A través de la aplicación telemática implementada, en el plazo máximo de 5 días hábiles, el COR [comercializador de referencia] visualizará el resultado de las comprobaciones realizadas por la misma, tanto para la condición de consumidor vulnerable como para la de vulnerable severo, que se materializará en un campo que indique “CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR VULNERABLE/VULNERABLE SEVERO» o «NO CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR VULNERABLE/VULNERABLE SEVERO”.*

*La aplicación indicará, en su caso, la imposibilidad de realizar dicha comprobación. En este caso, el COR [comercializador de referencia] rechazará la solicitud e indicará expresamente en su comunicación al interesado el motivo de dicho rechazo devuelto por la aplicación.*

*5. Una vez comprobado por el COR que el consumidor cumple los requisitos para la aplicación del bono social, lo comunicará al interesado indicando la fecha a partir de la cual procederá a su aplicación”*

En línea con lo expuesto en la Orden el MTERD señala (EscritoMTERD) que el comercializador de referencia en caso de que resulte la imposibilidad de realizar la comprobación rechazará la solicitud e indicará “el motivo de dicho rechazo devuelto por la aplicación”. Además, matiza que “por motivos de protección de datos, los COR no disponen de información relativa a los datos de renta del consumidor, ni de información sobre las causas que hayan podido motivar que dicha comprobación no se haya podido llevar a cabo.” Y añade, a título de ejemplo, que “si el consumidor es obligado tributario y no ha presentado la declaración de la renta, la COR visualizará únicamente la imposibilidad de comprobar los datos de renta, sin conocer el motivo.”

El Real Decreto dispone (artículo 8) lo siguiente en relación con la comunicación del resultado al solicitante por parte de la comercializadora de referencia:

*“2. El comercializador de referencia dispondrá de un plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde la recepción de la solicitud completa del bono social con la documentación acreditativa que, en su caso, sea necesaria, para comunicar al solicitante el resultado de las comprobaciones efectuadas para la aplicación del bono social.*

*En el caso de que la solicitud sea denegada o inadmitida, el comercializador de referencia deberá indicar al solicitante la razón de tal denegación o inadmisión.”*

- (...) )

EnergíaXXI ha aportado (documento 8 EscritoEnergíaXXI) ejemplos de comunicaciones realizadas a interesados en función de los distintos resultados de sus solicitudes:

- Varios ejemplos en los que se comunica la necesidad de subsanar la solicitud por falta de datos o documentos para su tramitación.
- Varios casos en los que se comunica la denegación porque los niveles de renta exceden los límites establecidos.
- Varios casos en los que se comunica que se cumplen los requisitos como perceptor del ingreso mínimo vital.

#### Vías para efectuar una reclamación

Sobre la forma en la que el solicitante puede reclamar en caso de discrepancia con el resultado de la solicitud, el Real Decreto (artículo 8) cita:

*“Si existieran discrepancias tanto en la acreditación de requisitos como en la aplicación del bono social, los consumidores podrán reclamar ante los servicios de consumo correspondientes, en los términos que establezca la normativa de defensa de los consumidores. En caso de que se estimase la correspondiente reclamación, los comercializadores de referencia deberán otorgar el bono social en los términos que señalen los servicios de consumo correspondientes.*

*Para la resolución de reclamaciones sobre incidencias relativas a la acreditación de requisitos del bono social podrán requerirse otros certificados o documentación adicionales al solicitante del bono social.”*

El MTERD manifiesta (EscritoMTERD) que *“son los correspondientes organismos de consumo quienes tramitan y resuelven los procedimientos de reclamación relativos al bono social, de acuerdo con la normativa propia y la configuración de dichos procedimientos derivados de las decisiones a nivel autonómico y local.”*

#### Actualización de los datos y renovación del bono social

El Real Decreto fija (artículo 9) el plazo de concesión del bono social en dos años prorrogables salvo pérdida previa de las condiciones que dan derecho a su percepción. Además, recoge (artículo 11) la obligación, tanto del consumidor acogido al bono social como de la administración autonómica o local cuyos servicios sociales les estén atendiendo, de comunicar al comercializador de referencia cualquier cambio que suponga la pérdida de la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo, o en riesgo de exclusión social. Y dispone (artículo 10) que el comercializador de referencia, con una antelación de dos meses a la finalización del plazo de concesión del bono social, comprobará y comunicará al consumidor si se siguen cumpliendo los requisitos para percibir el bono social. No obstante, señala (artículo 9) que no será prorrogable en caso de que se haya retirado el consentimiento otorgado por el titular o por cualquiera de los miembros de la unidad familiar para la comprobación de los requisitos de percepción del mismo.

### Análisis de riesgos y evaluación de impacto

El MTERD ha adjuntado (Anexo V del Escrito MTERD) el análisis de riesgos en relación con el tratamiento de datos personales. (...)

Basándose en la catalogación del riesgo (...), el MTERD señala que no procede efectuar la evaluación de impacto sobre protección de datos personales (EIPD).

En relación a las medidas de seguridad (...), sin concretarlas en el documento facilitado.

Se ha incorporado la siguiente documentación:

- Documento "BOSCO - Comprobación de las condiciones de otorgamiento del Bono Social. Análisis funcional".
- Documento "Casos de prueba - Bono social eléctrico".

### CUARTO:

Con fecha 14 de noviembre de 2023, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a la parte denunciada, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), por:

- La presunta infracción del Artículo 22 del RGPD, tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD.
- La presunta infracción del Artículo 35 del RGPD, tipificada en y Artículo 83.4 del RGPD.

### QUINTO:

Notificado el citado acuerdo de inicio conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), la parte denunciada presentó un escrito en el que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico formula las siguientes alegaciones:

1.El MTERD considera que, en el supuesto analizado en este expediente (Sistema Bosco), no existen decisiones individualizadas basadas únicamente en un tratamiento automatizado de datos personales.

El MTERD argumenta que solo se encuadran en el artículo 22 del RGPD aquellas decisiones donde no exista o no haya existido presencia humana.

Destaca que el Sistema BOSCO es una herramienta de consulta, si bien la decisión final corresponde a las COR.

Asimismo, el MTERD afirma que en la gestión de las solicitudes del bono social existe una participación humana conforme a lo dispuesto en las Directrices del Grupo del Artículo 29, en las que se prevé que la supervisión de la decisión:

- Sea significativa, en vez de un mero gesto simbólico.
- Se lleve a cabo por una persona autorizada y competente para modificar la decisión.
- Tenga en cuenta todos los datos pertinentes.

Destaca dos intervenciones por parte de la COR (comercializadora de referencia):

- En un primer momento, al analizar la documentación presentada por los clientes, evaluando su corrección o no.
- En un segundo momento, al gestionar las reclamaciones presentadas por los consumidores del bono social.

Aporta datos para reflejar que frecuentemente la COR (comercializadora de referencia), al gestionar las reclamaciones de los consumidores del bono social, adopta decisiones finales en un sentido distinto al planteado por el Sistema BOSCO en primera instancia.

El MTERD considera que la información aportada acredita que el Sistema BOSCO no resuelve las solicitudes del bono social. Asimismo, considera que existe participación humana de forma esencial en la gestión y tramitación de las solicitudes del bono social. Concluyendo que, en su opinión, en la regulación del bono social se garantiza el derecho a no ser sometido a decisiones automatizadas y, por tanto, no se habría infringido el artículo 22 del RGPD.

2.El MTERD estima que, en el supuesto analizado, concurren las excepciones previstas en el artículo 22.2 letras a) y c) del RGPD.

El MTERD señala que no considera que la tramitación de las solicitudes del bono social y en el Sistema BOSCO supongan un supuesto de tratamiento automatizado conforme al artículo 22 del RGPD.

No obstante, ante el supuesto de que la AEPD no considere demostrado que no existe tratamiento automatizado, afirma que serían de aplicación dos de las excepciones previstas en el artículo 22.2 del RGPD.

- Se trata de una decisión automatizada necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento.
- Se trata de una decisión automatizada que se basa en el consentimiento explícito del interesado.

En relación con la primera excepción (decisión automatizada necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento), el MTERD señala que el Sistema BOSCO se desarrolló para facilitar la aplicación del bono social (en el que existe un excepcionalmente elevado número de solicitudes y en el que era necesario consultar las declaraciones de la renta y pensiones) implantando cautelas y garantías necesarias.

Asimismo, destaca que el Sistema BOSCO las COR solo tenían acceso al resultado de la consulta del cumplimiento de los umbrales y no al contenido de las declaraciones de la renta o de las pensiones. También se protegían los datos para acreditar las circunstancias especiales.

Señala que se implantó un sistema capaz de proteger dichos datos.

En opinión del MTERD, no existen en la práctica soluciones alternativas al Sistema BOSCO que permitan la determinación de los umbrales y la consulta de las bases de datos con los datos de renta de los consumidores, sin perjuicio de que se puedan establecer garantías de control adicionales a las actuales, tal y como proponen en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio.

A continuación, aporta información relativa a cómo el Sistema BOSCO facilita la renovación automática del bono social, ámbito en el que estima que dicho Sistema tampoco puede ser sustituido por ninguna otra alternativa.

En cuanto a la segunda excepción (decisión automatizada que se basa en el consentimiento explícito del interesado)

El MTERD destaca que la tramitación y gestión de las solicitudes del bono social se fundamenta en la solicitud realizada por el consumidor y en el consentimiento expreso, tanto de dicho consumidor como de los miembros declarados que configuran la unidad de convivencia, haciendo referencia a diversa normativa y al contenido el Manual del Sistema BOSCO.

3. En opinión del MTERD, en el supuesto analizado en el expediente, el responsable del tratamiento ha adoptado la medida para la salvaguarda de los derechos y libertades y los intereses del interesado consistente en el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, prevista en el artículo 22.3 del RGPD.

En opinión del MTERD, la participación humana en el proceso de gestión y tramitación de las solicitudes del bono social es relevante, sobre todo en dos supuestos:

- Eventual inadmisión de la solicitud por defectos u omisiones formales.
- En caso de denegación de la solicitud del bono social.

En relación con el primer supuesto (eventual inadmisión de la solicitud por defectos u omisiones formales), el MTERD indica que la participación de los servicios de atención al cliente de la COR (comercializadora de referencia) es relevante, ya que se dirigen al consumidor haciéndole partícipe de posibles errores u omisiones que van a impedir la tramitación de la solicitud.

En cuanto al segundo supuesto (denegación del bono social), el MTERD destaca que solo pueden derivar del incumplimiento de los requisitos de renta. A continuación, señala que el Ministerio ha modificado las interacciones con el Sistema BOSCO para que, cada vez, aporte mayor información a las COR para que estas, a su vez, puedan informar a los consumidores afectados. En este sentido, menciona el Manual del Sistema BOSCO aportado como Documento 4, en el que figuran (...) códigos de observaciones que aportan información a las COR sobre las posibles causas que generan cada una de las causas de denegación del bono social.

Aporta datos sobre la gestión de reclamaciones por parte de las COR concluyendo que dicha gestión es un servicio prestado por las COR de forma eficiente.

Asimismo, señala que la normativa prevé una garantía adicional: la reclamación ante los servicios de consumo. El MTERD indica que los servicios de consumo solicitan la colaboración de dicho Ministerio para la aportación de información adicional que les permite resolver la reclamación presentada.

Concluye que, en su opinión, en el proceso de tramitación y gestión de las solicitudes del bono social se garantiza la participación humana en distintas etapas:

- 1 Recepción y presentación de solicitudes: con el fin de evitar la inadmisión de las solicitudes presentadas por incumplimiento de los requisitos formales.
2. Comunicación de los resultados de las comprobaciones realizadas por el Sistema BOSCO.
3. Comunicación de los resultados, en cumplimiento de sus funciones de gestión de reclamaciones internas.
4. Gestión de las reclamaciones ante los servicios de consumo.

El MTERD participa de forma transversal, bien a través de las incidencias abiertas a través del Sistema BOSCO por las COR o bien a través de la colaboración solicitada por los servicios de consumo.

A continuación, hace referencia al Defensor del Pueblo que, en ocasiones, ha solicitado la comprobación del cumplimiento de requisitos de renta, con motivo de quejas presentadas ante el mismo. También hace referencia a los canales de información administrativa del Ministerio.

Posteriormente, incluye unas aclaraciones adicionales relativas al contenido del acuerdo de inicio y a un escrito que acompañaba a la denuncia, al que se hacía referencia en el acuerdo de inicio.

4. Necesidad de realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD).

En relación con la infracción del artículo 35 del RGPD, a modo de síntesis, en el documento anexo al escrito de alegaciones al acuerdo de inicio el MTERD señala que, en su día, realizó un análisis del riesgo sobre el tratamiento de datos personales del bono social eléctrico. En dicho análisis concluyó que el riesgo del tratamiento era medio, decidiendo no realizar una EIPD.

Sin embargo, se han producido cambios posteriores importantes, en particular en el desarrollo y uso del Sistema BOSCO, que han provocado que las operaciones del tratamiento de datos hayan evolucionado y surjan nuevas vulnerabilidades en el Sistema.

Conforme a dicho cambio de situación, el MTERD el tratamiento entrañaría un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas y sería necesario realizar una EIPD.

SÉXTO:

Con fecha 3 de septiembre de 2024 la Directora de la AEPD acordó el nombramiento de un nuevo instructor y secretario del procedimiento sancionador. El referido acuerdo fue notificado al MTERD el 4 de septiembre de 2024.

SÉPTIMO:

Con fecha 23 de septiembre de 2024 se formuló propuesta de resolución, proponiendo:

***“PRIMERO: Que por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos se declare que MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, con NIF S2801401G ha infringido:***

- Lo dispuesto en el Artículo 22 del RGPD, infracción tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD.*
- Lo dispuesto en el Artículo 35 del RGPD, infracción tipificada en el Artículo 83.4 del RGPD.*
- Lo dispuesto en el Artículo 13 del RGPD, infracción tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD.*

***SEGUNDO: Que por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos se ordene a MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL***

*RETO DEMOGRÁFICO, con NIF S2801401G, que en virtud del artículo 58.2.d) del RGPD, acredite haber procedido al cumplimiento de las siguientes medidas:*

*En un plazo máximo de 1 mes desde que se dicte la resolución de este procedimiento sancionador:*

- Que se facilite a los interesados (personas físicas solicitantes del Bono Social Eléctrico y, en su caso, al resto de miembros de la unidad de convivencia) información relativa a la existencia de una decisión individual automatizada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del RGPD.*

*En un plazo máximo de 3 meses desde que se dicte la resolución de este procedimiento sancionador:*

- Realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) sobre la actividad de tratamiento "Bono Social Eléctrico" en la que se preste especial atención al Sistema BOSCO.*

*En un plazo máximo de 9 meses desde que se dicte la resolución de este procedimiento sancionador:*

- Que el MTERD adopte medidas adecuadas al objeto de garantizar el derecho de los interesados, cuyos datos son tratados por el Sistema BOSCO, a obtener intervención humana por parte del responsable (artículo 22.3 del RGPD interpretado según Directrices del Grupo de Trabajo del Artículo 29 WP251rev.01 a las que hace referencia esta propuesta de resolución)."*

La propuesta de resolución fue notificada al MTERD el 1 de octubre de 2024.

#### OCTAVO:

El día 4 de octubre de 2024 el MTERD solicitó ampliación de plazo para formular alegaciones a la propuesta de resolución. Con fecha 7 de octubre se le concedió una ampliación de plazo de tres días.

#### NOVENO:

El día 9 de octubre de 2024 el MTERD presentó un escrito en el que solicitaba copia del expediente. Dicho escrito tuvo entrada en el Registro de la AEPD el día 10 de octubre.

Con fecha 14 de octubre se envió a dicho Ministerio copia del expediente concediendo una ampliación de plazo de un día.

#### DÉCIMO:

Con fecha 21 de octubre el MTERD presentó el escrito de alegaciones a la propuesta de resolución, que tuvo entrada en el Registro de la AEPD el día 22 de octubre.

En dicho escrito, en síntesis, formulaba las siguientes alegaciones:

El MTERD hace referencia en su escrito de alegaciones a la propuesta de resolución, al contenido del acuerdo de inicio y resume el contenido de las alegaciones formuladas al mismo.

El referido Ministerio solicita que, para la resolución de este procedimiento sancionador, la AEPD tenga en consideración toda la parte descriptiva incluida en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio, en particular:

1. Descripción del bono social
2. Descripción de BOSCO
3. Gestión y tramitación de las solicitudes del bono social: las COR, Ministerio y organismos de consumo.
4. Gestión de BOSCO

Asimismo, solicita que la AEPD tenga en consideración todos los medios de prueba aportados por dicho Ministerio junto con el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio.

El MTERD manifiesta su firme compromiso para realizar cualesquiera mejoras razonables en el Sistema BOSCO, tales como las auditorías periódicas o la realización de la evaluación de impacto para la protección de datos (EIPD), mencionadas en el anexo al escrito de alegaciones al acuerdo de inicio.

#### 1. Supuesta infracción del principio de acusación:

En el acuerdo de inicio, se imputaba al MTERD la comisión de dos posibles infracciones:

- Una infracción del artículo 22 del RGPED, tipificada en el artículo 83.5 del RGPD.
- Una infracción del artículo 35 del RGPD, tipificada en el artículo 83.4 del RGPD.

Sin embargo, la propuesta de resolución ha añadido una tercera imputación:

- Infracción del artículo 13 del RGPD, tipificada en el artículo 83.5 del RGPD.

El acuerdo de inicio, en su página 29, contenía una única referencia al artículo 13 del RGPD.

El MTERD entiende vulnerado su derecho de defensa. Alega que no ha podido formular alegaciones sobre la posible infracción del artículo 13 del RGPD.

En opinión del Ministerio, se ha impedido conocer en su integridad la acusación que se formulaba para poder ejercer con todas las garantías la mejor defensa.

Asimismo, destaca que la propuesta de resolución no justifica la procedencia de ampliar el procedimiento sancionador. Señala que no se conocen los motivos por los que se considera justificado y proporcionado ampliar el alcance del procedimiento sancionador.

El MTERD afirma que, durante la tramitación de este expediente, la AEPD no ha valorado los hechos y pruebas presentadas por el MTERD, ha dado por probada la existencia de una decisión individual automatizada y ha ampliado el cuadro infractor a una tercera infracción no notificada con anterioridad.

La alegación del MTERD concluye solicitando la terminación del expediente sancionador y el archivo de las actuaciones, dado que el referido Ministerio no ha conocido plenamente y desde el principio todas las infracciones que se imputaban. Considera que no se le ha dado la oportunidad de formular cuantas alegaciones se estimen convenientes en relación con la nueva imputación de la infracción del artículo 13 del RGPD.

## 2. Alegaciones relativas a la posible infracción del artículo 13 del RGPD:

En primer lugar, el MTERD destaca determinados aspectos que estima relevantes del contenido de las cláusulas informativas de las solicitudes del bono social, al considerar que no han sido recogidos en la propuesta de resolución.

Reproduce el contenido del artículo 11 de la LOPDGDD e indica que, de conformidad con el contenido del mismo, en la página web del Ministerio, se recoge información relativa a los tratamientos efectuados. En este sentido, aporta dos enlaces a la página web del Ministerio: el primero, contiene la política informativa relativa a la protección de datos, el segundo, contiene información actualizada relativa a la regulación del bono social, su solicitud y su funcionamiento.

A todo ello cabría añadir la transparencia que debe regir la actividad de las COR como responsables del tratamiento y la información que deben publicar para salvaguardar la actividad de tratamiento de datos personales que realizan con ocasión del bono social.

El MTERD considera que no ha quedado acreditado un incumplimiento que suponga una infracción del artículo 13 RGPD, dado que, en su opinión, no existen decisiones individuales automatizadas por parte del Ministerio que produzcan efectos jurídicos a los solicitantes del bono social.

Por otra parte, el Ministerio afirma ofrecer toda la información que determina el artículo 13 del RGPD a través de las siguientes vías:

- Cláusulas informativas de la solicitud.
- Política propia de protección de datos aplicada por las COR.
- Información publicada en la página web del Ministerio.

## 3. Alegaciones relativas a los hechos probados, al haberse producido una supuesta indefensión formal y material:

El MTERD considera relevante que la realidad del bono social y del Sistema BOSCO queden perfectamente delimitados y acreditados, al tratarse de una medida de gran impacto social.

En este sentido, el Ministerio señala que el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio incluye una descripción detallada sobre el funcionamiento del bono social y el objeto del Sistema BOSCO.

Según el MTERD, el Sistema BOSCO es una herramienta de consulta para las COR, que arroja un resultado de bandera verde o roja.

El Ministerio señala que el Sistema BOSCO es una herramienta de consulta que permite la visualización de datos de acuerdo con el principio de minimización, para que las COR puedan tramitar las solicitudes del bono social.

El MTERD aclara que el Sistema BOSCO no sustituye el procedimiento de solicitud, comprobación y gestión del bono social por parte de las COR. Según dicho Ministerio, se trataría de una herramienta adicional de consulta.

Posteriormente, señala que todas las COR han visto reconocida por sentencia su derecho a la indemnización por las cantidades invertidas para implantar y aplicar el procedimiento de solicitud, comprobación y gestión del bono social.

En los procedimientos de ejecución de dichas sentencias, las COR están planteando incidente de ejecución para que se les reconozca la totalidad de los gastos relativos al procedimiento de solicitud, comprobación y gestión del bono social por parte de las mismas, incluyendo gastos operativos, de atención al cliente, de implantación de oficinas de atención al cliente, de labores de asesoramiento y gestión de las solicitudes.

El MTERD señala que, si las COR son las encargadas del procedimiento de solicitud, comprobación y gestión del bono social, incluyendo labores de asistencia y asesoramiento al cliente que solicita el bono social, la intervención humana en el proceso quedaría garantizada, tanto desde una perspectiva de protección de datos como de procedimiento.

4. Supuesta infracción de las garantías del procedimiento, al considerar que se ha omitido la valoración de los medios de prueba señalados en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio:

En opinión del MTERD, el contenido de la propuesta de resolución permite concluir que no existe una valoración de todas las pruebas propuestas por dicho Ministerio.

La referida propuesta no ha entrado a valorar aspectos claves de la prueba que resultarían decisivos a la hora de resolver el procedimiento.

El Ministerio cuestiona las pruebas utilizadas durante la instrucción, al considerarlas insuficientes para entender acreditadas la existencia de decisiones individuales automatizadas a través del Sistema BOSCO, considera que se parte de presunciones y no se ha valorado el proceso de concesión del bono social en su totalidad.

Destaca que si las COR son las que conceden y deniegan el bono social, no es posible que al mismo tiempo sea el MTERD, a través del Sistema BOSCO, el que conceda o deniegue dicho bono.

A continuación, reproduce parte de la propuesta de resolución, alegando que no se entiende el fundamento de la propuesta.

El MTERD destaca que el Sistema BOSCO es únicamente una herramienta de apoyo a la labor de las COR, que evita que los solicitantes y sus convivientes tengan que

presentar sus datos a empresas privadas para la concesión de un descuento en la factura de electricidad.

El referido Ministerio afirma que del contenido de la propuesta se deduce que todo el mecanismo del bono social basado en la renta incumpliría “desde la perspectiva de protección de datos”, puesto quien toma la decisión de si se cumple o no es la propia normativa a través del establecimiento de los umbrales de renta.

El MTERD insiste en que las COR han implantado y diseñado un servicio de atención al cliente del bono social. Dicha atención no se reduce a la recogida de las solicitudes y al traslado de los resultados, sino que implica un análisis de la solicitud y de la documentación que la acompaña, que si el Sistema BOSCO pone de manifiesto la existencia de un problema, puedan resolverlo con su colaboración, asesoramiento o a través de los mecanismos que las propias COR decidan implantar.

El Ministerio indica que dicho Departamento retribuye dichos servicios de atención al cliente por parte de las COR, en ejecución de sentencia, pero no es el último responsable de cómo las COR tienen implantada su política de protección de datos o gestionan dichos servicios de atención al cliente.

A continuación, reproduce parcialmente el (...)

El MTERD señala que, según el Tribunal Supremo, ha quedado acreditado que la COR ha invertido aproximadamente **\*\*\*CANTIDAD.1** para la puesta en marcha del mecanismo del bono social, y garantizar la integridad y funcionamiento de la solicitud, comprobación y gestión del bono social, con el incremento de los servicios de atención al cliente.

El Ministerio considera que el relato de los hechos refleja que las COR no participan en la gestión y tramitación del bono social como meros transmisores de la información.

En el caso de que exista un resultado “bandera roja”, las COR deben trasladar la causa al solicitante para que a través de la Agencia Tributaria -con carácter general- se solucione la incidencia y la COR pueda seguir tramitando la citada solicitud.

El MTERD concluye que la participación humana en el proceso se garantiza a través de la actividad de las COR, que así lo reconocen en el procedimiento de implantación y gestión y aplicación del procedimiento de solicitud, comprobación y gestión del bono social.

#### 5. Alegaciones relativas a las medidas propuestas:

En relación con la primera medida (relativa a facilitar a las personas físicas solicitantes del bono social y al resto de los miembros de la unidad de convivencia información relativa a la existencia de una decisión individual automatizada), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del RGPD, el MTERD señala que:

- En su opinión, no existe una decisión individual automatizada.
- Si la medida se dirige a las COR para que informen de las posibles causas de denegación a los solicitantes, se debe especificar que dicho sujeto obligado es distinto del Ministerio.
- La determinación de cualquier plazo debería tener en consideración del alcance subjetivo y objetivo de la medida.

En relación con la segunda medida (realizar una evaluación de impacto para la protección de datos (EIPD) sobre la actividad de tratamiento “Bono Social Eléctrico”, en la que se preste especial atención al Sistema BOSCO), el MTERD ya había propuesto la realización de dicha EIPD.

En cuanto a la tercera medida (que el MTERD adopte medidas adecuadas al objeto de garantizar el derecho de los interesados, cuyos datos son tratados por el Sistema BOSCO, a obtener intervención humana por parte del responsable (artículo 22.3 del RGPD), interpretado según las Directrices del Grupo de Trabajo del Artículo 29 WP251rev.01), el MTERD afirma lo siguiente:

- En su opinión, el Sistema BOSCO es únicamente una herramienta de consulta de datos de renta o de visualización de si se está dentro de los umbrales recogidos en la normativa.
- Estima que el Sistema BOSCO no otorga o deniega el bono social ni produce efectos jurídicos de ningún tipo.
- El Ministerio señala que el bono social, como descuento en la factura de la electricidad, es concedido o denegado por la COR.
- El MTERD afirma que la COR es la que debe prestar el servicio de atención al cliente que solicita el bono social, tal y como le está retribuyendo dicho Ministerio, de forma integral, comunicando todas las posibles causas de denegación y su eventual medio de subsanación o corrección.

El MTERD finaliza el escrito de alegaciones con una serie de conclusiones que, en su opinión, motivarían la terminación del procedimiento sancionador, procediendo al archivo de las actuaciones.

A la vista de todo lo actuado, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos en el presente procedimiento se consideran hechos probados los siguientes,

### HECHOS PROBADOS

A los efectos de facilitar la lectura de los hechos probados consignados en esta resolución indicaremos que:

- Del hecho probado primero al hecho probado noveno se consignan los hechos probados referidos al concepto, características y evolución del bono social.
- Del hecho probado décimo al hecho probado decimocuarto se consignan los hechos probados relativos a las características del Sistema BOSCO.
- El hecho probado decimoquinto consigna se refiere al MTERD como responsable del tratamiento del Sistema BOSCO.
- Del hecho probado decimosexto al hecho probado decimoséptimo se consignan los hechos probados referidos a las cautelas relativas al acceso a datos personales de los solicitantes del bono social por parte de las COR.
- Del hecho probado decimoctavo al hecho probado decimonoveno se consignan los hechos probados relativos al Convenio suscrito con la AEAT para acceder a datos relativos a la renta.

- Del hecho probado vigésimo al hecho probado vigésimo noveno se consignan los hechos probados referidos al funcionamiento del Sistema BOSCO.
- Del hecho probado trigésimo al hecho probado trigésimo cuarto se consignan los hechos probados relativos a tareas realizadas por las COR en relación con la tramitación de las solicitudes del bono social.
- Del hecho probado trigésimo quinto al hecho probado trigésimo séptimo se consignan los hechos probados referidos a las reclamaciones relacionadas con el bono social.
- Del hecho probado trigésimo octavo al hecho probado cuadragésimo segundo se consignan los hechos probados relativos a la ausencia de evaluación de impacto para la protección de datos (EIPD) en relación con la tramitación de las solicitudes del bono social por parte del MTERD y, en particular, con el Sistema BOSCO y al análisis de riesgos realizado por el MTERD.

#### PRIMERO:

El bono social supone un descuento en el precio de la electricidad suministrada a determinados consumidores vulnerables.

En este sentido, el artículo 6.1 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, prevé:

*“Artículo 6. Bono social de aplicación al consumidor vulnerable.*

*1. El consumidor vulnerable podrá beneficiarse, en las condiciones establecidas en el presente real decreto, de un descuento en su factura denominado bono social.*” (el subrayado es de la AEPD).

Asimismo, el MTERD en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio de fecha 15 de diciembre de 2023, destaca:

*“El bono social se ha definido como una obligación de servicio público compuesta, según el TJUE y el TS, de dos elementos diferenciados pero interrelacionados entre sí. Afirma el TS que “siguiendo lo declarado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea - STJUE, Sala Quinta de 14 de octubre de 2021, asunto C-683 (apartado 40 de su fundamento jurídico)-, que la obligación de servicio público impuesta por el bono social consta de dos elementos, por un lado, el descuento en el precio de la electricidad suministrada a determinados consumidores vulnerables y, por otro lado, la aportación financiera destinada a cubrir el coste de ese descuento, que están indisolublemente vinculados.(...)”. Se aporta como DOCUMENTO 1, la citada sentencia del TJUE.*

*Así, la obligación de servicio público impuesta por el bono social consta de dos elementos, por un lado, el descuento en el precio de la electricidad suministrada a determinados consumidores vulnerables y, por otro lado, la aportación*

*financiera destinada a cubrir el coste de ese descuento.” (el subrayado es de la AEPD.*

#### SEGUNDO:

El descuento en la factura de la electricidad, que constituye el bono social, se impone a determinadas empresas denominadas comercializadoras de referencia (en adelante, las COR).

El MTERD en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio de fecha 15 de diciembre de 2023 indica:

*“(…) es importante destacar que se trata de un descuento en la factura de la electricidad (no una ayuda directa como el bono térmico) que se impone a determinadas empresas, las denominadas comercializadoras de referencia (en adelante COR), (…)” (subrayado de la AEPD)*

En relación con esta cuestión, el artículo 6.2 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, dispone:

*“2. El bono social será un descuento sobre el PVPC [precio voluntario para el pequeño consumidor], calculado según lo dispuesto en el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, que será aplicado en la factura del consumidor.”*

*El precio resultante de dicho descuento será la TUR [Tarifa de Último Recurso]”*

#### TERCERO:

El bono social implica que las comercializadoras de referencia (las COR) ofrezcan el descuento regulado, en una cuantía determinada, en la factura de la electricidad a determinados colectivos.

En relación con esta cuestión, el MTERD en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio de fecha 15 de diciembre de 2023 destaca:

*“(…) se trata de un descuento en la factura de la electricidad (no una ayuda directa como el bono térmico) que se impone a determinadas empresas, las denominadas comercializadoras de referencia (en adelante COR), para que ofrezcan el descuento regulado en la factura en una cuantía determinada a determinados colectivos. No se trata de una subvención, ni de una transferencia de fondos o medida similar, sino que se trata de un descuento en la factura de un suministro aplicado por una empresa concreta.” (subrayado de la AEPD)*

#### CUARTO:

El otorgamiento del bono social es un proceso reglado. La comercializadora de referencia correspondiente debe aplicar el descuento a los consumidores que cumplen

los requisitos previstos en la normativa, sin más valoración. Por tanto, no tiene margen de discrecionalidad.

Así lo indica el MTERD en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio de fecha 15 de diciembre de 2023:

*“Desde la creación del bono social siempre se ha regulado la cuantía del descuento y los colectivos beneficiarios ya que, como se ha dicho, las COR, además de ser las encargadas de aplicar dicho descuento, tienen derecho al reintegro del coste del bono social y, por tanto, se trata de un procedimiento regulado. De tal forma que el consumidor que lo solicitara y acreditase el cumplimiento de los requisitos regulados, lo iba a obtener. En ese sentido, se trataba de un proceso reglado, en el sentido de que la COR no tenía margen de discrecionalidad, debiendo aplicar el descuento a los consumidores que cumplieran los requisitos en la normativa, sin más valoración.”* (subrade la AEPD)

Volviendo a insistir en esta idea en varias ocasiones en dicho escrito de alegaciones

*“BOSCO, según los datos introducidos y las consultas realizadas a las distintas bases de datos de contenido económico, procede a dar un resultado que, como se señala en el acuerdo de inicio (pág. 19), puede ser alguno de los siguientes:*

- *“Cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable”*
- *“Cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable severo”*
- *“No cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable”*
- *“Imposibilidad de cálculo”*
- *“Cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable crisis energética”*

*Estos mensajes son el resultado del esquema implantado en el que las COR no tienen discrecionalidad en la concesión del bono social. Se trata de un sistema reglado, en el que, ante el cumplimiento de los requisitos, sólo cabe la aplicación del descuento en la factura de electricidad.* (subrayado de la AEPD).

*“Se puede concluir que lo es que es automático es la concesión y aplicación del bono social a los consumidores vulnerables por las COR. El marco normativo regulador del bono social basado en los criterios de renta establece un sistema reglado en el que, ante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma, cabe sólo el reconocimiento de la situación de vulnerabilidad y la aplicación del descuento por las COR.”* (subrayado de la AEPD).

#### QUINTO:

Aunque los colectivos beneficiarios del bono social se han ido modificando a lo largo del tiempo, siempre se han denominado “consumidores vulnerables”.

En este sentido, el MTERD en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio de fecha 15 de diciembre de 2023 destaca:

*“Respecto de los colectivos beneficiarios del bono social cabe señalar que se han ido modificando a lo largo del tiempo, pero siempre se han denominado “consumidores vulnerables”. Es decir, los consumidores vulnerables son los beneficiarios del descuento en la factura de la electricidad que se denomina bono social, con independencia de a qué colectivos se haga referencia.” (el subrayado es de la AEPD)*

#### SEXTO:

La regulación del bono social asocia, con regla general, la figura del consumidor vulnerable a determinados umbrales de renta referenciados al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en función del número de miembros que compongan la unidad de convivencia.

Dichos umbrales pueden verse incrementados si se acredita la concurrencia en uno de los miembros de la unidad de convivencia de determinadas circunstancias especiales (discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento; víctima de violencia de género; víctima de terrorismo; dependencia reconocida de grado II o III; familias monoparentales).

El documento 2, aportado por el MTERD junto con su escrito de alegaciones al acuerdo de inicio refleja dichos umbrales.

En relación con esta cuestión, el MTERD en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio ha destacado:

*“Este real decreto [Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre] define la figura del consumidor vulnerable asociándola, como regla general, a determinados umbrales de renta referenciados al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en función del número de miembros que compongan la unidad familiar. Estos umbrales pueden verse incrementados si se acredita la concurrencia en uno de los miembros de la unidad familiar de determinadas circunstancias especiales.” (subrayado de la AEPD).*

#### SÉPTIMO:

En el esquema actual del bono social, las COR deben aplicar unos umbrales distintos en función de la situación acreditada por el consumidor.

Los referidos umbrales varían en función de la composición del hogar (unidad de convivencia) y la situación del consumidor.

El MTERD en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio de fecha 15 de diciembre de 2023 señala:

*“El régimen aprobado no hace referencia a una renta mínima o máxima de carácter general a partir de la cual se concede, o no, el bono social por las COR. Es un régimen más completo que pretende dar cobertura a distintas situaciones, desde un ámbito multifactorial y multidimensional, que toma en consideración el número de menores que hay en el hogar, si es un hogar en el que todos sus miembros cobran la pensión mínima, así como situaciones especiales que merecen una especial cobertura, como las víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo, referenciando al IPREM, en su caso, o la cuantía vigente de pensiones mínimas, entre otras.*

*El único colectivo que no se referencia a la renta disponible es el de las familias numerosas, que se ha mantenido por sus especiales condiciones socioeconómicas.*

*En resumen, con el esquema vigente, para ser beneficiario del bono social, las COR deben aplicar unos umbrales distintos en función de la situación acreditada por el consumidor. Se adjunta como DOCUMENTO 2 archivo Excel que contiene distintos umbrales recogidos en la normativa.*

*Como se ha señalado, los umbrales varían en función de la composición del hogar y situación del consumidor. Como el descuento en factura que supone el bono social se realiza sobre la factura del suministro de electricidad de la vivienda habitual del consumidor, para determinar el nivel de renta no sólo se toma en consideración la renta de solicitante – que será el titular del punto de suministro – sino la de todas las personas que residen en esa vivienda, en función de la unidad de convivencia. Se trata de determinar si es un “hogar vulnerable”, según la normativa sectorial energética.” (subrayado de la AEPD)*

#### OCTAVO:

El sistema del bono social no permite su aplicación automática o cuasiautomática por las COR una vez recibida la solicitud.

Actualmente, el MTERD, a través del Sistema BOSCO, (...), si la renta de los miembros de ese hogar cumple con los umbrales, emitiendo un resultado de cumple consumidor vulnerable o consumidor vulnerable severo, no cumple o imposibilidad de cálculo.

En relación con esta cuestión, en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio el MTERD de fecha 15 de diciembre de 2023:

*“Por todo ello, la COR que vaya a aplicar el bono social, además del resto de requisitos, debe, en primer lugar, (...) . No es un sistema que permita su aplicación automática o cuasiautomática por las COR una vez recibida la solicitud.” (subrayado de la AEPD).*

#### NOVENO:

Actualmente, el descuento del bono social se ofrece a determinados colectivos teniendo en consideración su nivel de renta (si bien existen excepciones, como las familias numerosas).

El hecho de tener en consideración el nivel de renta determina la necesidad de efectuar una serie de cálculos para poder determinar si se puede conceder o no el bono social.

#### DÉCIMO:

El Sistema BOSCO fue creado por el MTERD. Dicho Sistema perseguía cuatro objetivos:

- Facilitar la gestión del bono social a las COR y a los consumidores.
- Sustituir la presentación de las declaraciones de la renta ante las COR.
- Sustituir la presentación de las certificaciones de la Seguridad Social.
- Contemplar todos los posibles umbrales de la normativa.

En este sentido, en el escrito de alegaciones del MTERD al acuerdo de inicio de fecha 15 de diciembre de 2023 se indica:

*“Por ello, se consideró necesario la creación de una herramienta que cumpliera con varios objetivos:*

- 1.- Que facilitara la gestión del bono social a las COR y a los consumidores.*
- 2.- Que sustituyera la presentación de las declaraciones de la renta ante las COR.*
- 3.- Que sustituyera la presentación de las certificaciones de la Seguridad Social.*
- 4.- Que contemplase todos los posibles umbrales de la normativa.”*

#### UNDÉCIMO:

El Sistema BOSCO está alojado en la Sede Electrónica del MTERD:

En este sentido, la parte dispositiva, el artículo 8.1 y la disposición transitoria segunda del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, prevén que la aplicación telemática (Sistema BOSCO) esté disponible en la sede electrónica del entonces Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (actualmente MTERD).

*“Disposición transitoria segunda. Implementación de la aplicación telemática.*

- 1. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital realizará los desarrollos informáticos necesarios para que la aplicación telemática que*

*permita al comercializador de referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos recogidos en el artículo 3 para ser considerado consumidor vulnerable estará disponible en la sede electrónica del referido departamento.* (el subrayado es de la AEPD)

Así se refleja las capturas de pantalla realizadas por el Inspector que figuran en el Anexo 22 de la Diligencia de 2 de junio de 2023.

Asimismo, la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica contiene numerosas referencias afirmando que el Sistema Bosco está disponible en la Sede Electrónica del entonces denominado Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (actual MTERD): artículos 5, 6.1 y disposición transitoria segunda.

En relación con esta cuestión, en el escrito elaborado por el MTERD en fecha 19 de abril de 2023, en contestación al requerimiento de información del Inspector, se indica:

*"I. Qué es BOSCO.*

*BOSCO es una aplicación informática que los comercializadores de referencia emplean para comprobar si sus consumidores, cuando les solicitan el bono social, cumplen los requisitos para ser beneficiarios del mismo.*

*Se encuentra en la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el siguiente enlace:*

***\*\*\*URL.2*** (subrayado de la AEPD).

#### DUODECIMO:

El Sistema BOSCO está compuesto por una serie de subsistemas:

En este sentido, el MTERD ha identificado en el escrito elaborado en respuesta al requerimiento de información al Inspector indica los siguientes subsistemas:

**(...)**

#### DECIMOTERCERO:

Las acciones que pueden realizar las COR con el Sistema BOSCO no permiten modificar el diseño, la programación o la configuración de dicho Sistema. Se limitan a las siguientes tareas:

- Autenticar usuarios.
- Iniciar una solicitud.
- Consultar el resultado de solicitudes.
- Descargar fichero/certificado de respuesta.

- Gestionar a usuarios autorizados (2ª fase).

Así se refleja en el documento 11, aportado por el MTERD junto con su escrito de alegaciones al acuerdo de inicio de fecha 15 de diciembre de 2023 titulado “(...) *entre las comercializadoras de referencia y el sistema de información de MINETAD encargado de supervisar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento del bono social*”, incluye la versión 1.3 de fecha 4 de diciembre de 2023.

Dicho documento muestra un esquema de casos de uso que refleja las principales acciones que podrán realizar las comercializadoras de referencia (las COR) con el Sistema BOSCO.

(...)

Dichas tareas no permiten modificar el diseño, la programación o la configuración del Sistema BOSCO. Se limitan a las siguientes tareas:

(...)

En este mismo sentido, en el apartado 2. 3 del documento denominado “BOSCO - *Comprobación de las condiciones de otorgamiento del Bono Social Análisis funcional*”, elaborado por la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (actualmente MTERD), que figura como anexo 19 la Diligencia del Inspector de fecha 2 de junio de 2023 se indica:

(...)

#### DECIMOCUARTO:

El MTERD (responsable del tratamiento del Sistema BOSCO) elabora y modifica los códigos de observaciones que aportan información a las COR sobre las causas que generan cada una de las causas de denegación el bono social por parte del Sistema BOSCO, para que estas, a su vez, puedan trasladar la información a los interesados (consumidores que han solicitado el bono social):

Así, en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio el MTERD señala:

*“Conviene señalar que BOSCO es un sistema sobre el que se han ido implementado mejoras y modificaciones desde su puesta en marcha en el año 2018.*

*Entre estas, cabe destacar la modificación de las observaciones a las que tienen acceso las COR ante un mensaje de no cumple o de imposibilidad de cálculo. Estas observaciones se remiten con periodicidad a las COR para su control y mejor gestión de sus funciones de atención a sus clientes y gestión de las reclamaciones. Así, se aporta como DOCUMENTO 4 copia del manual de BOSCO “observaciones bono social” en el que figuran en la actualidad doce*

códigos de observaciones que aportan información a la COR sobre las posibles causas que generan cada una de las causas de denegación del bono social.”

“(…) se han ido modificando las interacciones con BOSCO para que, cada vez, se aporte más información a las COR para poder informar a los consumidores afectados.

En el Manual de BOSCO (DOCUMENTO 4) figuran en la actualidad (…) códigos de observaciones que aportan información a la COR sobre las posibles causas que generan cada una de las causas de denegación del bono social. Estas causas aportan información a la COR para el desempeño de sus funciones de atención a sus clientes y gestión de las reclamaciones.(…)” (subrayado de la AEPD).

El Documento 4, aportado por el MTERD junto con su escrito de alegaciones al acuerdo de inicio, denominado “*Observaciones cálculo del bono social*” ha sido elaborado por la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (actual MTERD) refleja (…)

A modo de ejemplo, se reflejan algunos de dichos códigos:

(…)

#### DECIMOQUINTO:

El MTERD es el responsable del tratamiento de datos personales que se realiza a través del Sistema BOSCO.

El MTERD reconoce su condición de responsable del tratamiento en el escrito de 19 de abril de 2003, elaborado en contestación al requerimiento de información del Inspector:

“Conforme a la normativa descrita en el anterior punto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es responsable del tratamiento de datos que se realiza mediante la aplicación BOSCO.” (subrayado de la AEPD).

Por otra parte, varios elementos reflejan dicha condición de responsable del tratamiento del MTERD, que es quien determina los fines y los medios del tratamiento:

1. El Sistema BOSCO ha sido creado por el actualmente denominado MTERD.

En relación con esta cuestión, la disposición transitoria segunda del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, prevé:

*“Disposición transitoria segunda. Implementación de la aplicación telemática.*

*1. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital realizará los desarrollos informáticos necesarios para que la aplicación telemática que permita al comercializador de referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos recogidos en el artículo 3 para ser considerado consumidor vulnerable estará disponible en la sede electrónica del referido departamento.*

*2. En tanto no se desarrolle dicha aplicación, la acreditación y comprobación de los requisitos para ser beneficiario del bono social se realizará del modo que se establezca por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital.” (subrayado de la AEPD)*

2. El MTED administra y gestiona el Sistema BOSCO.

3. Actualmente dicho Sistema se encuentra alojado en la Sede Electrónica de dicho Departamento Ministerial.

4. El MTERD figura como responsable del tratamiento en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) (Documento denominado “Anexo IV RAT BOSCO”, aportado por el MTERD en contestación al requerimiento de información formulado por el Inspector con fecha 14 de marzo de 2023)

En dicho documento, figura una fila dedicada a la actividad de tratamiento “Bono Social Eléctrico” destacada en color naranja. En el apartado denominado “Responsable del tratamiento” se indica lo siguiente:

*“Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dirección General de Política Energética y Minas (**\*\*\*EMAIL.2**)”*

5. El MTERD elabora y modifica los códigos de observaciones que aportan información a las COR sobre las causas que generan cada una de las causas de denegación el bono social por parte del Sistema BOSCO, para que estas, a su vez, puedan trasladar la información a los interesados (consumidores que han solicitado el bono social):

El Documento 4, aportado por el MTERD junto con su escrito de alegaciones al acuerdo de inicio, denominado “Observaciones cálculo del bono social” ha sido elaborado por la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (actual MTERD) refleja 12 códigos de posibles observaciones emitidas por el Sistema BOSCO.

6. Los manuales de funcionamiento del Sistema BOSCO, aportados por el MTERD junto con su escrito de alegaciones, son documentos elaborados por

Subdirección General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital (actualmente denominado MTERD).

En el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio del MTERD se indica:

*“Se aporta como DOCUMENTO 4 copia del manual “observaciones bono social”. Asimismo, se aporta como DOCUMENTO 11 copia del manual “características (...) con las COR”*

Tanto el manual denominado *“Observaciones cálculo de bono social”* (Documento 4, aportado junto al escrito de alegaciones al acuerdo de inicio) como el manual denominado *“(…) entre las comercializadoras de referencia y el sistema de información de MINETAD encargado de supervisar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento del bono social”* (Documento 11, aportado por el MTERD junto a su escrito de alegaciones al acuerdo de inicio): reflejan en su portada que han sido elaborados por la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital (actualmente MTERD).

En el caso del Documento 4, en el cuadro que figura en el apartado 1 denominado *“Control de versiones”* se indica que el autor de tres de las cinco versiones ha sido MINETAD y de la cuarta versión ha sido MITECO (en la actualidad, MTERD). La última versión incluida en el cuadro es de 4 de diciembre de 2023 y el autor ha sido anonimizado.

En el caso del Documento 11, en el cuadro que figura en el apartado 1 denominado *“Control de versiones”* se indica que el autor de tres de las cuatro versiones ha sido MINETAD (actualmente el MTERD). La última versión incluida en el cuadro es de 4 de diciembre de 2023 y el autor ha sido anonimizado.

En el apartado 2 del Documento 11, denominado *“Contexto general”*, figura una captura de imagen del formulario de solicitud, al que se tiene acceso a través de la Sede Electrónica del MINETAD (actualmente el MTERD).

En el apartado 6 del Documento 11, denominado *“Soporte técnico a usuarios (CAU)”*, se indica:

*“Se ofrece soporte técnico a las comercializadoras de referencia a través del buzón **\*\*\*EMAIL.3**”*

6. El Manual de Usuario documento denominado *“BOSCO – Comprobación de las condiciones para el otorgamiento del Bono Social” (...)* tiene el membrete de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital (actualmente denominado MTERD).

En la tercera página del mismo se indica lo siguiente:

*“Ejerciendo sus funciones, la SGTIC [Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital] ha elaborado el presente documento de licitación para atender las necesidades de la Secretaría de Estado de Energía descritas en el apartado siguiente.”*

#### DECIMOSEXTO:

En el sistema actual del bono social, las COR no tienen acceso directo a los datos de renta de los consumidores y de los miembros de la unidad de convivencia.

En este sentido, en la página 10 de la *“Memoria Justificativa del Real Decreto por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica”* (Documento 3, aportado por el MTERD junto con el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio), se indica:

*“(…)se prevén sendos consentimientos en la solicitud del bono social que deben ser otorgados por el consumidor, o por la unidad familiar a la que pertenezca, al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y al comercializador de referencia para poder realizar en cualquier momento las comprobaciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos para la percepción del bono social, si bien se excluye expresamente la posibilidad de que el COR pueda disponer de datos relativos a las circunstancias especiales recogidas en el artículo 3.3 y de que el COR tenga acceso a los datos de renta de los interesados.”* (subrayado de la AEPD)

Por su parte, el escrito de alegaciones del MTERD al acuerdo de inicio de fecha 15 de diciembre de 2023, indica:

*“Por ello, se consideró necesario la creación de una herramienta que cumpliera con varios objetivos:*

*(…)*

*2.- Que sustituyera la presentación de las declaraciones de la renta ante las COR.*

*(…)*

*De acuerdo con los objetivos señalados, el hecho de que se pudiesen consultar las rentas de los consumidores y miembros de su unidad de convivencia, en su caso, ya facilitaba la gestión del bono social en sí misma. Para evitar la presentación de las declaraciones de la renta a las COR se tuvo que plantear tener acceso a las mismas a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. A tal fin, se firmó un convenio de colaboración para la cesión de información de carácter tributario para la tramitación del bono social.”* (subrayado de la AEPD).

#### DECIMOSÉPTIMO:

En el sistema actual del bono social, la acreditación de las circunstancias especiales que versan sobre las condiciones de víctimas de violencia de género, terrorismo y discapacidad se hace de forma indirecta.

Las COR son receptoras de un certificado de los servicios sociales autonómicos que acredita la existencia de tal condición, sin que la COR correspondiente tenga acceso a su contenido específico.

En relación con esta cuestión, el escrito de alegaciones del MTERD al acuerdo de inicio de fecha 15 de diciembre de 2023 señala:

*“Ante esto, se adoptaron ciertas cautelas para implementar el nuevo sistema de bono social. De esta forma, por ejemplo, tal y como se describe en el acuerdo de inicio, la acreditación de las condiciones especiales que versan sobre las condiciones de víctimas de violencia de género, terrorismo y discapacidad se hace de forma indirecta, de tal forma que las COR sólo son receptoras de un certificado de los servicios sociales autonómicos que acredita la existencia de tal condición, sin que la COR tenga acceso a su contenido específico.”* (subrayado de la AEPD)

Asimismo, en la página 10 de la “*Memoria Justificativa del Real Decreto por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica*” (Documento 3, aportado por el MTERD junto con el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio), se indica:

*“(…) se prevén sendos consentimientos en la solicitud del bono social (...), si bien se excluye expresamente la posibilidad de que el COR pueda disponer de datos relativos a las circunstancias especiales recogidas en el artículo 3.3 y de que el COR tenga acceso a los datos de renta de los interesados.”* (subrayado de la AEPD).

#### DECIMOCTAVO:

El 5 de abril de 2019 se suscribió un Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Secretaría de Estado de Energía (SEE) del entonces Ministerio para la Transición Ecológica (actual Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico) en materia de cesión de información de carácter tributario para la tramitación del bono social (publicado en el BOE de 24 de mayo de 2019).

En la cláusula primera dicho Convenio indica que los suministros de información *“deben ir encaminados a la comprobación de los requisitos de nivel de renta que deben cumplir los solicitantes del bono social según lo establecido en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre”*.

La cláusula segunda denominada “Finalidad de la cesión de información” prevé que cesión de información procedente de la AEAT tenga como finalidad exclusiva la colaboración con la SEE en el desarrollo de las funciones que la misma tenga atribuida en materia de bono social.

#### DECIMONOVENO:

El Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica en materia de cesión de información de carácter tributario para la tramitación del Bono Social prevé que en ningún caso la empresa comercializadora de referencia (la COR) accederá a los datos concretos relativos a la renta que la AEAT ceda a la Secretaría de Estado de Energía, sino que la COR exclusivamente visualizará el resultado de las comprobaciones realizadas para ser considerado consumidor vulnerable o vulnerable severo.

En la cláusula segunda de dicho Convenio de fecha 5 de abril de 2019 se indica:

*“En ningún caso la empresa comercializadora de referencia accederá a los datos concretos relativos a la renta que la Agencia Tributaria ceda a la SEE. De esta forma, conforme establece el artículo 6 de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, la empresa comercializadora de referencia exclusivamente visualizará el resultado de las comprobaciones realizadas para la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo con un campo que indique «cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable/vulnerable severo» o bien «no cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable/ vulnerable severo»”* (el subrayado es de la AEPD).

#### VIGÉSIMO:

El documento 11, aportado por el MTERD junto con su escrito de alegaciones al acuerdo de inicio de fecha 15 de diciembre de 2023 titulado “(...) entre las comercializadoras de referencia y el sistema de información de MINETAD encargado de supervisar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento del bono social”, incluye la versión 1.3 de fecha 4 de diciembre de 2023.

En dicho documento figura el siguiente diagrama, que muestra cómo funciona el Sistema BOSCO:

*“De forma general, el siguiente diagrama recoge los diferentes actores y todas las bases de datos involucradas en el proceso, así como el flujo de acciones.”*

(...)

El mencionado diagrama refleja lo siguiente:

1. Las COR introducen en el Sistema BOSCO los datos personales relativos al consumidor que solicita el bono social y, en su caso, otros miembros de la unidad de convivencia (Así se refleja en el cuadro con el número 2 del diagrama en el que se indica: (...)).

2. El Sistema BOSCO consulta los niveles de renta para cada miembro de la unidad de convivencia en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o, en el caso del País Vasco o de Navarra en el órgano de gestión de la Hacienda Foral correspondiente, que contenga información sobre rentas. También puede, en caso de ser necesario, consultar datos que figuran en la Seguridad Social. (El cuadro con el número 3 del diagrama refleja que (...).

3. El Sistema BOSCO efectuará cálculos de concesión del bono social a partir de los datos obtenidos en dichas consultas e incorporará al sistema el resultado obtenido por la unidad de convivencia. (Así se refleja en el cuadro número 5 del diagrama que indica que, para cada unidad de convivencia, el MTERD efectuará los cálculos de concesión del bono social, a partir de los niveles de renta devueltos, e incorporará al sistema el resultado obtenido para cada unidad de convivencia).

4. La COR consulta en el Sistema BOSCO si procede o no aplicar el bono social solicitado en la factura eléctrica. (Reflejado en el cuadro con el número 6 del diagrama en el que se destaca que la COR consulta si la unidad de convivencia que solicitó cumple las condiciones para la aplicación del bono social. (...)).

5. La COR traslada el resultado al interesado. (Tal y como refleja el cuadro número 7 del diagrama, que señala que la COR transmite el resultado al ciudadano).

#### VIGÉSIMO PRIMERO:

Actualmente, el modelo de solicitud del bono social no hace referencia a la existencia de decisiones individuales automatizadas durante dicha tramitación de dicha solicitud.

(...)

#### VIGÉSIMO SEGUNDO:

Las COR introducen los datos en el Sistema BOSCO mediante un (...).

El MTERD en el Anexo I ha aportado junto con su escrito de contestación al requerimiento del Inspector el esquema o plantilla de los datos (elaborada por el MTERD en su condición de responsable del tratamiento) que han de incluir las COR en el fichero de solicitud.

Dicha plantilla determina los datos que las COR han de proporcionar para cada consumidor.

En relación con esta cuestión el escrito del MTERD en respuesta al requerimiento de información del Inspector, destaca:

*“Los datos se introducen (...) que automáticamente genera un número de expediente, para que el remitente pueda luego identificar la consulta y recoger la respuesta que se genera de manera automática una vez la aplicación finaliza las comprobaciones automatizadas y que también está en (...).”*

Y en una nota al pie de página indica:

*“Acompaña a este documento el (...), que muestra es el esquema o plantilla de los datos incluidos en el fichero de solicitud.”*

Asimismo, el escrito del MTERD elaborado en respuesta al requerimiento de información del Inspector, señala:

*“Los datos que se proporcionan para cada consumidor en el (...) son los siguientes:*

*(...)*

#### VIGÉSIMO TERCERO:

El MTERD destaca que las COR introducen datos personales relativos a la solicitud del bono social en el Sistema BOSCO que les devuelve un resultado.

Así se refleja en el escrito del MTERD de 19 de abril de 2023, elaborado en respuesta al requerimiento de información del Inspector:

*“3. Detalle del procedimiento a través del cual la comercializador de referencia remite la solicitud del afectado al ministerio. Especificar las categorías de datos de entrada con indicación de su carácter obligatorio / opcional. Aportar evidencias (documentos, registros, capturas de pantalla, logs, etc.) que avalen las manifestaciones efectuadas.*

*La normativa contempla que el ciudadano acuda al comercializador de referencia (COR) para solicitar el bono social, aportando determinada documentación que en ningún caso contendrá datos relativos a su renta.*

*El COR introduce los nombres y apellidos del titular del contrato o, en su caso, de los miembros de la unidad de convivencia a la que pertenezca, así como sus NIF, en una aplicación desarrollada por los servicios informáticos del actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la cual devuelve el resultado de las comprobaciones, que se materializa en un campo que indica “Cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable/vulnerable severo” o “No cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable/vulnerable severo”. En determinados casos, la aplicación puede devolver también la respuesta “No es posible calcular el nivel de renta para todos los miembros de la unidad de convivencia”.* (subrayado de la AEPD).

#### VIGÉSIMO CUARTO:

El MTERD indica las acciones que realiza el Sistema BOSCO antes de emitir un resultado a las COR:

1. (...)

2. En su caso, efectúa consultas relativas a las rentas y pensiones en las bases de datos de la AEAT o, en el caso del País Vasco o de Navarra en el órgano de gestión de la Hacienda Foral correspondiente, que contenga información sobre rentas y de la Seguridad Social.

3. Verifica si las rentas y/o pensiones están dentro de los umbrales.

4. Si el resultado es “cumple” las COR aplican el descuento en la factura de electricidad.

En relación con esta cuestión el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio del MTERD, señala:

*“(...) BOSCO, ante los datos incluidos por las COR, (...) replicando los requisitos recogidos en la normativa sectorial. Este es el primer hito que realiza BOSCO, la determinación del umbral.*

*(...)*

*BOSCO, según los datos introducidos y las consultas realizadas a las distintas bases de datos de contenido económico, procede a dar un resultado que, como se señala en el acuerdo de inicio (pág. 19), puede ser alguno de los siguientes:*

- *“Cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable”*
- *“Cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable severo”*
- *“No cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable”*
- *“Imposibilidad de cálculo”*
- *“Cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable crisis energética” (subrayado de la AEPD).*

En este mismo sentido, también el citado escrito señala lo siguiente:

*(...)*

*“(...) Si el resultado es “cumple”, se aplica el descuento en la factura de la electricidad en los términos señalados por la normativa. (...) (subrayado de la AEPD).*

#### VIGÉSIMO QUINTO:

Como primer paso, tras la inclusión de datos en el Sistema BOSCO, (...).

Así en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio el MTERD señala:

*“Es por ello por lo que BOSCO, ante los datos incluidos por las COR, (...) replicando los requisitos recogidos en la normativa sectorial. (...)” (subrayado de la AEPD).*

(...) aparece reflejada (casillas de color morado) en el Anexo III, denominado “*Diagrama cálculo Bono Social*”, aportado por el MTERD en respuesta al requerimiento de información formulado por el Inspector, que figura como Anexo 1 a la propuesta de resolución y muestra el flujo de operaciones realizadas por el Sistema BOSCO una vez recibida la información de la COR (comercializadora de referencia).

#### VIGÉSIMO SEXTO:

La tarea de cálculo, realizada por el Sistema BOSCO, determina el cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario del bono social.

En este sentido, el documento denominado “*BOSCO – Comprobación de las condiciones para el otorgamiento del Bono Social Análisis funcional*” (que figura en el Anexo 19 de la Diligencia del Inspector de 2 de junio de 2023), destaca:

(...)

En el Manual denominado “BOSCO-Comprobación de las condiciones para el otorgamiento del Bono Social Manual de Usuario”, (...).

Asimismo, en el escrito del MTERD de 19 de abril de 2023, elaborado en respuesta al requerimiento de información del Inspector, se indica:

(...)

#### VIGÉSIMO SÉPTIMO:

El Anexo III denominado “*Diagrama cálculo Bono Social*”, aportado por el MTERD en respuesta al requerimiento de información formulado por el Inspector, que figura como Anexo 1 a la propuesta de resolución, refleja que cada uno de los recorridos de comprobaciones y cálculos efectuados por el Sistema BOSCO.

Dichos flujos de comprobaciones y cálculos concluyen en una casilla de color azul con una de las siguientes leyendas:

- CUMPLE-Consumidor vulnerable
- CUMPLE- Consumidor vulnerable severo
- CUMPLE-Consumidor vulnerable crisis energética
- NO CUMPLE

El diagrama refleja que las referidas comprobaciones y cálculos se realizan de forma automática y sin intervención humana (Aspecto reconocido por el MTERD en el escrito de 19 de abril de 2023, elaborado en contestación al requerimiento de información del Inspector).

En el escrito de contestación al requerimiento de información formulado por el Inspector el MTERD se hace referencia a dicho diagrama:

*“4.2 Requisito objeto de validación, posibles resultados de la validación, y actuaciones subsecuentes según cada resultado.*

*El detalle de las comprobaciones, así como el flujo de operaciones realizadas por la aplicación BOSCO una vez recibida la información de la comercializador de referencia se especifica en el Anexo III.*

En esa misma página del escrito, una nota al pie de página indica:

*(...)*

El escrito del MTERD de contestación al requerimiento de información formulado por el Inspector continúa con la siguiente explicación del árbol de comprobaciones:

*“Este Anexo III muestra el árbol de comprobaciones que realiza el sistema de información BOSCO:*

*(...)*

Finalmente, en el escrito del MTERD, elaborado en contestación al requerimiento de información del Inspector, se indica que el Sistema BOSCO realiza comprobaciones automatizadas y genera una respuesta de forma automática a la solicitud introducida en el sistema por la COR (comercializadora de referencia) correspondiente.

*“Los datos se introducen (...) que automáticamente genera un número de expediente, para que el remitente pueda luego identificar la consulta y recoger la respuesta que se genera de manera automática una vez la aplicación finaliza las comprobaciones automatizadas y que también está en (...).”* (subrayado de la AEPD).

#### VIGÉSIMO OCTAVO:

El Sistema BOSCO puede generar alguno de los siguientes resultados:

- Cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable.
- Cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable severo.
- No cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable.
- Imposibilidad de cálculo.
- Cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable crisis energética.

En este sentido, en el escrito de alegaciones del MTERD al acuerdo de inicio de fecha 15 de diciembre de 2023 se destaca:

*“BOSCO, según los datos introducidos y las consultas realizadas a las distintas bases de datos de contenido económico, procede a dar un resultado que, como se señala en el acuerdo de inicio (pág. 19), puede ser alguno de los siguientes:*

*- “Cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable”*

- *"Cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable severo"*
- *"No cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable"*
- *"Imposibilidad de cálculo"*
- *"Cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable crisis energética"*

#### VIGÉSIMO NOVENO:

El Sistema BOSCO puede arrojar el resultado de *"Imposibilidad de cálculo"*. Las causas principales son las siguientes:

**(...)**

En este sentido, el escrito del MTERD en contestación al requerimiento de información formulado por el Inspector indica:

*"Tras la consulta, BOSCO realiza los cálculos para determinar el cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario del bono social. Los posibles resultados que obtiene la aplicación para cada unidad familiar son:*

- *Consumidor vulnerable.*
- *Consumidor vulnerable severo.*
- *Consumidor vulnerable crisis energética.*
- *No cumple.*
- *Imposibilidad de cálculo. Esto puede ser debido a:*

**(...)**

Asimismo, se refleja en el Manual denominado "BOSCO-Comprobación de las condiciones de otorgamiento del Bono Social Análisis funcional", que figura en el anexo 19 de la Diligencia Referencias de 2 de junio de 2023, elaborada por el Inspector.

En el referido Manual (página 11) se indica:

#### *"3.2.2.1. Descripción*

*Los posibles resultados devueltos por la aplicación para cada unidad familiar son:*

- *Consumidor vulnerable (tiene derecho a un descuento del 25%)*
- *Consumidor vulnerable severo (tiene derecho a un descuento del 40%)*

- *No cumple*
- *Imposibilidad de cálculo, esto puede ser debido a:*

(...)

#### TRIGÉSIMO:

Si el Sistema BOSCO emite el resultado de *“Imposibilidad de cálculo”* la COR (comercializadora de referencia), de acuerdo con lo previsto en la normativa, ha de rechazar la solicitud del bono social, indicando el motivo de dicho rechazo que ha emitido el Sistema BOSCO.

La Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, prevé en el artículo 6.4:

*“Artículo 6. Mecanismo de comprobación de los requisitos para ser consumidor vulnerable.*

*(...)*

*4. A través de la aplicación telemática implementada, en el plazo máximo de 5 días hábiles, el COR [comercializador de referencia] visualizará el resultado de las comprobaciones realizadas por la misma, tanto para la condición de consumidor vulnerable como para la de vulnerable severo, que se materializará en un campo que indique “CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR VULNERABLE/VULNERABLE SEVERO» o «NO CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR VULNERABLE/VULNERABLE SEVERO”.*

*La aplicación indicará, en su caso, la imposibilidad de realizar dicha comprobación. En este caso, el COR [comercializador de referencia] rechazará la solicitud e indicará expresamente en su comunicación al interesado el motivo de dicho rechazo devuelto por la aplicación.*

*(...)”* (subrayado de la AEPD).

#### TRIGÉSIMO PRIMERO:

Las COR realizan distintas tareas en relación con la tramitación de las solicitudes del bono social (reflejadas en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio de fecha 15 de diciembre de 2023 del MTERD)

Dichas tareas serían básicamente las siguientes:

- Recepción de la solicitud.
- Comprobación de la solicitud.
- En su caso, subsanación de la solicitud del bono social por defectos u omisiones formales y comprobación de lo subsanado (no respecto del resultado emitido por el Sistema BOSCO)
- Consulta del Sistema BOSCO (en relación con la interacción de las COR con el Sistema Bosco la AEPD se remite al contenido de los fundamentos de derecho II, III, IV y VI de esta resolución)
- Comunicación del resultado al interesado.

- En su caso, aplicación del descuento en la factura eléctrica.
- En su caso, comunicación de las causas del rechazo e incumplimiento.
- Tramitación de las reclamaciones.
- Asesoramiento a través del servicio de atención al cliente.

En este sentido, el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio elaborado por el MTERD señala:

*“A los efectos del presente procedimiento sancionador es importante destacar que el TS reconoce, por tanto, la existencia de un sistema específico de gestión y comprobación del bono social por parte de las COR que implica la realización de determinadas tareas de comprobación, tramitación y resolución de las solicitudes del bono social recibidas.*

*(...). Durante la tramitación de este procedimiento de ejecución se han recibido escritos de las COR en las que, como consecuencia de un requerimiento efectuado por la DGPEM, aportan datos de todas las tareas que conlleva la tramitación y gestión de las solicitudes del bono social.*

*Sin perjuicio de las diferencias en los sistemas propios de cada una de estas empresas, todas coinciden en remarcar (...) las tareas que realizan que se pueden resumir para todas ellas en las siguientes: (...).*

#### TRIGÉSIMO SEGUNDO:

La fase de revisión inicial de las solicitudes del bono social, que llevan a cabo las COR, está reglada. Para cada caso de deficiencia en la documentación, la normativa determina qué han de hacer. Por tanto, no deciden las comercializadoras, sino que ejecutan lo que la normativa establece:

Así se refleja en el artículo 6.1 de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

Artículo 6. Mecanismo de comprobación de los requisitos para ser consumidor vulnerable.

*“1. Una vez recibida la solicitud completa del consumidor acompañada de la documentación acreditativa según lo dispuesto en el artículo 2.7, el COR, en el plazo máximo de 5 días hábiles, introducirá en la aplicación telemática disponible en la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los datos correspondientes al consumidor y, en su caso, a los miembros de la unidad de convivencia declarados por el mismo.*

*En el caso de que la solicitud fuera incompleta el comercializador en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la recepción se dirigirá al consumidor*

*indicándole la parte de solicitud incompleta o la documentación acreditativa que le faltase.*

*Transcurrido este plazo de subsanación sin que se hubiera procedido a la misma, en el caso de que no exista un consentimiento expreso por parte del titular o, en su caso, de todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de 14 años y con capacidad de obrar declarados por el solicitante, no se podrá tramitar dicha solicitud. En este caso se le pondrá de manifiesto al solicitante la inadmisión de su solicitud.*

*Transcurrido este plazo de subsanación sin que se hubiera procedido a la misma, en el caso de que existan discrepancias entre la información declarada en la solicitud y los datos que figuran en el/los libro/s de familia y/o o certificado/s de nacimiento y/o certificados/s de matrimonio y/o certificado que acredite la inscripción como pareja de hecho y/o resolución judicial o administrativa que acredite el acogimiento aportado por el solicitante y en el certificado de empadronamiento, el COR rechazará la solicitud e indicará expresamente en su comunicación al interesado el motivo de dicho rechazo.*

(...)"

#### TRIGÉSIMO TERCERO:

Tras consultar en el Sistema BOSCO el resultado, las COR se limitan a trasladar el resultado emitido por dicho Sistema al interesado (solicitante del bono social), sin modificar su contenido.

(...)

#### TRIGÉSIMO CUARTO:

Queda constatado, a través de escritos elaborados por las COR que figuran en el expediente, que quien decide si se cumplen o no los requisitos para la aplicación del bono social es el MTERD (Sistema BOSCO).

Así se refleja en el documento 7, que acompaña al escrito de alegaciones al acuerdo de inicio del MTERD, en el que figura un escrito de *Energía XXI* de fecha 24 de diciembre de 2021 con el siguiente texto:

(...)

#### TRIGÉSIMO QUINTO:

Las reclamaciones relacionadas con el bono social pueden presentarse ante el servicio de atención al cliente de la COR (comercializadora de referencia).

En este sentido la "Guía Informativa para los Consumidores de Electricidad", elaborada por la CNMC en su versión de enero de 2022, destinada a informar a los consumidores de electricidad sobre distintos aspectos relativos al funcionamiento del mercado eléctrico, (la URL de acceso a la misma figura en la página 22 del escrito de alegaciones al acuerdo de inicio elaborado por el MTERD) en su apartado 10 denominado "Dónde informarse o formular una reclamación" indica:

*“Para presentar una reclamación deberá dirigirse al servicio de atención al cliente de su comercializador. Al respecto, el artículo 46.1.n) de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, exige a las comercializadoras de electricidad informar a sus clientes sobre sus derechos respecto de las vías de solución de conflictos de que disponen en caso de litigio. Para ello, deberán disponer de un servicio de atención a sus quejas, reclamaciones, solicitudes de información o comunicaciones de cualquier incidencia en relación al servicio contratado u ofertado, poniendo a su disposición una dirección postal, un servicio de atención telefónica y un número de teléfono, ambos gratuitos, y un número de fax o una dirección de correo electrónico al que los mismos puedan dirigirse directamente.*

*Acceda aquí al listado completo de las empresas comercializadoras donde podrá encontrar el teléfono gratuito de cada comercializadora.” (el subrayado es de la AEPD).*

#### TRIGÉSIMO SEXTO:

En caso de discrepancias relativas a la acreditación de los requisitos o a la aplicación del bono social, los interesados (los consumidores) podrán reclamar ante los servicios de consumo correspondientes (autonómicos o locales).

El apartado 8 del artículo 9 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, que regula la aplicación del bono social, dispone lo siguiente:

*“8. En caso de discrepancias en la aplicación del bono social, los consumidores podrán reclamar ante los servicios de consumo correspondientes, en los términos que establezca la normativa de defensa de los consumidores.”* (el subrayado es de la AEPD).

En este mismo sentido, el apartado 2 del artículo 8 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, que regula la comprobación de los requisitos para la aplicación del bono social, prevé:

*“Si existieran discrepancias tanto en la acreditación de requisitos como en la aplicación del bono social, los consumidores podrán reclamar ante los servicios de consumo correspondientes, en los términos que establezca la normativa de defensa de los consumidores. En caso de que se estimase la correspondiente reclamación, los comercializadores de referencia deberán otorgar el bono social en los términos que señalen los servicios de consumo correspondientes.*

*Para la resolución de reclamaciones sobre incidencias relativas a la acreditación de requisitos del bono social podrán requerirse otros certificados o documentación adicionales al solicitante del bono social.”* (el subrayado es de la AEPD).

Asimismo, el apartado 1 del artículo 6 de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la

figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, establece:

*“En caso de que existan discrepancias tanto en la acreditación de los requisitos como en la aplicación del bono social, los consumidores podrán reclamar ante los servicios de consumo correspondientes, en los términos que establezca la normativa de defensa de los consumidores.”* (el subrayado es de la AEPD).

#### TRIGÉSIMO SÉPTIMO:

Se ha constatado, a través de documentación aportada por el MTERD que forma parte del expediente que, si los servicios de consumo, al objeto de poder resolver las reclamaciones del bono social que reciben, consideran necesaria más información, se dirigen al MTERD solicitando informe sobre la procedencia de aplicar el bono social o los motivos que han llevado a denegar la solicitud del bono social.

Así se refleja en el Justificante de salida de fecha 2 de junio de 2022 que figura en el documento 7 que acompaña al escrito de alegaciones al acuerdo de inicio del MTERD.

El referido justificante acompaña a una petición de informe procedente del Registro Auxiliar del Servicio de Consumo de Ferrol dirigido a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el mismo se indica:

*“Asunto: BONO SOCIAL, S/ REAL DECRETO 897/2017, DE 6 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA EL CONSUMIDOR VULNERABLE TRASLADO DE RECLAMACION: (...)”*

*Expone: ANTE LA IMPOSIBILIDAD DEL IGCC [Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia] DE COMPROBAR LA RAZÓN DE SU DENEGACIÓN, A PESAR DE HABER SIDO DESIGNADO COMO ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS*

*Solicita: EMITAN INFORME MOTIVADO Y JUSTIFICADO POR PARTE DE ESE ORGANISMO RESPECTO A LA PROCEDENCIA O NO DEL BONO SOCIAL”* (Subrayado de la AEPD).

En el escrito del Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia de fecha 23 de mayo de 2022 se indica:

*“Recibidas en este organismo las siguientes reclamaciones relativas al bono social y ante de la imposibilidad del Instituto Galego del Consumo y de la Competencia de comprobar la razón de su denegación, a pesar de haber sido designado como órgano competente para resolver las discrepancias, se le remiten las reclamaciones con su documentación para que se emita informe motivado y justificado por parte de ese organismo respecto a la procedencia o no del bono social.”* (subrayado de la AEPD).

Asimismo, se refleja en el escrito del Servicio Provincial de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón de fecha 12 de enero de 2022, que figura en el

documento 7, que acompaña al escrito de alegaciones al acuerdo de inicio del MTERD, en el que se indica:

*“Habiéndose recibido la reclamación de D<sup>a</sup> (...) en la que se manifiesta que se le ha denegado el bono social por no reunir los requisitos establecidos en el artículo 3 del R.D. 897/2017 de 6 de octubre y considerando que la interesada formula su discrepancia, que ha de ser resuelta por esta unidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.8 del citado real decreto; se solicita a la unidad competente de ese Ministerio, un informe complementario en el que se concreten y detallen los datos que han sido tenidos en cuenta a la hora de denegar la solicitud de la interesada.”*

*Habida cuenta que, según los datos aportados por la interesada, ésta cumpliría los requisitos exigidos para la concesión del citado bono; este órgano, en el caso de no recibir respuesta de ese Ministerio, en el plazo de un mes, procederá a resolver de acuerdo a la documentación obrante.”* (subrayado de la AEPD).

#### TRIGÉSIMO OCTAVO:

En la fase de investigación de este expediente sancionador, se constató que el MTERD no había realizado una EIPD en relación con la tramitación de las solicitudes del bono social y el Sistema BOSCO.

En el requerimiento de información de fecha 14 de marzo de 2023 formulado por el Inspector se indicaba:

*“En el marco de las actuaciones practicadas por la Subdirección General de Inspección de Datos con objeto de aclarar ciertos hechos de los cuales ha tenido conocimiento esta Agencia Española de Protección de Datos, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 58.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (en adelante RGPD), el art. 67 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), y el art. 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), se solicita que en el plazo de quince días hábiles presente la siguiente información en relación con la tramitación de las solicitudes del bono social:”*

*(...)*

*9. En su caso, “Evaluación de impacto relativa a la protección de datos” efectuada en relación con la tramitación de las solicitudes del bono social.”* (el subrayado es de la AEPD).

En el escrito de fecha 19 de abril de 2023, elaborado en contestación al requerimiento de información del Inspector, el MTERD indicaba:

*“El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos o RGPD) indica en el apartado primero de su artículo 35 de Evaluación de impacto que:*

*“1. Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales.”*

*Teniendo en cuenta que el Análisis de Riesgos sobre el tratamiento de datos personales para la aplicación BOSCO tiene como resultado que el riesgo es “medio”, no procede efectuar una Evaluación de impacto relativa a la protección de datos en el caso de la aplicación BOSCO y la gestión de los expedientes del bono social.” (subrayado de la AEPD).*

#### TRIGÉSIMO NOVENO:

En el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio de 15 de diciembre de 2023 el MTERD manifestó que consideraba necesario realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD).

*“En el acuerdo de inicio, la AEPD concluye que en el asunto objeto del presente procedimiento sancionador que es la gestión de las solicitudes del bono social, se considera injustificado la ausencia de un análisis de riesgos “de conformidad con lo señalado artículo 35.2 y con el listado citado, elaborado y publicado por la AEPD de conformidad con lo establecido en el artículo 34.4 del RGPD”. Por lo que, según concluye “resulta obligatorio realizar una EIPD y ello con independencia del posible resultado que arroje un análisis de riesgos realizado o de cualquier otra consideración, estimación o cálculo que se realice”.*

*En el acuerdo de inicio se menciona, además, que “En este sentido, el RGPD requiere que los responsables del tratamiento apliquen medidas adecuadas para garantizar y poder demostrar el cumplimiento de dicho reglamento, teniendo en cuenta entre otros, “los riesgos de diversas probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas” (art. 24). Por tanto, la obligación de los responsables del tratamiento de llevar a cabo una EIPD en determinadas circunstancias debe entenderse en el contexto de su obligación general de gestionar adecuadamente los riesgos derivados del tratamiento de datos personales. Se trata de un enfoque basado en el riesgo y los responsables deben evaluar continuamente los riesgos creados por sus actividades de tratamiento a fin de identificar cuándo es probable que un tipo de tratamiento entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.”*

*Es por ello por lo que, a la vista de estas consideraciones realizadas por la AEPD, y con el fin de dotar a la regulación del bono social dirigida a proteger a los consumidores vulnerables dentro del mercado interior de la electricidad de las mayores garantías posibles y de aumentar las cautelas sobre el proceso de gestión del bono social en la parte correspondiente a este Ministerio y, en concreto, sobre todo el entorno de BOSCO, teniendo en cuenta el elevado*

*número de solicitudes, tipología de datos a consultar, datos del estado civil y de afiliación (parentesco, parejas de hecho, acogimiento, etc), de discapacidad, de personas que acceden a servicios sociales, de personas perceptoras del ingreso mínimo vital, de pensionistas que perciben la pensión mínima, de víctimas de terrorismo y víctimas de violencia de género, datos relativos a condenas o infracciones penales, así como datos de sus descendientes y personas que estén bajo su guardia y custodia y de las que convivan conformando una unidad de convivencia, y todo ello a través de acceso y consulta a diferentes registros de bases de datos de diferentes responsables de tratamiento, se comparte la conclusión de que resultaría necesario realizar una EIPD. (el subrayado es de la AEPD).*

Asimismo, en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio de fecha 15 de diciembre de 2023, el MTERD indicó:

*“En cuanto al posible incumplimiento del artículo 35 del RGPD, tal y como ya se ha señalado en el presente escrito, se considera necesario la realización de la EIPD” (el subrayado es de la AEPD).*

#### CUADRAGÉSIMO:

El MTERD reconoce que la tramitación de las solicitudes del bono social implica:

- El tratamiento de datos de un elevado número de solicitudes.
- El acceso y consulta a diferentes registros de bases de datos de diferentes responsables de tratamiento (AEAT o, en el caso del País Vasco o de Navarra en el órgano de gestión de la Hacienda Foral correspondiente, que contenga información sobre rentas y Seguridad Social).
- La consulta de datos relativos al estado civil y la filiación (parentesco, parejas de hecho, acogimiento, etc).
- El tratamiento de datos personales de menores.
- El tratamiento de datos personales de pensionistas que perciben la pensión mínima.
- El tratamiento de datos relativos a los grados de discapacidad de la persona solicitante o de otra persona física miembro de la unidad de convivencia.
- El tratamiento de datos de personas que acceden a los servicios sociales, así como de personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
- El tratamiento de datos relativos a condenas o infracciones penales (en los supuestos de las víctimas de terrorismo o víctimas de violencia de género).

En relación con esta cuestión, en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio de 15 de diciembre de 2023, el MTERD señala:

*“En el acuerdo de inicio, la AEPD concluye que en el asunto objeto del presente procedimiento sancionador que es la gestión de las solicitudes del bono social, se considera injustificado la ausencia de un análisis de riesgos “de conformidad con lo señalado artículo 35.2 y con el listado citado, elaborado y publicado por la*

*AEPD de conformidad con lo establecido en el artículo 34.4 del RGPD". Por lo que, según concluye "resulta obligatorio realizar una EIPD y ello con independencia del posible resultado que arroje un análisis de riesgos realizado o de cualquier otra consideración, estimación o cálculo que se realice".*

*En el acuerdo de inicio se menciona, además, que "En este sentido, el RGPD requiere que los responsables del tratamiento apliquen medidas adecuadas para garantizar y poder demostrar el cumplimiento de dicho reglamento, teniendo en cuenta entre otros, "los riesgos de diversas probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas" (art. 24). Por tanto, la obligación de los responsables del tratamiento de llevar a cabo una EIPD en determinadas circunstancias debe entenderse en el contexto de su obligación general de gestionar adecuadamente los riesgos derivados del tratamiento de datos personales. Se trata de un enfoque basado en el riesgo y los responsables deben evaluar continuamente los riesgos creados por sus actividades de tratamiento a fin de identificar cuándo es probable que un tipo de tratamiento entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas."*

*Es por ello por lo que, a la vista de estas consideraciones realizadas por la AEPD, y con el fin de dotar a la regulación del bono social dirigida a proteger a los consumidores vulnerables dentro del mercado interior de la electricidad de las mayores garantías posibles y de aumentar las cautelas sobre el proceso de gestión del bono social en la parte correspondiente a este Ministerio y, en concreto, sobre todo el entorno de BOSCO, teniendo en cuenta el elevado número de solicitudes, tipología de datos a consultar, datos del estado civil y de afiliación (parentesco, parejas de hecho, acogimiento, etc), de discapacidad, de personas que acceden a servicios sociales, de personas perceptoras del ingreso mínimo vital, de pensionistas que perciben la pensión mínima, de víctimas de terrorismo y víctimas de violencia de género, datos relativos a condenas o infracciones penales, así como datos de sus descendientes y personas que estén bajo su guardia y custodia y de las que convivan conformando una unidad de convivencia, y todo ello a través de acceso y consulta a diferentes registros de bases de datos de diferentes responsables de tratamiento, se comparte la conclusión de que resultaría necesario realizar una EIPD. (el subrayado es de la AEPD).*

#### CUADRAGÉSIMO PRIMERO:

Elevado número de solicitudes del bono social tramitadas por el MTERD:

Según datos facilitados por dicho Departamento Ministerial en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio de fecha 15 de diciembre de 2023, a fecha de septiembre de 2023 se había resuelto el siguiente número de solicitudes:

(...)

En relación con el DOCUMENTO 12 denominado "DOCUMENTO 12 Datos bono social 20\_11-26\_11 (1)", aportado por el MTERD junto con el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio), el MTERD afirma en su escrito de alegaciones al acuerdo de inicio señala:

*“Desde el punto de vista regulatorio del bono social y debido al excepcionalmente elevado número de solicitudes para la aplicación de este descuento (se aporta como DOCUMENTO 12 los datos de noviembre de 2023 de los que se concluye el número de beneficiarios del bono total de **\*\*\*CANTIDAD.2**. Se han producido **\*\*\*CANTIDAD.3** renovaciones automáticas, de modo que el total acumulado de este tipo de renovaciones ya asciende a **\*\*\*CANTIDAD.4**) y el tipo de datos que se tenían que consultar (principalmente, declaraciones de la renta y pensiones), con la finalidad de facilitar su aplicación, aumentar su alcance e implantar cautelas y garantías necesarias, se consideró necesario el desarrollo de una herramienta de consulta como BOSCO.”*

Se refleja dicha información en la siguiente tabla:

(...)

#### CUADRAGÉSIMO SEGUNDO:

El análisis de riesgo relativo al Sistema BOSCO, elaborado por el MTERD (Anexo V Análisis de Riesgos BONO SOCIAL, aportado en contestación al requerimiento de información del Inspector), concluye un riesgo (...) para dicho Sistema.

(...)

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

#### I Competencia

De acuerdo con los poderes que el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), otorga a cada autoridad de control y según lo establecido en los artículos 47, 48.1, 64.2 y 68.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), es competente para iniciar y resolver este procedimiento la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.

Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: *“Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos.”*

### II Bono social y funcionamiento del Sistema BOSCO

#### 1 Bono social

En primer lugar, resulta necesario analizar en qué consiste el bono social y el Sistema BOSCO, partiendo de la información facilitada por el MTERD, tanto en su escrito de fecha 19 de abril de 2023, elaborado en contestación al requerimiento de información del Inspector de fecha 14 de marzo de 2023, como en su escrito de alegaciones al acuerdo de inicio de fecha 15 de diciembre de 2023:

El MTERD destaca que la obligación de servicio público impuesta por el bono social consta de dos elementos:

- El descuento en el precio de la electricidad suministrada a determinados consumidores vulnerables (hecho probado primero).
- La aportación financiera destinada a cubrir el coste de dicho descuento.

El bono social se creó en el año 2009. No se trata de una ayuda directa (como el bono térmico), tampoco es una subvención o una transferencia de bonos. El bono social es un descuento en la factura de la electricidad que se impone a determinadas empresas, denominadas comercializadoras de referencia (las COR), para que ofrezcan el descuento regulado en la factura, en una cuantía determinada, a una serie de colectivos (hechos probados segundo, tercero y cuarto).

Los colectivos beneficiarios del bono social se han ido modificando a lo largo del tiempo, si bien siempre se han denominado consumidores vulnerables (hecho probado quinto):

En un primer momento, el descuento se ofrecía a determinados colectivos sin tener en consideración el nivel de renta.

La aprobación del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, tuvo como consecuencia importantes cambios en el bono social:

- Se modificó la definición de consumidores vulnerables, ampliándola para incluir a los suministros esenciales (haciendo referencia la vulnerabilidad a la renta).
- Se modificó el esquema de financiación.

Por tanto, como consecuencia de esta relevante modificación normativa, se incluyó el criterio de la renta en la tramitación del bono social (hecho probado noveno).

En la implantación de la gestión del bono social, conforme a la regulación contenida en el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, se adoptaron una serie de cautelas:

- La acreditación de las circunstancias especiales, que versaban sobre las condiciones de víctimas de violencia de género, terrorismo y discapacidad, se hacían de forma indirecta (las COR sólo eran receptoras de un certificado de los servicios sociales autonómicos que acreditaba la existencia de dichas circunstancias). Hecho probado decimoséptimo
- Las COR no tenían acceso directo a los datos de renta de los consumidores y de los miembros de la unidad de convivencia (hecho probado decimosexto).

En dicho contexto, se consideró necesaria la creación de una herramienta (Sistema BOSCO) que cumpliera con varios objetivos (hecho probado décimo):

- Facilitara la gestión del bono social a las COR y a los consumidores.
- Sustituyera la presentación de las declaraciones de la renta ante las COR.
- Sustituyera la presentación de las certificaciones de la Seguridad Social.
- Contemplara todos los posibles umbrales de la normativa.

Resulta necesario tener en cuenta que la regulación del bono social asocia, por regla general, la figura del consumidor vulnerable a determinados umbrales de renta referenciados al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, hechos probados sexto y séptimo). Se firmó un convenio de colaboración entre el MTERD y la AEAT para la cesión de información de carácter tributario destinada a la tramitación del bono social (hecho probado decimoctavo).

El Sistema BOSCO tuvo una implantación gradual, las Haciendas Forales se incorporaron con posterioridad.

El sistema del Bono social, a partir del año 2017, ha estado caracterizado por un marco regulatorio cambiante, con numerosas novedades, tal y como indica el MTERD en su escrito de alegaciones al acuerdo de inicio:

*“El nuevo sistema de bono social supuso un cambio relevante en la gestión de este por las COR. Así, el Real Decreto 897/2017 supuso el inicio del nuevo mecanismo del bono social, no obstante, se han adoptado distintas disposiciones que han incidido en el bono social y su gestión:*

- *Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.*
- *Orden ETU/361/2018, de 6 de abril, por la que se modifican los formularios de solicitud del bono social previstos en el anexo I de la Orden ETU/943/2017 y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.*
- *Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que establece la imposibilidad de suspender el suministro de determinados clientes acogidos al bono social.*
- *Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que establece una nueva categoría en bono social de vulnerables con una duración inicial de 6 meses.*

- Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. Se crea la categoría de bono social de vulnerables COVID, cuyos beneficiarios son trabajadores en situación de desempleo, ERTE y empresarios con reducción de jornada por motivo de cuidados, inicialmente de aplicación hasta el 30 de junio 2021 y posteriormente prorrogado en diversas ocasiones.
- Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. Prohibición del corte de suministro de electricidad y gas a clientes domésticos vulnerables (beneficiarios del bono social) durante el estado alarma, desde el 22 de diciembre de 2021 hasta el 9 de mayo de 2021 y prorrogado en diversas ocasiones.
- Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. Creación del Suministro Mínimo Vital para clientes vulnerables en situación de impago. Se amplía en 6 meses (adicionales a los 4 existentes) el periodo de pago, durante los cuales no se podrá interrumpir el suministro y la potencia quedará reducida a 3,5 kW para aquellos clientes con potencia superior.
- Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural. Ampliación de los descuentos del bono social desde el 27 de octubre de 2021 al 31 de marzo del 2022, del 25% al 60% para vulnerables y del 40 al 70% para vulnerables severos. Posteriormente, el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, prorrogó estos descuentos hasta el 30 de abril de 2022. Por su parte, el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, prorrogó hasta el 30 de junio de 2022 los citados descuentos y el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, hizo lo propio hasta el 31 de diciembre de 2022.
- Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía. Ampliación de los descuentos del bono social desde el 20 de octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, del 60% al 65% para consumidores vulnerables y del 70% al 80% para consumidores vulnerables severos.

*Este nuevo sistema supuso un cambio de paradigma en la gestión y tramitación de las solicitudes del bono social ya que las COR debían implementar toda una*

*serie de cambios para hacer frente a las novedades regulatorias y dar respuesta a esas solicitudes en los términos y condiciones señalados en la normativa.”*

## 2 Funcionamiento del Sistema BOSCO

El siguiente esquema, extraído del documento denominado “(...) entre las comercializadoras de referencia y el sistema de información de MINETAD encargado de supervisar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento del bono social” refleja el funcionamiento del Sistema Bosco (Documento 11, aportado por el MTERD junto con el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio y hecho probado vigésimo).

(...)

Dicho esquema refleja lo siguiente:

1. Las COR introducen en el Sistema BOSCO datos personales relativos al consumidor que solicita el bono social y, en su caso, otros miembros de la unidad de convivencia, en un (...). (el MTERD, en su condición de responsable del tratamiento, determina qué datos han de introducir en el sistema, hecho probado vigésimo segundo).
2. El Sistema BOSCO consulta los niveles de renta para cada miembro de la unidad de convivencia en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o, en el caso del País Vasco o de Navarra, en el órgano de gestión de la Hacienda Foral correspondiente, que contenga información sobre rentas. También puede, en caso de ser necesario, consultar datos que figuran en la Seguridad Social.
3. El Sistema BOSCO efectuará cálculos de concesión del bono social a partir de los datos obtenidos en dichas consultas e incorporará al sistema el resultado obtenido por la unidad de convivencia.

Según destaca el MTERD en su escrito de alegaciones, los resultados generados por el Sistema BOSCO pueden ser los siguientes (hecho probado vigésimo octavo):

- Cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable.
  - Cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable severo.
  - No cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable.
  - Imposibilidad de cálculo.
  - Cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable crisis energética.
4. Las COR consultan en el Sistema BOSCO el resultado para ver si la unidad de convivencia cumple las condiciones para la aplicación del bono social.
  5. Posteriormente, las COR trasladan el resultado a los consumidores que han solicitado el bono social.

### III Tratamiento de datos personales por parte del MTERD

#### 1 Definiciones:

El artículo 4 “Definiciones” del RGPD define los siguientes términos a efectos del RGPD:

*“1) «datos personales»: toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;”*

*“2) «tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;”*

*“7) «responsable del tratamiento» o «responsable»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros;”*

#### 2. El MTERD es el responsable del tratamiento de datos personales a través del Sistema BOSCO:

En el presente caso, tal y como se ha expuesto en el Antecedente Tercero, la tramitación del Bono Social que realiza el Sistema BOSCO constituye un tratamiento de datos personales de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 del RGPD, toda vez que el MTERD a través de dicho Sistema realiza, entre otros tratamientos, la recogida, registro, organización, conservación, consulta, verificación, acceso, utilización, etc de los siguientes datos personales de personas físicas: nombre, apellidos, NIF/NIE, domicilio, datos de contacto, datos de salud, datos económicos, datos socio-familiares, etc (hechos probados duodécimo y cuadragésimo).

El MTERD realiza esta actividad en su condición de responsable del tratamiento, dado que es quien determina los fines y medios de tal actividad, en virtud del artículo 4.7 del RGPD. Así lo reconoce el propio MTERD en el escrito de 19 de abril de 2003, elaborado en contestación al requerimiento de información del Inspector (hecho probado decimoquinto):

“Conforme a la normativa descrita en el anterior punto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es responsable del tratamiento de datos que se realiza mediante la aplicación BOSCO.” (subrayado de la AEPD).

Por otra parte, los siguientes elementos muestran que el MTERD es el responsable del tratamiento de datos que realiza el Sistema BOSCO (hecho probado décimoquinto). Como puede observarse el citado Departamento es responsable de su creación, actualización, mantenimiento y gestión:

1. El Sistema BOSCO ha sido creado por el actualmente denominado MTERD.
2. Actualmente se encuentra alojado en la Sede Electrónica de dicho Departamento Ministerial (hecho probado undécimo).
3. En el Anexo IV RAT BOSCO (Registro de Actividades de Tratamiento del Sistema BOSCO), aportado por el MTERD en contestación al requerimiento formulado por el Inspector, incluye información relativa al Bono Social Eléctrico. En la misma identifica como responsable del tratamiento al MTERD, con la siguiente redacción:

*“Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dirección General de Política Energética y Minas (**\*\*\*EMAIL.2**)”*

4. El MTERD administra y gestiona el Sistema BOSCO.
5. El MTERD elabora y modifica los códigos de observaciones que aportan información a las COR sobre las causas que generan cada una de las causas de denegación el bono social por parte del Sistema BOSCO, para que estas puedan trasladar la información a los interesados (consumidores que han solicitado el bono social):
6. La actuación del MTERD como responsable del tratamiento también se refleja en el contenido del documento denominado “(...) entre las comercializadoras de referencia y el sistema de información de MINETAD encargado de supervisar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento del bono social” (Documento 11, aportado por el MTERD junto a su escrito de alegaciones al acuerdo de inicio):

En la portada de dicho documento figura que ha sido elaborado por la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital (actualmente el MTERD).

En el cuadro que figura en el apartado 1 denominado “Control de versiones” se indica que el autor de tres de las cuatro versiones ha sido MINETAD (actualmente el MTERD).

En el apartado 2 denominado “Contexto general” figura una captura de imagen del formulario de solicitud, al que se tiene acceso a través de la Sede Electrónica del MINETAD (actualmente el MTERD).

En el apartado 6 denominado “Soporte técnico a usuarios (CAU)” se señala:

*“Se ofrece soporte técnico a las comercializadoras de referencia a través del **\*\*\*EMAIL.3**”*

También se muestra en el Manual de Usuario (...). Dicho documento denominado “BOSCO – Comprobación de las condiciones para el otorgamiento del Bono Social” tiene el membrete de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital (actualmente el MTERD).

En la tercera página de dicho manual se indica lo siguiente:

*“Ejerciendo sus funciones, la SGTIC [Subdirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital] ha elaborado el presente documento de licitación para atender las necesidades de la Secretaría de Estado de Energía descritas en el apartado siguiente.”*

### 3. En el caso examinado en este expediente se produce una cadena de tratamientos:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en Sentencias como la dictada en el asunto del diario oficial belga, de 11 de enero de 2024, en el asunto C-231/22, trató y analizó un supuesto en el que existía una “cadena de tratamientos”, y no una “responsabilidad acumulativa” o “corresponsabilidad”.

En la referida Sentencia, el TJUE consideró que el diario oficial belga era el único responsable del cumplimiento de los principios contemplados en el artículo 5 del RGPD en lo que atañía a las operaciones de tratamiento de datos personales que debía realizar en virtud del Derecho nacional.

Por tanto, una cadena de tratamientos estaría compuesta por responsables sucesivos independientes, siendo, cada uno de ellos, responsable de las operaciones de tratamiento que realiza.

En este mismo sentido, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de julio de 2019 en el asunto Fashion ID, C-40/17, ECLI:EU:2018:1039, establece en su apartado 74 que “ (...) En cambio, y sin perjuicio de una eventual responsabilidad civil prevista en el Derecho nacional al respecto, dicha persona física o jurídica no puede ser considerada responsable, en el sentido de dicha disposición, de las operaciones anteriores o posteriores de la cadena de tratamiento respecto de las que no determine los fines ni los medios”, destacando, una vez más, que las cadenas de tratamientos estarían compuestas por responsables sucesivos independientes.

Durante la tramitación de una solicitud de bono social se produce una cadena de tratamientos en la que intervienen las COR y el MTERD (Sistema BOSCO):

| INTERVINIENTE<br>(RESPONSABLE) | CONTENIDO DE LA INTERVENCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Las COR</b>                 | <p>1.Recepción de solicitudes, revisión de las mismas a fin de verificar que incluyen la documentación necesaria y, en su caso, subsanación. Los datos personales figuran en bases de datos creadas y gestionadas por la COR (comercializadora de referencia) correspondiente.</p> <p>2.Introducir los datos del solicitante y de los miembros de la unidad de convivencia en el Sistema BOSCO de acuerdo con la plantilla de los datos elaborada por el MTERD (hecho probado vigésimo segundo).</p> |
| <b>MTERD (Sistema BOSCO)</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (...).</li> <li>• Consulta datos en la AEAT o, en el caso del País Vasco y Navarra, del órgano de gestión de la Hacienda Foral correspondiente, que contengan información sobre rentas y, en su caso, en la Seguridad Social.</li> <li>• Efectúa cálculos</li> <li>• Determina si el solicitante cumple o no los requisitos del bono social (Decisión)</li> </ul>                                                                                           |
| <b>Las COR</b>                 | <p>Consultan el resultado en el Sistema BOSCO y lo trasladan al solicitante. (La documentación relativa al traslado al solicitante también figura en bases de datos personales creadas y gestionadas por la COR (comercializadora de referencia) correspondiente).</p>                                                                                                                                                                                                                               |

Como puede observarse:

En un primer momento intervienen las COR (reciben de la solicitud, la revisan y, en su caso, tramitan la subsanación, asimismo introducen los datos en el Sistema BOSCO)

A continuación, interviene el MTERD (Sistema BOSCO) ((...), consulta de datos en la AEAT y, en su caso, en la Seguridad Social, efectúa cálculos y emite un resultado sobre si el solicitante cumple o no los requisitos del bono social).

Por último, vuelven a intervenir las COR (consultan el resultado que ha emitido el Sistema BOSCO y lo trasladan al solicitante, sin modificar su contenido).

Por tanto, habría dos responsables del tratamiento diferentes (las COR y el MTERD) que efectuarían tratamientos de datos en las distintas fases del proceso.

En el caso de reclamación por parte del interesado, habría una intervención posterior bien por parte de las COR o bien por parte de los servicios de consumo:

| INTERVINIENTE                                       | CONTENIDO DE LA INTERVENCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Las COR</b>                                      | <p>Atención de reclamaciones por parte de los solicitantes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intervienen en fase de revisión (la decisión ya ha sido tomada)</li> <li>• Revisan la solicitud y podrían reconocer al solicitante el bono social</li> </ul> <p>La documentación relativa a la tramitación de las reclamaciones figura en bases de datos personales creadas y gestionadas por la COR (comercializadora de referencia) correspondiente.</p> |
| <b>Servicios de Consumo (autonómicos y locales)</b> | <p>Atención de reclamaciones por parte de los solicitantes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intervienen en fase de revisión (la decisión ya ha sido tomada)</li> <li>• Revisan la solicitud y podrían reconocer al solicitante el bono social</li> </ul> <p>La documentación relativa a la tramitación de las reclamaciones figura en bases de datos personales creadas y gestionadas por los servicios de consumo.</p>                                |

Como puede observarse, se trata de responsables sucesivos independientes (las COR, el MTERD (Sistema BOSCO), y si, posteriormente, se presenta una reclamación, (las COR o los servicios de consumo) que, conforme a la jurisprudencia del TJUE, serían responsables, cada uno de ellos, de las operaciones de tratamiento que realizan.

#### IV Decisión individual automatizada:

## 1. Regulación prevista en el artículo 22 del RGPD:

El artículo 22 del RGPD, relativo a las “Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles”, establece lo siguiente:

*1. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.*

*2. El apartado 1 no se aplicará si la decisión:*

*a) es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento;*

*b) está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, o*

*c) se basa en el consentimiento explícito del interesado.*

*3. En los casos a que se refiere el apartado 2, letras a) y c), el responsable del tratamiento adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, como mínimo el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.*

*4. Las decisiones a que se refiere el apartado 2 no se basarán en las categorías especiales de datos personales contempladas en el artículo 9, apartado 1, salvo que se aplique el artículo 9, apartado 2, letra a) o g), y se hayan tomado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado.”*

## 2. Considerando 71 del RGPD:

Asimismo, el RGPD, en su Considerando 71 indica:

*“El interesado debe tener derecho a no ser objeto de una decisión, que puede incluir una medida, que evalúe aspectos personales relativos a él, y que se base únicamente en el tratamiento automatizado y produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar, como la denegación automática de una solicitud de crédito en línea o los servicios de contratación en red en los que no medie intervención humana alguna. Este tipo de tratamiento incluye la elaboración de perfiles consistente en cualquier forma de tratamiento automatizado de los datos personales que evalúe aspectos personales relativos a una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relacionados con el rendimiento en el trabajo, la situación económica, la salud, las preferencias o intereses personales, la fiabilidad o el comportamiento, la*

*situación o los movimientos del interesado, en la medida en que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. Sin embargo, se deben permitir las decisiones basadas en tal tratamiento, incluida la elaboración de perfiles, si lo autoriza expresamente el Derecho de la Unión o de los Estados miembros aplicable al responsable del tratamiento, incluso con fines de control y prevención del fraude y la evasión fiscal, realizada de conformidad con las reglamentaciones, normas y recomendaciones de las instituciones de la Unión o de los órganos de supervisión nacionales y para garantizar la seguridad y la fiabilidad de un servicio prestado por el responsable del tratamiento, o necesario para la conclusión o ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento, o en los casos en los que el interesado haya dado su consentimiento explícito. En cualquier caso, dicho tratamiento debe estar sujeto a las garantías apropiadas, entre las que se deben incluir la información específica al interesado y el derecho a obtener intervención humana, a expresar su punto de vista, a recibir una explicación de la decisión tomada después de tal evaluación y a impugnar la decisión. Tal medida no debe afectar a un menor.*

*A fin de garantizar un tratamiento leal y transparente respecto del interesado, teniendo en cuenta las circunstancias y contexto específicos en los que se tratan los datos personales, el responsable del tratamiento debe utilizar procedimientos matemáticos o estadísticos adecuados para la elaboración de perfiles, aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar, en particular, que se corrigen los factores que introducen inexactitudes en los datos personales y se reduce al máximo el riesgo de error, asegurar los datos personales de forma que se tengan en cuenta los posibles riesgos para los intereses y derechos del interesado e impedir, entre otras cosas, efectos discriminatorios en las personas físicas por motivos de raza u origen étnico, opiniones políticas, religión o creencias, afiliación sindical, condición genética o estado de salud u orientación sexual, o tratamiento que dé lugar a medidas que produzcan tal efecto. Las decisiones automatizadas y la elaboración de perfiles sobre la base de categorías particulares de datos personales únicamente deben permitirse en condiciones específicas.” (el subrayado es de la AEPD).*

### 3. STJUE de 7 de diciembre de 2023, en el asunto C-634/21 relativa a las decisiones individuales automatizadas:

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante STJUE) de 7 de diciembre de 2023, en el asunto C-634/21 analiza el contenido del artículo 22 del RGPD relativo a las decisiones basadas en tratamientos automatizados de datos personales o decisiones automatizadas.

La STJUE de 7 de diciembre de 2023 (asunto C-634/21) destaca que los “requisitos más estrictos para la licitud de una toma de decisiones automatizada (...) se explican por la finalidad que persigue el artículo 22 del RGPD, que consiste en proteger a las personas contra los riesgos específicos para sus derechos y libertades que supone el tratamiento automatizado de datos personales, incluida la elaboración de perfiles”.

No obstante, antes de comenzar a analizar los requisitos acumulativos indicados en la referida Sentencia, resulta necesario destacar que la misma confirma que el artículo 22.1 del RGPD establece una prohibición de principio, cuya inobservancia no necesita ser invocada de forma proactiva por parte del interesado:

“52.

*A este respecto, es preciso subrayar que, tal como ha señalado el Abogado General en el punto 31 de sus conclusiones, el artículo 22, apartado 1, del RGPD (LCEur 2016, 605) consagra un «derecho» del interesado a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. Dicha disposición establece una prohibición de principio cuya inobservancia no necesita ser invocada proactivamente por el interesado.”* (subrayado de la AEPD).

### 3.1. Requisitos acumulativos:

La mencionada STJUE de 7 de diciembre de 2023 (asunto C-634/21), destaca que la aplicabilidad del artículo 22.1 del RGPD, relativo a decisiones automatizadas, está sujeta a la concurrencia de tres requisitos acumulativos:

*“42 A tenor del artículo 22, apartado 1, del RGPD, todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o lo afecte significativamente de modo similar.*

*43 Por lo tanto, la aplicabilidad de esta disposición está sujeta a tres requisitos acumulativos, a saber, en primer término, debe existir una «decisión»; en segundo término, dicha decisión debe estar «basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles», y, en tercer término, debe producir «efectos jurídicos [que afecten al interesado]» o que lo afecten «significativamente de modo similar».*

En consecuencia, han de concurrir los tres requisitos acumulativos:

1. Debe existir una decisión.
2. Dicha decisión debe estar basada únicamente en el tratamiento automatizado.
3. Debe producir efectos jurídicos que afecten al interesado o que lo afecten significativamente de modo similar.

En relación con el primer requisito (existencia de una decisión), la STJUE de 7 de diciembre de 2023 (asunto C-634/21) indica:

*44 Por lo que respecta, en primer término, al requisito relativo a la existencia de una decisión, procede señalar que el concepto de «decisión», en*

*el sentido del artículo 22, apartado 1, del RGPD, no se define en dicho Reglamento. Sin embargo, del propio tenor de esta disposición se desprende que tal concepto no se refiere solo a actos que produzcan efectos jurídicos que afecten al interesado de que se trate, sino también a actos que lo afecten significativamente de modo similar.*

45 El amplio alcance que reviste el concepto de «decisión» se ve confirmado por el considerando 71 del RGPD, a tenor del cual una decisión que implique la evaluación de aspectos personales relativos a un interesado, de la que este debe tener derecho a no ser objeto, «puede incluir una medida» que bien produzca «efectos jurídicos en él» o bien «le afecte significativamente de modo similar». Según este considerando, se incluyen en el término «decisión», a modo de ejemplo, la denegación automática de una solicitud de crédito en línea o los servicios de contratación en red en los que no medie intervención humana alguna.

46 El concepto de «decisión» en el sentido del artículo 22, apartado 1, del RGPD, como ha señalado el Abogado General en el punto 38 de sus conclusiones, puede incluir diversos actos con potencial para afectar al interesado de múltiples maneras, ya que es lo suficientemente amplio para englobar el resultado del cálculo de la solvencia de una persona en forma de un valor de probabilidad relativo a su capacidad para hacer frente a sus compromisos de pago en el futuro.

Por tanto, el TJUE en su Sentencia, destaca el término decisión ha de interpretarse en un sentido amplio, que incluye tanto los actos que produzcan efectos jurídicos que afecten al interesado como los actos que lo afecten significativamente de modo similar.

En cuanto al segundo requisito (dicha decisión debe estar basada únicamente en el tratamiento automatizado), la STJUE de 7 de diciembre de 2023 (asunto C-634/21) destaca:

47 Por lo que respecta, en segundo término, al requisito de que la decisión, en el sentido de dicho artículo 22, apartado 1, debe estar «basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles», como ha señalado el Abogado General en el punto 33 de sus conclusiones, no se discute que una actividad como la que realiza SCHUFA responde a la definición de «elaboración de perfiles» que figura en el artículo 4, punto 4, del RGPD y, por tanto, que en el presente asunto se cumple este requisito, habida cuenta de que el tenor de la primera cuestión prejudicial se refiere expresamente a la generación automatizada de un valor de probabilidad a partir de datos personales relativos a una persona y acerca de su capacidad para satisfacer un préstamo en el futuro.

En relación con el tercer requisito (dicha decisión debe producir efectos jurídicos que afecten al interesado o que lo afecten significativamente de modo similar), la STJUE de 7 de diciembre de 2023 (asunto C-634/21) aclara:

48 Por lo que respecta, en tercer término, al requisito de que la decisión debe producir «efectos jurídicos» en el interesado o «[afectarlo]

*significativamente de modo similar», del propio tenor de la primera cuestión prejudicial se desprende que la acción del tercero al que se transmite el valor de probabilidad está basada «de un modo determinante» en dicho valor. Así pues, según las apreciaciones de hecho del órgano jurisdiccional remitente, en el caso de que un consumidor solicite un préstamo a un banco, un valor de probabilidad insuficiente dará lugar, en la práctica totalidad de los casos, a que el banco deniegue la concesión del préstamo solicitado.*

49 *En estas circunstancias, se debe considerar que el tercer requisito al que está supeditada la aplicación del artículo 22, apartado 1, del RGPD también se cumple, puesto que un valor de probabilidad como el controvertido en el litigio principal, cuanto menos, afecta al interesado significativamente.*” (el subrayado es de la AEPD).

### 3.2. En el supuesto examinado en este expediente concurren los tres requisitos:

Los tres requisitos concurren en el supuesto examinado en este procedimiento sancionador:

#### 3.2.1.Existe una decisión.

El Sistema BOSCO, (...), realiza una serie de consultas en la AEAT o, en el caso del País Vasco y Navarra, del órgano de gestión de la Hacienda Foral correspondiente, que contengan información sobre rentas, y en la Seguridad Social, así como una serie de cálculos. Posteriormente, concluye adoptando una decisión relativa a si el solicitante cumple o no con los requisitos para ser considerado un consumidor vulnerable o consumidor vulnerable severo, tal y como refleja el Anexo III denominado “*Diagrama cálculo Bono Social*”, aportado por el MTERD en respuesta al requerimiento de información formulado por el Inspector, que se incorpora como Anexo 1 a la propuesta de resolución.

En dicho Diagrama, cada uno de los recorridos de consulta y cálculo efectuados por el Sistema BOSCO concluye en una casilla de color azul con alguno de los siguientes rótulos (hecho probado vigésimo séptimo):

- “*CUMPLE-Consumidor vulnerable.*”
- “*CUMPLE- Consumidor vulnerable severo.*”
- “*CUMPLE- Consumidor vulnerable crisis energética.*”
- “*NO CUMPLE*”

Por tanto, el Sistema BOSCO no es una mera herramienta de consulta, sino que adopta una decisión sobre si la solicitud al bono social presentada:

- Cumple con los requisitos normativamente previstos para ser considerado un consumidor vulnerable, consumidor vulnerable severo o consumidor vulnerable crisis energética, o

- Por el contrario, no cumple los requisitos para ser considerado un consumidor vulnerable.

La referida decisión es consultada por las COR en el Sistema BOSCO, quienes trasladan dicho resultado al solicitante (tal y como destaca el esquema sobre el funcionamiento del Sistema BOSCO reproducido en el fundamento de derecho II de esta resolución).

(...)

La adopción de una decisión por parte del Sistema BOSCO queda claramente reflejada en el Manual denominado *“BOSCO-Comprobación de las condiciones para el otorgamiento del Bono Social Manual de Usuario”*, (...).

Tal y como se refleja en el hecho probado vigésimo sexto, en dicho Manual de usuario se indican las distintas fases del expediente, (...)” (solicitud introducida en el Sistema BOSCO por las COR).

### 3.2.2.Dicha decisión está basada únicamente en el tratamiento automatizado.

En este sentido, resulta necesario partir del análisis de dos documentos:

1.Documento denominado *“(...) entre las comercializadoras de referencia y el sistema de información de MINETAD encargado de supervisar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento del bono social”* refleja el funcionamiento del Sistema Bosco (Documento 11, aportado por el MTERD junto con el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio), al que se ha hecho referencia en el fundamento de derecho II de esta resolución (hecho probado vigésimo):

(...)

Tal y como se indicaba en el fundamento de derecho II, este esquema refleja el funcionamiento del Sistema BOSCO.

1. Las COR introducen los datos personales relativos al consumidor que solicita el bono social y, en su caso, a otros miembros de la unidad de convivencia, en el Sistema BOSCO.
2. El Sistema BOSCO consulta los niveles de renta para cada miembro de la unidad de convivencia en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o, en el caso del País Vasco y Navarra, del órgano de gestión de la Hacienda Foral correspondiente, que contengan información sobre rentas. También puede, en caso de ser necesario, consultar datos que figuran en la Seguridad Social.
3. El Sistema BOSCO efectuará cálculos de concesión del bono social a partir de los datos obtenidos en dichas consultas e incorporará al sistema el resultado obtenido por la unidad de convivencia.
4. Las COR consultan en el Sistema Bosco si la unidad de convivencia cumple las condiciones para la aplicación del bono social. Tal y como refleja el hecho probado vigésimo sexto, la tarea de cálculo realizada por el Sistema BOSCO

determina el cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario del bono social.

5. Posteriormente, las COR trasladan el resultado a los consumidores que han solicitado el bono social, sin cambiar su contenido (hecho probado trigésimo tercero).

Por tanto, una vez que las COR han introducido los datos en el Sistema BOSCO, dicho Sistema actúa de forma automática al objeto de emitir un resultado (si la unidad de convivencia cumple o no las condiciones para la aplicación del bono social en la factura eléctrica).

El hecho de que la decisión adoptada por el Sistema BOSCO se basa en un tratamiento automatizado de datos queda claramente reflejado en el hecho probado vigésimo séptimo, en el que figura un párrafo extraído del escrito del MTERD, elaborado en contestación al requerimiento de información del Inspector, especialmente ilustrativo:

*“Los datos se introducen (...) que automáticamente genera un número de expediente, para que el remitente pueda luego identificar la consulta y recoger la respuesta que se genera de manera automática una vez la aplicación finaliza las comprobaciones automatizadas y que también está en (...).”* (subrayado de la AEPD).

2. Anexo III denominado “Diagrama cálculo Bono Social”, aportado por el MTERD en respuesta al requerimiento de información formulado por el Inspector, que se incorpora como Anexo 1 a la propuesta de resolución.

El diagrama de flujo permite representar un proceso (en nuestro caso funcionamiento del Sistema BOSCO) de manera visual, estructurada y organizada. Es una herramienta muy útil ya que permite organizar y estructurar la tarea de programación antes de comenzar a generar el código.

El diagrama de flujo elaborado por el MTERD (hecho probado vigésimo séptimo) muestra el conjunto de validaciones que puede ejecutar el Sistema BOSCO. Según destaca MTERD en su escrito de 19 de abril de 2023, elaborado en contestación al requerimiento de información del Inspector:

(...)

Como puede observarse, dicho diagrama refleja que cada uno de los recorridos de consulta y cálculo efectuados por el Sistema BOSCO que llevan a dicho Sistema a adoptar una decisión sobre si se cumplen o no las condiciones para la aplicación del bono social en la factura eléctrica. Todo ello se realiza de forma automática, sin intervención humana.

3.2.3. La mencionada decisión produce efectos jurídicos que afectan al interesado o que lo afectan significativamente de modo similar.

La decisión adoptada por el Sistema BOSCO es consultada por las COR, que trasladan el resultado emitido por el Sistema BOSCO al consumidor.

En la referida comunicación, la COR puede trasladar que, conforme al resultado emitido por el Sistema BOSCO, la solicitud de bono social cumple con los requisitos para ser considerado un consumidor vulnerable (ya sea consumidor vulnerable o, consumidor vulnerable severo) En cuyo caso, la COR (comercializadora de referencia) correspondiente le aplicará el descuento que supone el bono social en la factura de su suministro de electricidad.

Por el contrario, la COR puede trasladar que, conforme al resultado emitido por el Sistema BOSCO, la solicitud no cumple los requisitos para ser considerado un consumidor vulnerable y, en consecuencia, no se va a aplicar el bono social en la factura del suministro eléctrico o también puede trasladar la imposibilidad de cálculo (supuesto que determina el rechazo de la solicitud, tal y como refleja el hecho probado trigésimo).

El hecho probado trigésimo tercero reproduce ejemplos reales del traslado del resultado emitido por el Sistema BOSCO a los interesados (consumidores que habían solicitado el bono social).

Resulta obvio que dicha decisión afecta a los consumidores que han solicitado el bono social, ya que determina si los mismos van a poder disfrutar o no de un descuento en su factura eléctrica.

La STJUE de 7 de diciembre de 2023 (asunto C-634/21) indica en su parte final:

*“73. A la luz de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 22, apartado 1 , del RGPD (LCEur 2016, 605) debe interpretarse en el sentido de que la generación automatizada, por una agencia de información comercial, de un valor de probabilidad a partir de datos personales relativos a una persona y acerca de la capacidad de esta para hacer frente a compromisos de pago en el futuro constituye una «decisión individual automatizada», en el sentido de la mencionada disposición, cuando de ese valor de probabilidad dependa de manera determinante que un tercero, al que se comunica dicho valor, establezca, ejecute o ponga fin a una relación contractual con esa persona.”*

El caso examinado en este expediente es aún más evidente que el supuesto analizado por el TJUE en la STJUE de 7 de diciembre de 2023, ya que en este caso el Sistema BOSCO decide si el consumidor que ha presentado la solicitud va a poder ser beneficiario o no del bono social, limitándose las COR a consultar el resultado emitido por dicho Sistema y trasladarlo al solicitante, sin modificar su contenido.

#### 4. Excepciones previstas en el artículo 22.2 del RGPD:

Continuando con el análisis de la STJUE de 7 de diciembre de 2023 (asunto C-634/21), dicha Sentencia enumera los supuestos en los que el artículo 22.2 del RGPD autoriza la adopción de una decisión automatizada:

*“53 En efecto, como se desprende de una lectura conjunta del artículo 22, apartado 2, del RGPD y del considerando 71 de dicho Reglamento, la adopción de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado solo se autoriza en los casos contemplados en dicho artículo 22, apartado 2, a saber, cuando es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento [letra a)], cuando está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento [letra b)], o cuando se basa en el consentimiento explícito del interesado [letra c)]”.*

En el caso examinado en este expediente sería necesaria para la ejecución de un contrato entre el interesado (el consumidor) y un responsable del tratamiento (la COR, comercializadora de referencia correspondiente).

#### 5. Medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado:

El artículo 22 del RGPD una vez determinados los tres requisitos acumulativos que han de concurrir para que se produzca una decisión automatizada y de determinar los supuestos en los que cabe dicho tipo de decisión, contempla una serie de salvaguardas para los derechos y libertades de los ciudadanos que sean objeto de decisiones automatizadas.

La STJUE de 7 de diciembre de 2023 (asunto C-634/21) determina que la adopción de una decisión automatizada debe de ir acompañada de medidas adecuadas:

*“54 Asimismo, el artículo 22 del RGPD dispone, en sus apartados 2, letra b), y 3, que deben establecerse las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado. En los casos a que se refiere el artículo 22, apartado 2, letras a) y c), de dicho Reglamento, el responsable del tratamiento adoptará como mínimo medidas en relación con el derecho del interesado a obtener intervención humana, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión”.* (el subrayado es de la AEPD).

Por tanto, en los casos a los que se refiere el artículo 22.2 letra a) (la decisión automatizada sea necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento) o letra c) (decisión automatizada basada en el consentimiento explícito del interesado), el responsable del tratamiento adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado:

El derecho, como mínimo, a las tres medidas siguientes, que son acumulativas:

- Obtener intervención humana por parte del responsable.

- A expresar su punto de vista.
- A impugnar la decisión.

#### 6. Otras cuestiones analizadas en la STJUE de 7 de diciembre de 2023:

La STJUE de 7 de diciembre de 2023 (asunto C-634/21) menciona requisitos más estrictos para riesgos específicos.

A continuación, la STJUE de 7 de diciembre de 2023 (asunto C-634/21) hace referencia a otra cautela, relativa a riesgos específicos que pueden incidir en los intereses legítimos y derechos de los interesados:

*“59 Según el citado considerando, estos riesgos específicos pueden incidir en los intereses legítimos y derechos del interesado, habida cuenta, en particular, de los potenciales efectos discriminatorios en las personas físicas por motivos de raza u origen étnico, opiniones políticas, religión o creencias, afiliación sindical, condición genética o estado de salud u orientación sexual. Por tanto, también según dicho considerando, es importante establecer garantías adecuadas y garantizar un tratamiento leal y transparente respecto del interesado, en particular mediante la utilización de procedimientos matemáticos o estadísticos adecuados para la elaboración de perfiles y la aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que se reduce al máximo el riesgo de error”.* (el subrayado es de la AEPD).

En el caso examinado en este procedimiento, la decisión adoptada por el Sistema BOSCO afecta a colectivos vulnerables, ya sean consumidores vulnerables, o consumidores vulnerables severos. En consecuencia, resulta necesaria la aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas con el fin de garantizar que se reduzca al máximo el riesgo de error.

*“66 A la luz del considerando 71 del RGPD, tales medidas deben incluir, en particular, la obligación del responsable del tratamiento de utilizar procedimientos matemáticos o estadísticos adecuados, de aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que se reduzca al máximo el riesgo de error y se corrijan errores, y de asegurar los datos personales de forma que se tengan en cuenta los posibles riesgos para los intereses y derechos del interesado e impedir, entre otras cosas, los efectos discriminatorios en las personas físicas. Estas medidas incluyen, por otro lado, como mínimo el derecho del interesado a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión”.*

Finalmente, la STJUE de 7 de diciembre de 2023 (asunto C-634/21) recuerda la necesidad de que la decisión automatizada, con el tratamiento de datos personales que conlleva, se ajuste a todas las obligaciones contempladas en el RGPD:

“67 Es preciso señalar además que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, todo tratamiento de datos personales debe, por un lado, adecuarse a los principios relativos al tratamiento, establecidos en el artículo 5 del RGPD, y, por otro, atendiendo concretamente al principio de licitud previsto en el apartado 1, letra a), de dicho artículo, debe cumplir con alguno de los requisitos de licitud del tratamiento enumerados en el artículo 6 de dicho Reglamento (sentencia de 20 de octubre de 2022, Digi, C-77/21, EU:C:2022:805, apartado 49 y jurisprudencia citada). El responsable del tratamiento debe ser capaz de demostrar su cumplimiento, de conformidad con el principio de responsabilidad proactiva enunciado en el apartado 2 de dicho artículo (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de octubre de 2022, Digi, C-77/21, EU:C:2022:805, apartado 24)”.

#### V Requisitos contemplados en las Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679

El derecho a obtener intervención humana por parte del responsable es una garantía que debe aplicar el responsable del tratamiento a fin de salvaguardar los derechos, las libertades y los intereses legítimos de los interesados.

Las “Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679” WP251rev.01 del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del Artículo 29, adoptadas el 3 de octubre de 2017 y revisadas y adoptadas el 6 de febrero de 2018 indican:

“ La intervención humana es un elemento clave. Toda revisión debe ser llevada a cabo por una persona con la autorización y capacidad adecuadas para modificar la decisión. El revisor debe llevar a cabo una evaluación completa de todos los datos pertinentes, incluida cualquier información adicional facilitada por el interesado” (subrayado de la AEPD).

Asimismo, las referidas Directrices destacan:

“El responsable del tratamiento no puede obviar las disposiciones del artículo 22 inventándose una participación humana. Por ejemplo, si alguien aplica de forma rutinaria perfiles generados automáticamente a personas sin que ello tenga influencia real alguna en el resultado, esto seguiría siendo una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado.

Para ser considerada como participación humana, el responsable del tratamiento debe garantizar que cualquier supervisión de la decisión sea significativa, en vez de ser únicamente un gesto simbólico. Debe llevarse a cabo por parte de una persona autorizada y competente para modificar la decisión. Como parte del análisis, debe tener en cuenta todos los datos pertinentes.”

Por tanto, cabe entender que el responsable del tratamiento garantiza la intervención humana en el tratamiento si se cumplen cuatro requisitos:

- Intervención humana por parte del responsable
- La supervisión humana de la decisión ha de ser significativa y no un simple gesto simbólico.
- Ha de llevarse a cabo por una persona autorizada, con competencia para modificar la decisión.
- Dicha revisión implica la necesidad de una evaluación completa de todos los datos pertinentes, incluida cualquier información adicional facilitada por el interesado.

VI Actualmente, el tratamiento de datos personales realizado por el MTERD, a través del Sistema BOSCO, en relación con las solicitudes del bono social, no garantiza el derecho del interesado a obtener intervención humana por parte del responsable, tal y como prevé el artículo 22.3 del RGPD.

En la actualidad, el tratamiento de datos personales que realiza el MTERD, a través del Sistema BOSCO, en relación con las solicitudes del bono social, no garantiza el derecho de los interesados a obtener intervención humana por parte del responsable del tratamiento, tal y como prevé en artículo 22.3 del RGPD, que cumpla con el resto de requisitos contemplados en las *“Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679”* WP251rev.01 del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del Artículo 29, adoptadas el 3 de octubre de 2017 y revisadas y adoptadas el 6 de febrero de 2018.

En estas últimas, tal y como acaba de analizarse, la intervención humana ha de cumplir los siguientes requisitos:

- Tratarse de una intervención humana por parte del responsable.
- La supervisión humana de la decisión ha de ser significativa y no un simple gesto simbólico.
- Ha de llevarse a cabo por una persona autorizada, con competencia para modificar la decisión.
- Dicha revisión implica la necesidad de una evaluación completa de todos los datos pertinentes, incluida cualquier información adicional facilitada por el interesado.

Tal y como refleja la siguiente tabla, la intervención en el tratamiento de datos personales por parte del Sistema BOSCO es una intervención del MTERD (responsable del tratamiento), pero se trata de una intervención automática, sin intervención humana. Por tanto, no reúne los requisitos previstos en el artículo 22.3 del RGPD:

| INTERVINIENTE                                                          | INTERVENCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema BOSCO</b><br>(diseñado, creado y administrado por el MTERD) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Intervención del MTERD (responsable del tratamiento del Sistema BOSCO).</li> <li>(...)</li> <li>Consulta datos en la AEAT) o, en el caso del País Vasco y Navarra, del órgano de gestión de la Hacienda Foral correspondiente, que contengan información sobre rentas y, en su caso en la Seguridad Social</li> <li>Efectúa cálculos</li> <li>Determina si el solicitante cumple o no los requisitos del bono social (Decisión)</li> <li>El Sistema BOSCO funciona de forma automática, sin intervención humana.</li> </ul> |

En sus alegaciones el MTERD ha señalado que la intervención humana prevista en el artículo 22.3 del RGPD quedaría garantizada por la intervención durante el proceso de gestión y tramitación del bono social de las COR o de los servicios de consumo.

En primer lugar, tal y como se ha expuesto, el artículo 22.3 del RGPD exige claramente que se trate de una intervención humana del propio responsable del tratamiento.

En la siguiente tabla se analizan distintas intervenciones humanas relacionadas con la tramitación del bono social, ya sea en la fase inicial (tramitación de la solicitud de bono social para determinar si procede o no aplicar dicho bono en la factura de electricidad) o en la fase posterior de revisión por parte de las COR o por los servicios de consumo.

| INTERVINIENTE  | INTERVENCIÓN Y MOMENTO EN EL QUE SE PRODUCE LA MISMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Las COR</b> | <p>Recepción de solicitudes, revisión verificando que incluyen la documentación necesaria y, en su caso, subsanación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No es una intervención del MTERD (responsable del tratamiento del Sistema BOSCO).</li> <li>Intervención previa a la adopción de la decisión.</li> <li>Se centra en aspectos formales (evitar inadmisión de las solicitudes por errores u omisiones formales).</li> <li>No decide sobre el fondo (si el solicitante</li> </ul> |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <p>cumple o no con los requisitos para que se aplique el bono social).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las COR no disponen de información completa para resolver (renta, pensiones)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Las COR</b>                                      | <p>Introducir los datos del solicitante y miembros de la unidad de convivencia en el Sistema BOSCO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No es una intervención del MTERD (responsable del tratamiento del Sistema BOSCO).</li> <li>Intervención previa a la adopción de la decisión</li> <li>No decide sobre el fondo (si el solicitante cumple o no con los requisitos para que se aplique el bono social).</li> <li>Las COR no disponen de información completa para resolver (renta, pensiones)</li> </ul> |
| <b>Las COR</b>                                      | <p>Consultan el resultado en el Sistema BOSCO y lo trasladan al solicitante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No es una intervención del MTERD (responsable del tratamiento del Sistema BOSCO).</li> <li>Intervención posterior a la toma de decisión.</li> <li>Trasladan al interesado (consumidor que ha solicitado el bono social) el resultado emitido por el Sistema BOSCO, sin modificar su contenido.</li> <li>Las COR no disponen de información completa (renta, pensiones)</li> </ul>           |
| <b>Las COR</b>                                      | <p>Atención de reclamaciones por parte de los solicitantes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No es una intervención del MTERD (responsable del tratamiento del Sistema BOSCO).</li> <li>Intervienen en fase de revisión (la decisión ya ha sido tomada)</li> <li>Las COR no disponen de información completa (renta, pensiones).</li> <li>Revisan la solicitud y podrían reconocer al solicitante el bono social</li> </ul>                                                                                |
| <b>Servicios de Consumo (autonómicos y locales)</b> | <p>Atención de reclamaciones por parte de los solicitantes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No es una intervención del MTERD (responsable del tratamiento del Sistema BOSCO).</li> <li>Intervienen en fase de revisión (la decisión ya ha sido tomada)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisan la solicitud y podrían reconocer al solicitante el bono social</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Defensor del Pueblo</b> | <p>Tramita quejas procedentes de solicitantes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No es una intervención del MTERD (responsable del tratamiento del Sistema BOSCO).</li> <li>• Generalmente interviene en una fase posterior (la decisión ya ha sido tomada)</li> <li>• No tiene competencia para adoptar una decisión en cuanto al fondo.</li> </ul>                                                                             |
| <b>CAU del MTERD</b>       | <p>Atiende las incidencias sobre el funcionamiento del Sistema BOSCO que puedan abrir las COR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intervención del MTERD (responsable del tratamiento del Sistema BOSCO).</li> <li>• Asistencia técnica destinada a resolver incidencias en el funcionamiento del Sistema BOSCO.</li> <li>• El Centro de Atención a Usuarios (CAU) no tiene competencia para resolver sobre el fondo.</li> </ul> |

Tal y como se refleja en este apartado, en el tratamiento de datos personales que realizar el MTERD, a través del Sistema BOSCO, no hay intervención humana por parte del responsable que cumpla con lo dispuesto en el artículo 22.3 del RGPD, respetando los requisitos contemplados en las Directrices del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del Artículo 29 (WP251rev.01). Teniendo en cuenta que el referido Ministerio es el responsable del tratamiento, las intervenciones anteriores o posteriores por parte de las COR o las intervenciones posteriores por parte de los servicios de consumo, tampoco pueden ser consideradas intervención humana por parte del responsable conforme a lo dispuesto en el artículo 22.3 del RGPD.

## VII Alegaciones al acuerdo de inicio

En respuesta a las alegaciones presentadas por la entidad denunciada en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio, se debe señalar lo siguiente:

1.El MTERD considera que en el supuesto analizado en este expediente (Sistema BOSCO) no existen decisiones individualizadas basadas únicamente en un tratamiento automatizado de datos personales:

El MTERD, en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio de 15 de diciembre de 2023, señala que el artículo 22 del RGPD prohíbe la adopción de decisiones individualizadas basadas únicamente en un tratamiento automatizado de datos personales.

Asimismo, destaca que el primer elemento que exige el RGPD para que se aplique el tratamiento reconocido en el artículo 22 es que la decisión que se derive de dicho tratamiento sea únicamente automatizada. En este sentido, señala:

*“Conforme las “Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679” del Grupo de Trabajo del artículo 29 (en adelante, las Directrices del Grupo del Artículo 29), las decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado representan la capacidad de tomar decisiones por medios tecnológicos sin la participación del ser humano.*

*Es evidente por tanto que solo se encuadran en este precepto aquellas decisiones donde no exista o no haya existido presencia humana.*

*En el presente caso, BOSCO, como algoritmo es empleado como apoyo o soporte con el que el humano finalmente toma una u otra decisión. Es importante destacar dos elementos fundamentales, BOSCO se configura como una herramienta de consulta. Y la decisión final corresponde a las COR en base a un sistema reglado y no discrecional en el que ante el cumplimiento de requisitos que configuran la situación de vulnerabilidad solo cabe su apreciación y la aplicación efectiva del descuento en la factura que es el bono social, en los términos y condiciones establecidos en la propia normativa.” (el subrayado es de la AEPD).*

En respuesta a dicha alegación, cabe señalar que el Sistema BOSCO no es una mera herramienta de apoyo o consulta por parte de las COR, sino que, tras (...) y realizar una serie de comprobaciones y cálculos emite un resultado indicando si se cumplen o no los requisitos para que se aplique el bono social en la factura eléctrica. En este sentido, esta Agencia se remite al contenido del fundamento de derecho II apartado 2 denominado “*Funcionamiento del Sistema BOSCO*” y al fundamento de derecho IV “*Decisión individual automatizada*”, así como a los hechos probados vigésimo cuarto y vigésimo sexto.

En los fundamentos de derecho mencionados en el párrafo anterior se refleja que en el tratamiento de datos personales que lleva a cabo el Sistema BOSCO concurren los tres requisitos acumulativos a los que hace referencia la STJUE de 7 de diciembre de 2023 (asunto C-634/21):

- 1.Existe una decisión.
- 2.Dicha decisión está basada únicamente en el tratamiento automatizado.
- 3.La referida decisión produce efectos jurídicos que afectan al interesado o que lo afectan significativamente de modo similar.

El MTERD continúa su argumentación en el escrito de alegaciones destacando:

*“Según las Directrices del Grupo del Artículo 29, para ser considerada como participación humana, el responsable del tratamiento debe garantizar que cualquier supervisión de la decisión sea significativa, en vez de ser únicamente un gesto simbólico. Debe llevarse a cabo por parte de una persona autorizada y*

competente para modificar la decisión. Como parte del análisis, debe tener en cuenta todos los datos pertinentes.

*Es decir, debe existir una influencia de la persona en la decisión que previamente ha arrojado el programa informático.*

*Ha quedado acreditado que en la gestión de las solicitudes del bono social existe una participación humana, en los términos que indican las Directrices del Grupo del Artículo 29, puesto que, con frecuencia, la COR adopta decisiones finales en un sentido distinto al planteado por BOSCO en primera instancia.*

(...)

*Como consecuencia del servicio de gestión de las reclamaciones de los consumidores del bono social, las COR, en primera instancia, analizan la documentación presentada por los clientes, evaluando su corrección o no y en este último caso, el motivo del rechazo o denegación. Como trámite en la gestión de las reclamaciones, en caso de ser necesario, las COR trasladan la incidencia al Ministerio para que se realicen las labores oportunas a través de los cauces señalados con anterioridad en el presente escrito.*

*A la vista del sistema descrito y a través de la información aportada, ha quedado acreditado que BOSCO no resuelve las solicitudes de bono social y que existe participación humana en su caso de forma esencial en la gestión y tramitación de las solicitudes del bono social.*

*Se concluye que en la regulación del bono social se garantiza el derecho a no ser sometido a decisiones automatizada y, por tanto, no se ha infringido el artículo 22 del RGPD.” (el subrayado es de la AEPD).*

La argumentación del MTERD mezcla dos conceptos que es necesario diferenciar:

1. Por una parte, está el concepto de decisión individual automatizada, regulada por el artículo 22 del RGPD en su conjunto y que se produce cuando concurren los tres requisitos acumulativos a los que hace referencia la STJUE de 7 de diciembre de 2023 (asunto C-634/21).

Tal y como se ha indicado por parte de esta Agencia dichos requisitos se cumplen en el caso examinado en este expediente. Es decir, existe una decisión individual automatizada.

2. Por otra parte, en el caso de que exista una decisión individual automatizada, como sucede en nuestro caso, el artículo 22.3 del RGPD prevé la obligación por parte del responsable del tratamiento de adoptar unas medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses del interesado, para los casos en los que concurren la excepciones contempladas en el artículo 22.1 a) (decisión automatizada necesaria para la celebración o ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento) y 22.1 c) (decisión automatizada basada en el consentimiento explícito del interesado. Dichas medidas acumulativas, como mínimo, serán:

- El derecho a obtener intervención humana por parte del responsable.
- El derecho a expresar su punto de vista.
- El derecho a impugnar la decisión.

En relación con la primera medida (derecho a obtener intervención humana por parte del responsable), el artículo 22.3 del RGPD y las *“Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679”* WP251rev.01 del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del Artículo 29, adoptadas el 3 de octubre de 2017 y revisadas y adoptadas el 6 de febrero de 2018, señalan cuatro requisitos que ha de cumplir la intervención humana por parte del responsable:

- Tratar de una intervención humana por parte del responsable.
- La supervisión humana de la decisión ha de ser significativa y no un simple gesto simbólico.
- Ha de llevarse a cabo por una persona autorizada, con competencia para modificar la decisión.
- Dicha revisión implica la necesidad de una evaluación completa de todos los datos pertinentes, incluida cualquier información adicional facilitada por el interesado.

La intervención por parte de las COR no es una intervención humana por parte del responsable del tratamiento. Por tanto, faltaría el primer requisito exigido por el artículo 22.3 del RGPD.

2. El MTERD estima que en el supuesto analizado concurren las excepciones previstas en el artículo 22.2 letras a) y c) del RGPD:

En el acuerdo de inicio la AEPD indicaba:

*“Asimismo, no se ha determinado por parte del MTERD en qué supuesto de los establecidos en el apartado 2 del artículo 22 del RGPD se sustenta para levantar la prohibición establecida en el apartado 1 del citado precepto, relativa a la adopción de decisiones individualizadas basadas únicamente en un tratamiento automatizado.”*

En el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio, el MTERD indica que:

*“(…) no se considera que la tramitación de las solicitudes del bono social y la aplicación del bono social supongan un supuesto de tratamiento automatizado de los recogidos en el artículo 22 del RGPD, tanto por lo señalado en el periodo de información previa y, de forma adicional, por todo lo expuesto en el presente escrito de alegaciones.*

No obstante, ante el supuesto de que la AEPD no considerara demostrado que no existe ese tratamiento automatizado en la tramitación de las solicitudes del bono social y la aplicación del bono social, de forma subsidiaria, se solicita a esa AEPD que tenga en consideración la aplicación de las excepciones del artículo 22.2 del RGPD, que señala:

<<2. El apartado 1 no se aplicará si la decisión:

- a) es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento;
- b) está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, o
- c) se basa en el consentimiento explícito del interesado>>

A continuación, se fundamenta que el bono social se concede a través de una decisión automatizada permitida, teniendo en cuenta que:

- a) Se trata de una decisión automatizada necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento.
- b) Se trata de una decisión automatizada que se basa en el consentimiento explícito del interesado"

Procede analizar si concurren dichas excepciones en el caso examinado:

a) Decisión automatizada necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento

En relación con la primera excepción (decisión automatizada necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento), entre otros aspectos, el MTERD destaca:

"Desde el punto de vista regulatorio del bono social y debido al excepcionalmente elevado número de solicitudes para la aplicación de este descuento (se aporta como DOCUMENTO 12 los datos de noviembre de 2023 de los que se concluye el número de beneficiarios del bono total de \*\*\*CANTIDAD.2. Se han producido \*\*\*CANTIDAD.3 renovaciones automáticas, de modo que el total acumulado de este tipo de renovaciones ya asciende a \*\*\*CANTIDAD.4) y el tipo de datos que se tenían que consultar (principalmente, declaraciones de la renta y pensiones), con la finalidad de facilitar su aplicación, aumentar su alcance e implantar cautelas y garantías necesarias, se consideró necesario el desarrollo de una herramienta de consulta como BOSCO

*Con BOSCO se logra que las COR solo tengan acceso al resultado de la consulta del cumplimiento de los umbrales y no al contenido de las declaraciones de renta o de las pensiones. Del mismo modo que se protegen los datos para la acreditación de las circunstancias especiales, se implantó un sistema capaz de proteger esos datos.*

*No parece que existan en la práctica soluciones alternativas a BOSCO que permitan (...) y la consulta de las bases de datos con los datos de renta de los consumidores, sin perjuicio de que se puedan establecer garantías de control adicionales a las actuales, tal y como se proponen en el presente escrito.*

*De forma adicional, cabe señalar que la consulta por las COR de los datos de renta a través de BOSCO facilita la renovación automática conforme el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, que modificó el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, con la finalidad de mejorar las posibilidades prestacionales del bono social, reforzar la cobertura de todos aquellos colectivos que se mantienen en el cumplimiento de los requisitos para acceder al bono social y suprimir cargas adicionales.*

*En esta modificación se estableció una renovación automática del bono social en dos situaciones: (i) para los beneficiarios del bono social antes del 31 de marzo de 2022 que tendrán derecho a percibirlo hasta su vencimiento y (ii) para los beneficiarios a partir del 31 de marzo de 2022, que accederán a la renovación automática de su bono a los dos años (salvo familias numerosas), debiendo las COR verificar a través de BOSCO el mantenimiento de los requisitos de renta e informar en la factura siguiente de la fecha de renovación o de la caducidad.*

*Por lo que, también en el supuesto de renovación automática, la existencia de una herramienta de consulta como BOSCO es necesaria, no pudiendo ser sustituida por ninguna otra alternativa.”*

Tal y como se ha indicado en el fundamento de derecho IV apartado 4 “Excepciones previstas en el artículo 22.2 del RGPD”, en el caso examinado en este expediente concurriría la excepción prevista en el artículo 22.2 a) del RGPD, ya que el tratamiento de datos sería necesario para la ejecución de un contrato entre el interesado (el consumidor que solicita el bono social) y un responsable del tratamiento (la COR (comercializadora de referencia) correspondiente).

b) Decisión automatizada basada en el consentimiento explícito del interesado (artículo 22.2 letra c) del RGPD).

El MTERD en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio señala que:

*“La tramitación y gestión de las solicitudes y aplicación del bono social se fundamenta en la solicitud realizada por el consumidor y el consentimiento expreso del propio consumidor y los miembros declarados que configuran su unidad de convivencia. Así, en el único supuesto en que el requisito renta no es de aplicación es el caso de las familias numerosas, que pueden no prestar su consentimiento para la consulta de los criterios de renta y sería igualmente de aplicación el bono social. En el caso de que el consumidor o alguno de los*

*miembros de su unidad de convivencia retiren el consentimiento otorgado en la solicitud o muestren su oposición, no se podrán seguir tratando los datos y se cesa su tratamiento. Tal y como establece el apartado 6 del artículo 7 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, este consentimiento puede ser libremente revocado en cualquier momento.”*

A continuación, reproduce parte del contenido del artículo 7 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, y del artículo 6 de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, indicando, entre otros aspectos, que:

*“(…) el consentimiento es expreso y necesario. Sin consentimiento, BOSCO no consulta las bases de datos relativa a los datos de renta de los consumidores y miembros de sus unidades de convivencia.”*

Tal y como se ha indicado anteriormente, el tratamiento de datos de carácter personal que realiza el Sistema BOSCO implica la toma de decisiones individuales automatizadas. Partiendo de dicho hecho, en el caso examinado y con la documentación que obra en el expediente, no cabe considerar que concurra la excepción prevista en el artículo 22.2 c) del RGPD (basada en el consentimiento del interesado).

Tal y como refleja el hecho probado vigésimo primero, el contenido de la solicitud ahora examinada del bono social no incluye ninguna referencia a la existencia de una decisión individual automatizada.

En consecuencia, la firma de dicha solicitud por parte del interesado no supone que este otorgue su consentimiento explícito para su tratamiento de datos personales a través de una decisión individual automatizada (la realizada por el Sistema BOSCO), ya que no se puede otorgar un consentimiento explícito sobre algo que se desconoce.

Por las razones expuestas, se considera que en el caso concreto analizado en este momento no cabría invocar la excepción contemplada en el artículo 22.2 c) del RGPD.

3. En opinión del MTERD, en el supuesto analizado en el expediente el responsable del tratamiento ha adoptado la medida para la salvaguarda de los derechos y libertades y los intereses del interesado consistente en el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable:

En el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio del MTERD destaca que:

*“(…) en el presente caso como ya se ha señalado la participación humana en el proceso de gestión y tramitación de las solicitudes del bono social es relevante, sobre todo en el caso de una eventual inadmisión de la solicitud (por falta de cumplimentación de los consentimientos o de algún dato relevante de la solicitud) o en el caso de una eventual denegación o rechazo por imposibilidad de cálculo.*

*En el primer caso, los supuestos de inadmisión de la solicitud del bono social se deben mayormente a defectos u omisiones formales y en este supuesto la*

participación de los servicios de atención al cliente de la COR es relevante ya que se dirigen al consumidor haciéndole partícipe de los posibles errores u omisiones que van a impedir la tramitación de la solicitud. Como apoyo, BOSCO también señala las posibles omisiones en los datos de la solicitud que van a impedir una consulta de los criterios de renta. En cualquier caso, es relevante la participación humana en el proceso de presentación de solicitud (...).

En el segundo caso, los supuestos de denegación del bono social solo se pueden derivar del incumplimiento de los requisitos de los niveles de renta, como ya se ha señalado, con el fin de dotar al sistema de mayores garantías y de la máxima transparencia posible se han ido modificando las interacciones con BOSCO para que, cada vez, se aporte más información a las COR para poder informar a los consumidores afectados.

En el Manual de BOSCO (DOCUMENTO 4) figuran en la actualidad doce códigos de observaciones que aportan información a la COR sobre las posibles causas que generan cada una de las causas de denegación del bono social. Estas causas aportan información a la COR para el desempeño de sus funciones de atención a sus clientes y gestión de las reclamaciones. Además, las COR, en determinados casos, presentan incidencias al Ministerio para continuar con la tramitación de la solicitud del bono social. En esta gestión de incidencias la participación humana es relevante puesto que participan distintas unidades del Ministerio (los servicios informáticos como receptores de la incidencia y encargados de su comunicación con la COR) y la propia COR. (...)

A la vista de estos datos se concluye que la gestión de reclamaciones del bono social es un servicio prestado por las COR, de forma eficiente.

Además, se ha establecido en la normativa sectorial una garantía adicional más para la reclamación por parte de los consumidores no conformes con la denegación del bono social, tras la finalización de la vía interna ante la COR, que es la reclamación ante los servicios de consumo.

Como ya se señaló a esa AEPD en la contestación al requerimiento efectuado, el cliente siempre puede presentar una reclamación ante el organismo de consumo competente, ya sea autonómico o local.

El artículo 8.2 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, determina que “si existieran discrepancias tanto en la acreditación de requisitos como en la aplicación del bono social, los consumidores podrán reclamar ante los servicios de consumo correspondientes, en los términos que establezca la normativa de defensa de los consumidores. En caso de que se estimase la correspondiente reclamación, los comercializadores de referencia deberán otorgar el bono social en los términos que señalen los servicios de consumo correspondientes.

Para la resolución de reclamaciones sobre incidencias relativas a la acreditación de requisitos del bono social podrán requerirse otros certificados o documentación adicionales al solicitante del bono social.”

*El artículo 9.8 Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, establece que “en caso de discrepancias en la aplicación del bono social, los consumidores podrán reclamar ante los servicios de consumo correspondientes, en los términos que establezca la normativa de defensa de los consumidores.”*

*Finalmente, el artículo 6.1 de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, señala que “en caso de que existan discrepancias tanto en la acreditación de los requisitos como en la aplicación del bono social, los consumidores podrán reclamar ante los servicios de consumo correspondientes, en los términos que establezca la normativa de defensa de los consumidores.”*

*Por tanto, esta vía de reclamación externa y adicional se configura en torno a la normativa de defensa de los consumidores.*

*Es preciso señalar que los organismos de consumo solicitan colaboración de este Ministerio para la aportación de información adicional que les permita la resolución de la reclamación presentada. Se aporta como DOCUMENTO listado no exhaustivo de las reclamaciones presentadas ante los organismos de consumo sobre las que se ha pedido colaboración a este Ministerio.*

*Por tanto, de todo lo anterior se concluye que en el proceso de tramitación y gestión de las solicitudes del bono social se garantiza la participación humana en distintas etapas: en la primera de recepción y presentación de solicitudes, con el fin de evitar la inadmisión de las solicitudes presentadas por incumplimientos de los requisitos formales necesarios para su tramitación; en la segunda, de comunicación de los resultados de las comprobaciones realizadas por BOSCO del cumplimiento de los requisitos de renta establecidos en cumplimiento de sus funciones de atención al cliente; en la tercera, en la comunicación de los resultados en cumplimiento de sus funciones de gestión de reclamaciones internas y; en la cuarta, en la gestión de las reclamaciones ante los organismo de consumo correspondientes. En esa participación humana de forma transversal participa el Ministerio, bien a través de las incidencias abiertas a través de BOSCO, bien a través de la colaboración solicitada por los organismos de consumo correspondientes.*

*Pero este sistema de participación y comunicación no finaliza en estas actuaciones puesto que, en ocasiones, a través del Defensor del Pueblo se ha solicitado la comprobación del cumplimiento de requisitos de renta ante quejas presentadas ante esta institución y, en otras ocasiones, a través de los canales de información administrativa de este Ministerio también se ha solicitado su intervención.*

*Ha quedado demostrado que el proceso de gestión y tramitación de las solicitudes de bono social es transparente y que BOSCO coadyuva a esta mayor transparencia.” (el subrayado es de la AEPD).*

En contestación a las alegaciones formuladas, esta Agencia se remite al contenido del fundamento VI de esta resolución (“Actualmente, el tratamiento de datos personales realizado por el MTERD, a través del Sistema BOSCO, en relación con las solicitudes

del bono social, no garantiza el derecho del interesado a obtener intervención humana por parte del responsable, tal y como prevé el artículo 22.3 del RGPD”).

Son cuatro los requisitos que ha de cumplir dicha intervención humana (Artículo 22.3 del RGPD, interpretado según Directrices del Grupo de Trabajo del Artículo 29 WP251rev.01):

- Intervención humana por parte del responsable del tratamiento.
- La supervisión humana de la decisión ha de ser significativa y no un simple gesto simbólico.
- Ha de llevarse a cabo por una persona autorizada, con competencia para modificar la decisión.
- Dicha revisión implica la necesidad de una evaluación completa de todos los datos pertinentes, incluida cualquier información adicional facilitada por el interesado.

A modo de síntesis, en la siguiente tabla se resumen las alegaciones formuladas por el MTERD y se indican los motivos por los que la intervención humana no se ajusta a lo previsto en el artículo 22.3 del RGPD.

| <b>Participación humana en el proceso de tramitación y gestión de solicitudes del bono social</b> |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ETAPAS</b>                                                                                     | <b>Interviniente</b>                       | <b>Intervención</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ANTERIOR A LA TOMA DE DECISIÓN</b>                                                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Recepción y presentación de solicitudes</b>                                                    | Las COR (servicios de atención al cliente) | Evitar la inadmisión de las solicitudes como consecuencia de errores u omisiones formales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Motivos por los que no se ajusta a lo previsto en el artículo 22.3 del RGPD</b>                |                                            | <p>-No es una intervención humana del MTERD (responsable del tratamiento del Sistema BOSCO).</p> <p>-Se centra en aspectos formales (evitar inadmisión de las solicitudes por errores u omisiones formales).</p> <p>-No decide sobre el fondo (si el solicitante cumple o no con los requisitos para que se aplique el bono social).</p> <p>- Las COR no disponen de información completa para resolver (renta, pensiones)</p> |
| <b>POSTERIOR A LA TOMA DE DECISIÓN</b>                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Comunicación al interesado del resultado</b>                                                   | Las COR                                    | Tras consultar el Sistema BOSCO, trasladan el resultado al interesado (consumidor que ha solicitado el bono social), sin modificarlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| emitido por el Sistema BOSCO                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| Motivos por los que no se ajusta a lo previsto en el artículo 22.3 del RGPD |                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- No es una intervención humana del MTERD (responsable del tratamiento del Sistema BOSCO).</li><li>- Traslada al interesado (consumidor que ha solicitado el bono social) el resultado emitido por el Sistema BOSCO.</li><li>- Las COR no disponen de información completa (renta, pensiones)</li></ul> |                                |
| Gestión de reclamaciones planteadas por clientes                            | Las COR                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Resuelven las reclamaciones planteadas ante las COR</li><li>• Puede implicar aplicación del bono social.</li></ul>                                                                                                                                                                                    |                                |
| Motivos por los que no se ajusta a lo previsto en el artículo 22.3 del RGPD |                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>-No es una intervención del MTERD (responsable del tratamiento del Sistema BOSCO).</li><li>-Las COR no disponen de información completa (renta, pensiones).</li></ul>                                                                                                                                   |                                |
| Gestión de reclamaciones ante los servicios de consumo                      | Servicios de consumo autonómicos o locales     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Resuelven las reclamaciones planteadas ante servicios de consumo relativas al bono social.</li><li>• Puede implicar aplicación del bono social.</li></ul>                                                                                                                                             |                                |
| Motivos por los que no se ajusta a lo previsto en el artículo 22.3 del RGPD |                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>-No es una intervención del MTERD (responsable del tratamiento del Sistema BOSCO).</li><li>- En ocasiones, no disponen de información completa para resolver y solicitan informe al MTERD (hecho probado trigésimo séptimo).</li></ul>                                                                  |                                |
| Quejas ante el Defensor del Pueblo                                          | Defensor del Pueblo                            | Solicita comprobación del cumplimiento de requisitos de renta con motivo de una queja                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| Motivos por los que no se ajusta a lo previsto en el artículo 22.3 del RGPD |                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- No es una intervención del MTERD (responsable del tratamiento del Sistema BOSCO).</li><li>- No tiene competencia para adoptar una decisión en cuanto al fondo.</li></ul>                                                                                                                              |                                |
| Participación humana del MTERD                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| Causa de la intervención                                                    | Entidad que solicita la intervención del MTERD | Motivo por el que se solicita intervención el MTERD                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad el MTERD que interviene |

|                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Solucionar incidencias en el Sistema BOSCO</b>                                  | Planteadas por las COR                  | Problemas para continuar con la tramitación de las solicitudes del bono social                                                                                                                                                                                | Servicios informáticos del MTERD CAU |
| <b>Motivos por los que no se ajusta a lo previsto en el artículo 22.3 del RGPD</b> |                                         | -Intervención del MTERD (responsable del tratamiento del Sistema BOSCO).<br>- Contenido: Asistencia técnica destinada a resolver incidencias en el funcionamiento del Sistema<br>- El Centro de Atención a Usuarios (CAU) no tiene competencia para resolver. |                                      |
| <b>Colaboración solicitada por los servicios de consumo</b>                        | Planteadas por los servicios de consumo | Solicitud de información adicional que les permita resolver la reclamación planteada                                                                                                                                                                          | Personal del MTERD                   |
| <b>Motivos por los que no se ajusta a lo previsto en el artículo 22.3 del RGPD</b> |                                         | -Intervención del MTERD (responsable del tratamiento del Sistema BOSCO).<br>- No resuelve, remite a los servicios de consumo la información solicitada.                                                                                                       |                                      |

En cuanto a los canales de información administrativa del MTERD, en el DOCUMENTO 9 “Ejemplo escrito remitido por OIA”, que acompaña al escrito de alegaciones, se ha enviado un único ejemplo en el que el personal del MTERD comunica al consumidor que debe plantear su queja ante los servicios de consumo, sin entrar a resolver sobre el fondo.

En conclusión, las alegaciones formuladas por el MTERD, en relación con esta cuestión, en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio, no justifican que el tratamiento de datos personales realizado por el MTERD, a través del Sistema BOSCO, en relación con las solicitudes del bono social garantice el derecho de los interesados a obtener intervención humana por parte del responsable del tratamiento, tal y como prevé en artículo 22.3 del RGPD, conforme a la interpretación y requisitos previstos en las “Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679” WP251rev.01 del Grupo de Trabajo del Artículo 29.

#### 4. Aclaraciones adicionales:

En el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio el MTERD incluye unas aclaraciones adicionales:

*“La AEPD realiza a lo largo del acuerdo de inicio afirmaciones sobre BOSCO que no se comparten en su totalidad y que procede a su aclaración para que sirvan de fundamento a la decisión de archivo del presente procedimiento*

sancionador (sin perjuicio de la adopción de las medidas sobre la evaluación de riesgos en los términos que se indican más adelante).

Así en la pág. 36, se afirma sobre BOSCO que (énfasis añadido):

*“En el presente caso, la tramitación del bono social, de conformidad con la normativa que le resulta de aplicación, de lo declarado por MTERD y demás documentación aportada al expediente (a la que nos remitimos) va dirigida a proteger a los consumidores vulnerables dentro del mercado interior de la electricidad, teniendo la consideración de quienes lo solicitan, según los casos, de “Consumidor vulnerable”, “Consumidor vulnerable severo” “consumidor en riesgo de exclusión social” y supone lo siguiente:*

*- Sistema BOSCO: realiza consultas y cálculos y como consecuencia de ello adopta decisiones automatizadas determinando el cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario del bono social, arrojando un resultado definitivo finalizador de la tramitación del expediente, al que accede el COR, suponiendo ello un tratamiento automatizado.”* (subrayado del MTERD).

*Esto no es cierto. Desde sus orígenes BOSCO se ha configurado como una herramienta de consulta. A través de BOSCO se accede a las declaraciones de renta presentadas y a las pensiones concedidas. (...). Es cierto que, tal y como señala el marco normativo, si se cumplen los requisitos de renta, el bono social se concede por las COR, es decir, aplican el descuento en la factura en los términos y condiciones regulados. Sin embargo, ante un incumplimiento de los umbrales del bono social se abren los canales de revisión y comunicación con el consumidor.*

*Se puede concluir que lo es que es automático es la concesión y aplicación del bono social a los consumidores vulnerables por las COR. El marco normativo regulador del bono social basado en los criterios de renta establece un sistema reglado en el que, ante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma, cabe sólo el reconocimiento de la situación de vulnerabilidad y la aplicación del descuento por las COR.*

*Es importante señalar que BOSCO no determina el “cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario del bono social, arrojando un resultado definitivo finalizador de la tramitación del expediente, al que accede el COR”.* (subrayado del MTERD).

*BOSCO no determina el cumplimiento de las condiciones, si no que comprueba que se cumplen determinados umbrales de renta, a través de la consulta a las bases de datos citadas para que las COR; como empresas mercantiles privadas carentes de personal propio, no tengan acceso a esos datos de forma directa, sino únicamente de forma indirecta y sólo a los datos estrictamente necesarios para la aplicación del descuento en la factura.*

*Así, el artículo 6.5 de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre determina que la comprobación compete a la COR, no a BOSCO, en los siguientes términos:*

*5. Una vez comprobado por el COR que el consumidor cumple los requisitos para la aplicación del bono social, lo comunicará al interesado indicando la fecha a partir de la cual procederá a su aplicación.*

*BOSCO no arroja un resultado definitivo finalizador de la tramitación del expediente.*

*BOSCO determina, (...), a la luz de las bases de datos económicas a las que tiene acceso, y sobre las que el consumidor ha emitido su consentimiento para tal consulta.*

*Si el resultado es “cumple”, se aplica el descuento en la factura de la electricidad en los términos señalados por la normativa y, sólo en ese momento de aplicación efectiva del descuento, se puede concluir que la solicitud de bono social ha sido estimada y finalizada. En ese caso, se puede afirmar que el expediente no finaliza con el resultado de BOSCO sino con la aplicación del descuento en la factura en los términos señalados por la normativa.*

*De esta forma, el artículo 9 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, determina el momento de aplicación del bono social:*

*“1. El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación en el que tenga lugar la recepción de la solicitud completa con la documentación acreditativa que, en su caso, sea necesaria. Se aplicará en la siguiente factura, siempre que dicha factura se emita transcurridos como mínimo quince días hábiles desde la recepción de la solicitud completa del consumidor por el comercializador de referencia. En caso contrario, la aplicación se realizará desde la factura inmediatamente posterior. Todo ello, salvo pérdida de alguna de las condiciones que dan derecho a su percepción.”*

*Por tanto, es la aplicación del descuento en la factura lo que supone la terminación del expediente.*

*Esta distinción entre fases (tramitación y aplicación del bono social) existe también en el régimen sancionador aplicable al bono social establecido en la LSE que señala como infracción muy grave en el artículo 64 (énfasis añadido):*

*“49. Imponer injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación de las solicitudes, o con la aplicación del bono social, cuando se cause un grave daño a los intereses generales.”*

*Sin embargo, si el resultado de la consulta de BOSCO es que el consumidor no cumple los umbrales para ser considerado consumidor vulnerable, la COR debe cumplir con una serie de obligaciones necesarias para el desempeño de sus funciones con sus clientes, entre las que destacan:*

- Obligación de comunicación al consumidor del resultado de la consulta realizada por BOSCO.*
- Servicio de atención al cliente.*

*- Gestión de las reclamaciones presentadas por sus clientes, incluidas aquellas que se refieran a la gestión del bono social.*

Al objeto de dar respuesta a la alegación planteada, esta Agencia se remite al contenido del fundamento de derecho IV apartado 3.2. denominado *“En el supuesto examinado en este expediente concurren los tres requisitos”*.

En el presente expediente se examinan los hechos partiendo de una óptica concreta (garantizar la protección del derecho fundamental a la protección de datos personales de los interesados). Partiendo de dicho punto de vista, resulta fundamental determinar quién toma la decisión individual automatizada. Tal y como se expone en el fundamento de derecho IV apartado 3.2. denominado *“En el supuesto examinado en este expediente concurren los tres requisitos”* dicha decisión es tomada por el MTERD, a través del Sistema BOSCO.

El Sistema BOSCO no es una mera herramienta de consulta, sino que toma una decisión sobre si la solicitud al bono social presentada:

- Cumple con los requisitos normativamente previstos, en cuyo caso se aplicará el bono social en la factura eléctrica.
- No cumple con dichos requisitos, en cuyo caso no se aplicará el bono social en la factura de electricidad. Sin perjuicio de que posteriormente, en vía de revisión, el interesado plantee una reclamación ante la COR (comercializadora de referencia) correspondiente o ante los servicios de consumo.

Considerando el tratamiento de datos personales realizado por el Sistema BOSCO, la intervención inmediatamente posterior por parte de las COR, consistente en consultar el resultado devuelto por el sistema, se trata de una intervención posterior a la toma de decisión que traslada al interesado (consumidor que ha solicitado el bono social) el resultado emitido por el Sistema BOSCO, sin modificarlo. Es decir, comunica lo que otro ha decidido.

En este sentido, resulta significativo que el MTERD, en su escrito de alegaciones al acuerdo de inicio haga referencia a la necesidad por parte del Ministerio de revisar y aclarar los códigos con información que el Sistema BOSCO facilita a las COR, para que estas, a su vez, puedan trasladar la información a los interesados (solicitantes del bono social):

*“Conviene señalar que BOSCO es un sistema sobre el que se han ido implementado mejoras y modificaciones desde su puesta en marcha en el año 2018.*

*Entre estas, cabe destacar la modificación de las observaciones a las que tienen acceso las COR ante un mensaje de no cumple o de imposibilidad de cálculo. Estas observaciones se remiten con periodicidad a las COR para su control y mejor gestión de sus funciones de atención a sus clientes y gestión de las reclamaciones. Así, se aporta como DOCUMENTO 4 copia del manual de BOSCO “observaciones bono social” en el que figuran en la actualidad doce*

códigos de observaciones que aportan información a la COR sobre las posibles causas que generan cada una de las causas de denegación del bono social.”

“(…) se han ido modificando las interacciones con BOSCO para que, cada vez, se aporte más información a las COR para poder informar a los consumidores afectados.

(Hecho probado decimocuarto)

Las alegaciones del MTERD parten de una óptica procedimental, conforme a la cual consideran que el resultado finalizador del expediente es la aplicación del bono social en la factura eléctrica.

Partiendo de un enfoque orientado a garantizar el pleno respeto del derecho fundamental a la protección de datos de los interesados (solicitantes del bono social), el elemento decisivo es quién toma la decisión, no quien aplica el descuento en la factura eléctrica. Los hechos probados y fundamentos de derecho de esta resolución reflejan que quien toma la decisión es el Sistema BOSCO.

No cabe entender que dicha decisión pueda ser tomada por las COR, cuando dichas empresas no disponen de parte de los datos, ya que no tienen acceso directo a los datos relativos a la renta y las pensiones (hecho probado decimosexto).

En este sentido, se destacan dos conclusiones que figuran en el escrito de alegaciones a la propuesta de resolución (subrayado de la AEPD):

“- Para evitar que las COR tenga acceso a datos sensibles relativos a los solicitantes del bono social, la normativa prevé ciertas cautelas para que tuvieran constancia de su cumplimiento, pero no de su contenido. Así, para acreditar las condiciones especiales de víctimas de violencia de género, terrorismo y discapacidad se hace de forma indirecta, de tal forma que las COR sólo son receptoras de un certificado de los servicios sociales autonómicos que acredita la existencia de tal condición, sin que la COR tenga acceso a su contenido específico. De igual forma, para acreditar los datos de renta y de seguridad social se obtiene una “bandera verde” a través de BOSCO.”

“- BOSCO evita que las COR tengan acceso de forma directa a datos de renta y/pensiones y solo de forma indirecta puedan acceder a los resultados de su cotejo con los umbrales determinados por la configuración de la unidad de convivencia, en su caso, o de las circunstancias personales del consumidor.”

Para llegar a determinar realmente quién toma la decisión resulta especialmente significativa la última frase de la primera conclusión citada:

“De igual forma, para acreditar los datos de renta y de seguridad social se obtiene una “bandera verde” a través de BOSCO.”

La acreditación del cumplimiento de los requisitos de renta y de seguridad social, elemento clave para poder llegar a determinar si procede o no aplicar el bono social solicitado, se obtiene a través de la bandera verde arrojada por el Sistema BOSCO, no a través de una decisión que adopte la COR (Comercializadora de referencia) correspondiente.

A continuación, el MTERD en su escrito de alegaciones al acuerdo de inicio incluye una serie de consideraciones relativas a una documentación aportada con la denuncia, que no cabe entender como alegaciones al acuerdo de inicio.

##### 5. Alegaciones del MTERD sobre la infracción del artículo 35 del RGPD:

En el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio, el MTERD comparte la conclusión a la que llega el acuerdo de inicio relativa a la necesidad de realizar una EIPD.

En este sentido, en el anexo que acompaña a dicho escrito se destaca:

*“Si bien, en su día se realizó un análisis de riesgo sobre el tratamiento de datos personales del bono social eléctrico, en el que se concluyó que el riesgo del tratamiento era medio, por lo que, en base a este resultado, se decidió, tal como indica el RGPD, no realizar una evaluación de impacto relativa a los datos personales (EIPD)*

*No obstante, tras la revaluación del riesgo del tratamiento, los datos recibidos, el análisis, el estudio del tratamiento, y considerando que se han producido cambios importantes, en especial en las operaciones del tratamiento, en particular en el desarrollo y uso de la aplicación informática BOSCO, que ha provocado que las operaciones de tratamiento de datos hayan evolucionado y que surjan nuevas vulnerabilidades en el sistema.*

*Por tanto, ante este cambio de situación consideramos que el tratamiento, tal como señala el punto 1 del artículo 35 del RGPD entrañaría un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, por lo que es necesario realizar una EIPD.” (subrayado de la AEPD).*

En conclusión, tanto la AEPD como el MTERD coinciden de la necesidad de realizar una EIPD en este caso.

Otros comentarios relativos a la infracción del artículo 35 del RGPD formulados por el MTERD en su escrito de alegaciones se han reproducido en el fundamento de derecho X, relativo a dicha infracción.

El escrito de alegaciones al acuerdo de inicio hace referencia a las medidas a implantar por parte del MTERD para el aumento de la seguridad y cautelas en torno al Sistema BOSCO. Dichas medidas parten, por una parte, de la EIPD, que en este caso no se ha realizado, y, por otra, del análisis de riesgos.

El hecho probado cuadragésimo segundo refleja el contenido de dicho análisis de riesgos (Anexo V “Análisis de Riesgos BONO SOCIAL”, aportado en contestación al requerimiento de información del Inspector). Resulta llamativo que la columna relativa a medidas no contemple ningún tipo de medida, siendo uno de los elementos fundamentales de un análisis de riesgos.

Por otra parte, en el apartado denominado “tecnologías invasivas con la privacidad”, sería aconsejable que las preguntas que lo integran estuvieran más relacionadas con

el tipo de tratamiento que en la práctica realiza el Sistema BOSCO. De esta forma, se lograría una mejor identificación de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados como consecuencia del tratamiento de sus datos personales por parte de dicho Sistema.

### VIII Alegaciones a la propuesta de resolución

#### 1. Contestación a la supuesta infracción del principio de acusación:

Tal y como se indicaba en el antecedente décimo, el MTERD, en su escrito de alegaciones a la propuesta de resolución, señala que la propuesta de resolución ha añadido una tercera imputación, relativa al artículo 13 del RGPD. Dicha infracción no figuraba en el acuerdo de inicio:

*“(…) la infracción recogida en el artículo 13 del RGPD no se incorporó en el escrito de incoación del presente procedimiento sancionador.*

*La única referencia que se contenía al artículo 13 en el acuerdo de incoación se encontraba en la página 29 del citado escrito con el siguiente tenor literal:*

*“Por tanto, de conformidad con el artículo 22.1 RGPD, y respecto del tratamiento efectuado por el MTERD a través del Sistema BOSCO, nos encontramos ante decisiones individualizadas basadas únicamente en un tratamiento automatizado y que producen efectos jurídicos en los interesados o les afecta significativamente de modo similar, pero sin que conste la adopción de medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos de los interesados, como podrían ser, como mínimo, el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión (art. 22.3 RGPD) e incluir información específica al interesado (Considerando 71 y artículo 13 RGPD)”.*

*En consecuencia, sobre esta concreta posible infracción del artículo 13 del RGPD no se ha podido alegar, vulnerado el derecho de defensa, puesto que se han formulado las alegaciones en el expediente tomando como base que las supuestas infracciones por las que, en su caso, podría ser sancionado eran las que figuraban en el acuerdo de incoación y no esta nueva infracción que se propone en la propuesta de resolución*

*En definitiva, se ha impedido conocer en su integridad la acusación que se formulaba para poder ejercer con todas las garantías la mejor defensa.*

*Es más, tampoco en esta propuesta de resolución se justifica la procedencia de ampliar el procedimiento sancionador así que no se conocen los motivos por los que se considera justificado y proporcionado ampliar el alcance del presente procedimiento sancionador.*

*Es cierto que en la propuesta se incluye (páginas 140 y siguientes) el contenido del artículo 13 del RGPD, de la LOPDGDD e incluso las “Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del Artículo 29”. Sin embargo, no se justifica la necesidad de ampliar el cuadro infractor en este*

*momento del procedimiento, sobre todo teniendo en cuenta que no se incluía dicha posible infracción en el acuerdo de inicio.*

*(...)*

*Por tanto, se incoa un procedimiento sancionador porque la AEPD considera que pueden existir indicios de que el Ministerio, a través de BOSCO, ha implantado un procedimiento de decisión individual automatizada. En el trámite de audiencia a ese acuerdo de incoación se explica, detalla y se prueba que no existe tal procedimiento de decisión individual automatizada a través de BOSCO. Y, en la propuesta de resolución posterior a esas alegaciones no se valoran los hechos y pruebas presentadas, y se da por probada la existencia de ese procedimiento de decisión individual automatizada, ampliando el cuadro infractor a cualesquiera infracciones relacionadas con esta, no notificada con anterioridad.*

*Sin perjuicio de la irrealidad de los hechos imputados, como se señalará más adelante, lo cierto es que no se ha dado oportunidad de formular cuantas alegaciones se estimen convenientes relativas a esta nueva imputación de la infracción del art. 13 del RGPD.*

*Por todo ello, dado que no se ha conocido plenamente y desde un principio todas las infracciones que se imputan se solicita la terminación del expediente sancionador y archivo de actuaciones.” (subrayado del MTERD).*

En respuesta a la alegación formulada, el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha venido señalando que *“el contenido esencial del derecho constitucional a ser informado de la acusación se refiere a los hechos considerados punibles que se imputan al acusado”* (STC 95/1995).

Por el contrario, y a diferencia de lo que acontece con los hechos, el TC, en Sentencia 145/1993 advierte que la comunicación al presunto infractor de la calificación jurídica y de la eventual sanción a imponer no integra el contenido esencial del derecho a ser informado de la acusación. Hasta tal punto es importante la puesta en conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción administrativa, que el TC ha declarado que las exigencias del artículo 24.2 de la CE se satisfacen fundamentalmente con la sola comunicación de los hechos imputados para poder defenderse sobre los mismos (STC 2/1987 y 190/1987). En esta línea el Tribunal Supremo, Sentencia de 3 de marzo de 2004, señala que *“la finalidad primordial del acuerdo de inicio es informar sobre los hechos imputados y no sobre la calificación jurídica, de lo que se encargará la propuesta de resolución”*. (subrayado de la AEPD).

Ahondando en dicha idea, el TC en su jurisprudencia ha aclarado que la acusación va precisándose gradualmente a medida que se va desarrollando el procedimiento. En este sentido, la STC 129/2006, de 24 de abril, señala:

*“En efecto, de la jurisprudencia constitucional sobre dicha cuestión deriva, de un lado, que el derecho a conocer la acusación no implica que en la fase de inicio del procedimiento exista obligación de precisar de forma absoluta los hechos y la calificación jurídica correspondiente, sino que la acusación va precisándose de forma gradual al desarrollo del procedimiento (por todas SSTC 41/1998, de 24 de febrero, FJ 15).*

En un sentido coincidente, la STC 116/2007, de 21 de marzo, indica en relación con el derecho a ser informado de la acusación:

*“Igualmente, se ha destacado que este derecho, en su proyección en el ámbito administrativo sancionador, no implica que en la fase de inicio del procedimiento disciplinario exista obligación de precisar de forma absoluta los hechos y la calificación jurídica correspondiente, sino que la imputación puede ir precisándose de forma gradual al desarrollo del procedimiento (...)”*

Asimismo, el TC señala que el derecho de defensa resulta salvaguardado si el acusado ha tenido ocasión de defenderse de la acusación de forma plena desde el momento en el que conoce dicha acusación de forma plena.

En relación con esta cuestión, la STC 129/2006, de 24 de abril indica:

*De otra parte, a los efectos de considerar salvaguardado el derecho de defensa resulta suficiente con que el acusado haya tenido ocasión de defenderse de la acusación de forma plena desde el momento en que la conoce de forma plena (SSTC 41/1998, de 24 de febrero, FJ 27; 87/2001, de 2 de abril, FJ 3).”*

Por tanto, en el procedimiento sancionador, el acto de imputación no puede ser otro que la propuesta de resolución, puesto que contiene todos los elementos de cargo necesarios para que el órgano competente para resolver dicte la resolución administrativa correspondiente.

En este expediente sancionador, la AEPD ha ido examinando cómo se concede el bono social y, en particular, el funcionamiento del Sistema BOSCO, a partir la información y documentación aportada por el MTERD.

En un primer momento, el Inspector, reflejó el contenido de dicho examen en el informe de actuaciones previas de investigación de 2 de junio de 2023. El anexo I del referido informe, relativo a las decisiones individuales automatizadas, reproduce tanto el contenido del considerando 71 como el contenido del artículo 13.2, letra f), aplicable a las decisiones automatizadas.

En un segundo momento, se elaboró el acuerdo de inicio, considerando que existían evidencias de una posible vulneración de lo dispuesto en los artículos 22 y 35 del RGPD.

Posteriormente, durante la fase de instrucción, a la vista de la documentación que obraba en el expediente (documentación aportada por el MTERD durante las actuaciones previas de investigación, así como la documentación aportada por el MTERD al formular alegaciones al acuerdo de inicio) se determinaron los hechos probados. En dicha fase del procedimiento sancionador, se constató la existencia de decisiones individuales automatizadas.

Por otra parte, el hecho probado vigésimo primero puso de manifiesto que el modelo de solicitud del bono social no hacía referencia a la existencia de decisiones individuales automatizadas durante la tramitación de la solicitud del bono social. Dicha circunstancia, reflejaba que el MTERD habría incumplido lo previsto en el artículo 13 del RGPD, siendo necesario garantizar el respeto de lo previsto en dicho artículo del RGPD, así como la imposición de las medidas oportunas por parte del responsable del tratamiento.

Por este motivo, la propuesta de resolución no solo contempló las infracciones de los artículos 22 y 35 del RGPD, sino también la infracción del artículo 13 del RGPD, como medio para garantizar el pleno respeto del derecho fundamental a la protección de datos personales de los interesados.

Los hechos no han variado con respecto al acuerdo de inicio. Tampoco ha variado la calificación jurídica con respecto a dos posibles infracciones (artículos 22 y 35 del RGPD). Sin embargo, tal y como acaba de exponerse, se ha considerado que, en el supuesto examinado, se habría producido una vulneración del artículo 13 del RGPD. El fundamento de derecho XII de la propuesta de resolución detallaba las razones por las que se habría vulnerado el contenido de dicho artículo del RGPD.

No cabe entender que se haya producido una situación de indefensión para el MTERD, cuando, a través de la propuesta de resolución, ha tenido conocimiento de las razones por las que la AEPD entendía que se habría incumplido la obligación prevista en el artículo 13 del RGPD, pudiendo formular las alegaciones que ha estimado oportunas en su escrito de alegaciones a la propuesta de resolución, haciendo uso del trámite de alegaciones conferido por el artículo 89.2 de la LPACAP.

En conclusión, esta Agencia entiende que el hecho de que la propuesta de resolución considere que se habría producido una infracción del artículo 13 del RGPD no ha infringido el derecho de defensa del MTERD ni ha supuesto una infracción del principio de acusación, de tal modo que determine la terminación del expediente sancionador y el archivo de las actuaciones.

## 2. Contestación a las alegaciones relativas a la posible infracción del artículo 13 del RGPD:

En el escrito de alegaciones a la propuesta de resolución del MTERD señala:

*“De lo que se deduce de la propuesta de resolución es que en la solicitud del bono social no se hace referencia explícita a la posible existencia de un procedimiento de decisión individual automatizada a través de BOSCO (decisión automatizada que no existe) y que, por otro lado, esto es coherente con el hecho de que esta decisión automatizada no exista según señala el Ministerio.*

*Lo que no se recoge en la propuesta de sancionador es que el contenido de las cláusulas informativas de las solicitudes de bono social sí se encuentra alineado con el alcance y funcionamiento de BOSCO.*

*De esta forma, en estas cláusulas se recoge (énfasis añadido) las siguientes autorizaciones por parte de los solicitantes y miembros de las unidades de convivencia (mayores de 14 años):*

*“- a la comercializadora de referencia a introducir, a través de la aplicación implementada al efecto en la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la información, incluyendo los datos personales de los solicitantes del bono social y de los miembros de su unidad de convivencia, que les hayan sido proporcionados mediante la solicitud y documentos adjuntos, así como a realizar los demás tratamientos de datos personales previstos en la normativa reguladora del bono social, a los efectos de la aplicación del bono social y demás consecuencias previstas en dicha normativa, a los efectos de hacer*

constar en sus sistemas informáticos y de gestión la información necesaria para la aplicación y mantenimiento del bono social, y las demás consecuencias, mientras se mantengan las condiciones que han dado lugar a su otorgamiento;

- a que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la aplicación implementada a tal efecto, tenga acceso a las correspondientes bases de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, o en el caso del País Vasco y Navarra, del órgano de gestión de la Hacienda Foral correspondiente, que contengan información sobre rentas;

- a que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la aplicación telemática correspondiente, tenga acceso a las correspondientes bases de datos de la Seguridad Social que contengan información sobre pensiones por jubilación o incapacidad permanente.

En el caso en el que los criterios de pensión mínima no se cumplan, si ha marcado también la primera autorización se llevara a cabo también la comprobación del cumplimiento del requisito de renta a través de la aplicación implementada al efecto en la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El titular y todos los miembros de la unidad de convivencia autorizan:

– a que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la aplicación telemática correspondiente, tenga acceso a las correspondientes bases de datos que contengan información sobre beneficiarios del ingreso mínimo vital."

Entre otras, el art. 13 RGPD detalla la información que debe facilitarse al interesado "en el momento en que estos [los datos personales] se obtengan". Asimismo, determina la información que deberá facilitarse por el responsable del tratamiento cuando los datos personales se obtengan de la persona interesada.

De conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales se recoge en la página web del Ministerio la información relativa a los tratamientos efectuados. Este art. 11 establece que:

"1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:

a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.

b) La finalidad del tratamiento.

*c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.”*

*En este enlace de la página web del Ministerio se contiene la política informativa relativa a la protección de datos: \*\*\*URL.3*

*En este sentido, y con el fin de aumentar la transparencia e información disponible para los ciudadanos relativa al bono social, desde el Ministerio se publica información actualizada relativa a la regulación del bono social, solicitud y funcionamiento. Todo ello para que la información disponible no se agote con el contenido de las cláusulas informativas contenidas en la solicitud inicial de bono social, información disponible en el siguiente enlace: \*\*\*URL.4*

*Y todo ello sin perjuicio de la transparencia que debe regir la actividad de las COR como responsables del tratamiento e información que deban publicar para salvaguardar la actividad de tratamiento de datos personales que realizan con ocasión del bono social. Las COR son las obligadas a gestionar y tramitar las solicitudes de bono social debiendo establecer las medidas adicionales que refuercen la transparencia en el tratamiento de los datos, todo ello con la finalidad de salvaguardar los derechos de los usuarios, en los términos exigidos por la normativa de protección de datos.*

*Por todo ello, no ha quedado acreditado un incumplimiento que suponga una infracción del art. 13 del RGPD puesto que, en primer lugar, no existen decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos a los solicitantes del bono social por parte del Ministerio, y de acuerdo con el art. 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre se ofrece toda la información que determina el mencionado artículo 13 del RGPD a través de las cláusulas informativas de la solicitud, de la política propia de protección de datos aplicada por las COR y de la información publicada en la página web del Ministerio, por lo que se propone la terminación del expediente sancionador y archivo de actuaciones.”(subrayado del MTERD).*

En contestación a dicha alegación, se aclara que la AEPD entiende infringido el contenido del artículo 13 del RGPD, porque la solicitud del bono social no menciona en ningún momento la existencia de tales decisiones individuales automatizadas (hecho probado vigésimo primero), a pesar de que el Sistema BOSCO tome decisiones automatizadas en relación con las solicitudes del bono social y de las previsiones contenidas en el citado artículo 13 del RGPD.

Las cláusulas destacadas en el escrito de alegaciones a la propuesta de resolución por el MTERD figuran en el modelo de solicitud del bono social reproducido en el hecho probado vigésimo primero de la propuesta de resolución. En las autorizaciones relativas al MTERD, no se hace referencia alguna a la existencia de decisiones individuales automatizadas durante la tramitación de la solicitud del bono social (hecho probado vigésimo primero).

En relación con el primer enlace facilitado por el MTERD en su escrito de alegaciones a la propuesta de resolución, remite al apartado relativo a la protección de datos personales de la página web del Ministerio. Se ha consultado su contenido, incluido el Registro de Actividades del Tratamiento de la Secretaría de Estado de Energía de fecha 27 de agosto de 2024, publicado en la Sede Electrónica del Ministerio (en la que se incluye la actividad de tratamiento “Bono Social Eléctrico”) sin que figure ninguna referencia a decisiones individuales automatizadas por parte del Sistema BOSCO.

En cuanto al segundo enlace, remite a la parte de la página web del MTERD que informa sobre el bono social de electricidad. En la misma tampoco se ha encontrado ninguna referencia a decisiones individuales automatizadas por parte del Sistema BOSCO.

El MTERD en sus alegaciones reproduce el contenido del artículo 11 de la LOPDGDD. En relación con la referencia a dicho artículo de la LOPDGDD, resulta necesario aclarar que, si bien el artículo 13 del RGPD señala el contenido de la información que el responsable del tratamiento ha de facilitar al interesado en el momento en el que obtenga de dicho interesado datos de carácter personal, el artículo 11 de la LOPDGDD determina la forma en la que ha de suministrarse dicha información al interesado.

Esta Agencia considera infringido el artículo 13 del RGPD, que tal y como indicaba el Inspector en el anexo I el informe de actuaciones previas de investigación, contempla previsiones específicas relativas a la información que ha de facilitarse a los interesados en el caso de que existan decisiones automatizadas.

En este sentido en el anexo I del informe se indica:

*“Igualmente, el artículo 13 del RGPD, de título “Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado” incluye lo siguiente:*

*“2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:*

*[...] f) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.”* (subrayado de la AEPD).

Respecto a referencia a las COR que figuran en las alegaciones, se trata de responsables del tratamiento diferentes del MTERD y el presente procedimiento sancionador centra su atención en el tratamiento de datos personales realizado por el MTERD a través del Sistema BOSCO.

En conclusión, a pesar de lo dispuesto en el artículo 13 del RGPD, el MTERD no informa en la solicitud del bono social a los solicitantes de dicho bono ni a los miembros de las unidades de convivencia de que el Sistema BOSCO adopta decisiones individuales automatizadas, dicha información tampoco figura en los apartados de la página web del Ministerio relativos a la protección de datos personales o al bono social de electricidad.

3. Contestación a las alegaciones relativas a los hechos probados, al haberse producido una supuesta indefensión formal y material, así como a las alegaciones relativas a una supuesta infracción de las garantías del procedimiento, dado que el MTERD considera que se ha omitido la valoración de los medios de prueba señalados en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio:

Dada la relación existente entre las alegaciones formuladas en los apartados tercero y cuarto del escrito de alegaciones a la propuesta de resolución, se va a dar respuesta a las mismas de manera conjunta.

El escrito del MTERD, en el apartado tercero del escrito de alegaciones a la propuesta de resolución, titulado “Sobre los hechos probados. Indefensión formal y material”, indica:

*“En la propuesta de resolución se presentan 42 hechos probados que según se señala en el propio escrito se pueden agrupar de la siguiente manera:*

*A los efectos de facilitar la lectura de los hechos probados consignados en esta propuesta de resolución indicaremos que:*

- *Del hecho probado primero al hecho probado noveno se consignan los hechos probados referidos al concepto, características y evolución del bono social.*
- *Del hecho probado décimo al hecho probado decimocuarto se consignan los hechos probados relativos a las características del Sistema BOSCO.*
- *El hecho probado decimoquinto consigna se refiere al MTERD como responsable del tratamiento del Sistema BOSCO.*
- *Del hecho probado decimosexto al hecho probado decimoséptimo se consignan los hechos probados referidos a las cautelas relativas al acceso a datos personales de los solicitantes del bono social por parte de las COR.*
- *Del hecho probado decimoctavo al hecho probado decimonoveno se consignan los hechos probados relativos al Convenio suscrito con la AEAT para acceder a datos relativos a la renta.*
- *Del hecho probado vigésimo al hecho probado vigésimo noveno se consignan los hechos probados referidos al funcionamiento del Sistema BOSCO.*
- *Del hecho probado trigésimo al hecho probado trigésimo cuarto se consignan los hechos probados relativos a tareas realizadas por las COR en relación con la tramitación de las solicitudes del bono social.*
- *Del hecho probado trigésimo quinto al hecho probado trigésimo séptimo se consignan los hechos probados referidos a las reclamaciones relacionadas con el bono social.*
- *Del hecho probado trigésimo octavo al hecho probado cuadragésimo segundo se consignan los hechos probados relativos a la ausencia de evaluación de impacto para la protección de datos (EIPD) en relación con la tramitación de las solicitudes del bono social por parte del*

*MTERD y, en particular, con el Sistema BOSCO y al análisis de riesgos realizado por el MTERD.”*

*Para este Ministerio resulta importante que la realidad del bono social y de BOSCO queden perfectamente delimitados y acreditados puesto que se trata de una medida dirigida a los consumidores vulnerables, a través de la aplicación por parte de la COR de un descuento en la factura de la electricidad y siendo retribuidas por la gestión y tramitación de las solicitudes del bono social. Se trata de una medida de gran impacto social que, a fecha agosto de 2024, beneficia a **\*\*\*CANTIDAD.5** de consumidores.*

*Los datos actualizados de los beneficiarios del bono social se pueden consultar a través de la página web del Ministerio: **\*\*\*URL.5***

*En el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio del presente procedimiento sancionador se incluye una descripción de detalle para aclarar el funcionamiento del bono social y el objeto de la aplicación BOSCO. Se ha descrito su diseño y elaboración, aportando datos de la identificación y definición del problema que suponía la introducción del criterio renta en el bono social, el propósito público al que responde BOSCO como herramienta de consulta para las COR, arrojando un resultado de bandera verde o bandera roja (terminología menos problemática que la terminología actual empleada), la lógica o teoría que sustenta el diseño de BOSCO, su implementación y los mecanismos de seguimiento y evaluación acordados, en su caso, por la AEPD.*

*Así se desprende de los hechos declarados probados en la propuesta de resolución 1 a 26, de lo que se concluye que, a través de BOSCO, las COR visualizan, a la vista de los datos introducidos por ellas y tomando en consideración todas las bases de datos consultadas, si no se superan los umbrales de renta señalados en la normativa o se está al corriente de obligaciones tributarias. Esta situación se ha identificado en la aplicación con la palabra “cumple”.*

*BOSCO es una herramienta de consulta que permite la visualización de datos acordes con el principio de minimización para que las COR que son las gestoras y encargadas de la tramitación y gestión del bono social puedan tramitar dichas solicitudes.*

*Sin embargo, y esto es importante aclarar, BOSCO no sustituye el procedimiento de solicitud, comprobación y gestión del bono social por parte de las COR. BOSCO es una herramienta adicional de consulta.*

*Es importante señalar que, tal y como se adelantó en el escrito de alegaciones anterior, en los recursos contencioso que se están tramitando ante el Tribunal Supremo interpuestos en representación de las COR contra el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, todas las COR han visto reconocida por sentencia derecho a la indemnización por las cantidades invertidas para implantar y aplicar el procedimiento de solicitud, comprobación y gestión del bono social asociada a los consumidores.*

*Es más, en los procedimientos de ejecución de estas sentencias las COR están planteando incidente de ejecución para que se les reconozca la totalidad de los gastos que dicen acreditados respecto del procedimiento de solicitud, comprobación y gestión del bono social por parte de las COR, incluyendo gastos operativos, de atención al cliente, de implantación de oficinas de atención al cliente, de labores de asesoramiento y gestión de las solicitudes.*

*Por lo que, si las COR son las encargadas del procedimiento de solicitud, comprobación y gestión del bono social, incluyendo las labores de asistencia y asesoramiento al cliente solicitante del bono social, se garantiza así la intervención humana en este proceso, desde una perspectiva de protección de datos y de procedimiento.” (subrayado del MTERD).*

Asimismo, en el apartado cuarto de dicho escrito de alegaciones, titulado “Sobre la omisión de valoración de los medios de prueba señalados en el escrito de alegaciones. Infracción de las garantías del procedimiento sancionador”, el MTERD señala:

*“A la vista del contenido de la propuesta de resolución se puede concluir que no existe una valoración de todas las pruebas propuestas por este Ministerio. El relato de los hechos, minucioso en cuanto al número de hechos, no entra a valorar aspectos claves de la prueba que resultaría decisiva en la resolución final del procedimiento.*

*Con carácter previo se cuestionan las pruebas utilizadas por la instructora ya que dichas pruebas resultan insuficientes para entender acreditada la existencia de decisiones individuales automatizadas a través de BOSCO, partiendo de presunciones y no valorando el proceso de concesión de bono social en su totalidad.*

*Se ha insistido en la necesidad de que se tome en consideración por la AEPD la realidad de los hechos y es que si las COR son las que conceden y deniegan el bono social, no puede ser al mismo tiempo el Ministerio el que concede o deniega el bono social a través de BOSCO. La realidad de los hechos implica que los hechos son tal como la realidad los exterioriza.*

*Señala la instructora que (subrayado añadido) “Sin embargo, las alegaciones del MTERD parten de una óptica procedimental, conforme a la cual consideran que el resultado finalizador del expediente es la aplicación del bono social en la factura eléctrica. No se discute que desde el punto de vista procedimental pueda ser así, pero desde la perspectiva de protección de datos personales quien toma la decisión sobre si la solicitud del bono social cumple con los requisitos normativamente previstos es el Sistema BOSCO.*

*Desde la óptica del tratamiento de datos personales no es posible afirmar que ha tomado una decisión una empresa que no dispone de parte de los datos (recordemos que el sistema está configurado de tal manera que las COR no puedan acceder a los datos relativos a la renta (hecho probado decimonoveno), las pensiones ni tienen acceso directo a los datos sobre situaciones especiales, hecho probado decimoséptimo).”*

*No se entiende el fundamento de la propuesta. Si desde el punto de vista procedimental son las COR las que otorgan el bono social o, en su caso,*

*deniegan, la decisión no es del Ministerio a través de BOSCO. Y esto es así, puesto que BOSCO sólo es una herramienta de apoyo a la labor de las COR que evita que los solicitantes y sus convivientes tengan que presentar sus datos de renta a empresas privadas para la concesión de un descuento en la factura de electricidad (de los que se deriva la proporcionalidad de la medida).*

*Esto es importante puesto que lo que se deduce del contenido de la propuesta de resolución del presente procedimiento sancionador es que todo el mecanismo de bono social basado en renta incumpliría “desde la perspectiva de protección de datos” puesto que quien toma la decisión de si se cumple o no es la propia normativa a través del establecimiento de esos umbrales de renta.*

*Se señala otra vez en este punto que las COR han implantado y diseñado un servicio de atención al cliente de bono social y que esa atención no se reduce a la recogida de solicitudes y traslado de resultados, si no que implica, tanto el análisis de la solicitud y de la documentación que en su caso, la acompañe, como, en el caso de que exista algún problema y así lo ponga de manifiesto BOSCO, que puedan solventarlo con su colaboración, asesoramiento o a través de los mecanismos que las propias COR decidan implantar.*

*Este Ministerio retribuye esos servicios de atención al cliente, en ejecución de sentencia, como actividad regulada pero no es el último responsable de cómo las COR implantan su política de protección de datos de carácter personal o gestionan esos servicios de atención al cliente. Sin perjuicio de las medidas de carácter sancionador que se puedan tomar en su caso por la CNMC por aplicación del Título X de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.*

**(...)**

*El relato de hechos de la propuesta de resolución refleja que las COR no participan en la gestión y tramitación del bono social más que como meros transmisores de información.*

*Esto no es así, en el caso de que exista un resultado “bandera roja” las COR deben trasladar la causa al solicitante para que a través de la Agencia Tributaria -con carácter general- se solucione la incidencia y la COR pueda seguir tramitando la citada solicitud.*

*La participación humana en el proceso de concesión de bono social se garantiza a través de la actividad de las COR que así lo reconocen en el procedimiento de implantación y aplicación del procedimiento de solicitud, comprobación y gestión del bono social.” (subrayado del MTERD).*

El MTERD, en el título del apartado tercero de su escrito de alegaciones a la propuesta de resolución, hace referencia a una supuesta indefensión formal y material sin concretar en dicho apartado tercero en qué consiste dicha indefensión.

En relación con la indefensión, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2012 (Recurso nº 408/2010) aclara:

*“(...) No se produce indefensión a estos efectos si el interesado ha podido alegar y probar en el expediente cuanto ha considerado oportuno en defensa de sus derechos y postura asumida, como*

*también recurrir en reposición, doctrina que se basa en el artículo 24.1 CE, si hizo dentro del expediente las alegaciones que estimó oportunas" (S.T.S. 27 de febrero de 1991), "si ejercitó, en fin, todos los recursos procedentes, tanto el administrativo como el jurisdiccional" (S.TS. de 20 de julio de 1992). Por ello, "si el interesado en vía de recurso administrativo o contencioso-administrativo ha tenido la oportunidad de defenderse y hacer valer sus puntos de vista, puede entenderse que se ha subsanado la omisión y deviene intrascendente para los intereses reales del recurrente y para la objetividad del control de la Administración, compatibilizando la prohibición constitucional de indefensión con las ventajas del principio de economía procesal que complementa al primero sin oponerse en absoluto al mismo y que excluye"*

En relación con esta cuestión, el TC en la STC 78/1999, de 26 de abril, fundamento derecho 2, señala:

"Así pues, según reiterada doctrina constitucional que se sintetiza en el fundamento jurídico 3.o de la STC 62/1998, «la estimación de un recurso de amparo por la existencia de infracciones de las normas procesales "no resulta simplemente de la apreciación de la eventual vulneración del derecho por la existencia de un defecto procesal más o menos grave, sino que es necesario acreditar la efectiva concurrencia de un estado de indefensión material o real" (STC 126/1991, fundamento jurídico 5.o ; STC 290/1993, fundamento jurídico 4.o ). Para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúa al interesado al margen de toda posibilidad de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración meramente formal, siendo necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa (STC 149/1998, fundamento jurídico 3.o ), con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los interesados afectados (SSTC 155/1988, fundamento jurídico 4.o , y 112/1989, fundamento jurídico 2.o )»".

Por su parte, el apartado cuarto del escrito de alegaciones señala que la propuesta de resolución no ha valorado aspectos claves de la prueba propuestos por el MTERD que resultarían decisivos para resolver el procedimiento.

A continuación, el MTERD cuestiona los hechos probados reflejados en la propuesta de resolución. Considera que los mismos resultan insuficientes para atender acreditada la existencia de decisiones individuales automatizadas a través del Sistema BOSCO. En opinión del Ministerio se parte de presunciones y no se valora el proceso de concesión del bono social en su totalidad.

El Ministerio afirma que si las COR son las que conceden y deniegan el bono social, no puede ser que el Ministerio también sea el que concede o deniega dicho bono a través del Sistema BOSCO. Afirma que los hechos son tal como la realidad los exterioriza.

En contestación a dicha alegación, la AEPD ha examinado tanto el contenido del escrito de alegaciones al acuerdo de inicio elaborado por el MTERD, junto con la documentación que lo acompaña, como el contenido del escrito de alegaciones a la propuesta de resolución. Otra cuestión es que la AEPD, en su papel de garante del

derecho fundamental a la protección de datos personales, no coincida con la opinión del MTERD en relación con el papel que desempeña el Sistema BOSCO.

Tal y como se ha expuesto en la propuesta de resolución, el Sistema BOSCO no es una mera herramienta adicional de consulta para las COR.

Por una parte, cuando las COR están tramitando una solicitud del bono social, no tienen libertad para decidir si consultan o no el Sistema BOSCO, han de hacerlo necesariamente, porque así está previsto en la normativa.

En este sentido, el primer párrafo artículo 6.1 de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, prevé:

*“1. Una vez recibida la solicitud completa del consumidor acompañada de la documentación acreditativa según lo dispuesto en el artículo 2.7, el COR, en el plazo máximo de 5 días hábiles, introducirá en la aplicación telemática disponible en la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los datos correspondientes al consumidor y, en su caso, a los miembros de la unidad de convivencia declarados por el mismo.”*

Por otra parte, el Sistema BOSCO no es una simple herramienta de consulta para las COR o una mera herramienta de apoyo a las mismas, sino que dicho Sistema determina si se concede o no el bono social.

En este sentido, resulta muy clarificadora la referencia que efectúa el escrito de alegaciones a la propuesta de resolución del Ministerio relativa a que el Sistema BOSCO arroja un resultado de bandera verde o bandera roja.

Si las COR introducen los datos en el Sistema BOSCO y, al consultar el resultado, dicho Sistema ha arrojado un resultado de bandera verde, han de aplicar el descuento correspondiente al bono social en la factura eléctrica. Por el contrario, si las COR introducen los datos en el Sistema BOSCO y al consultar el resultado, dicho Sistema ha arrojado un resultado de bandera roja, no pueden aplicar el descuento correspondiente al bono social en la factura eléctrica.

Es un sistema similar a un semáforo que regula el tráfico, en caso de luz verde, puedes avanzar, con luz roja, has de detenerte.

Así se refleja por el MTERD en el escrito de alegaciones a la propuesta de resolución indica:

*“Para evitar que las COR tenga acceso a datos sensibles relativos a los solicitantes del bono social, la normativa prevé ciertas cautelas para que tuvieran constancia de su cumplimiento, pero no de su contenido. (...) De igual forma, para acreditar los datos de renta y de seguridad social se obtiene una “bandera verde” a través de BOSCO.”*

*“(...) en el caso de que exista un resultado “bandera roja” las COR deben trasladar la causa al solicitante para que a través de la Agencia Tributaria -con carácter general- se solucione la incidencia y la COR pueda seguir tramitando la citada solicitud.”*

(subrayado en ambos casos de la AEPD).

Las COR han de seguir lo que indica el Sistema BOSCO y actuar conforme al resultado arrojado por dicho Sistema.

El MTERD alega que se ha reconocido por sentencia a las COR el derecho a ser indemnizadas por las cantidades invertidas para implantar y aplicar el procedimiento de solicitud, comprobación y gestión del bono social. En este sentido, reproduce parcialmente el contenido del Auto del Tribunal Supremo de fecha **\*\*\*FECHA.1**. Asimismo, señala que las COR no participan en la gestión y tramitación del bono social como meros transmisores de información.

Durante la gestión de la tramitación del bono social, las COR realizan múltiples gestiones (recepción de la solicitud, examen de su contenido, tramitación, en su caso, de la subsanación de dicha solicitud, introducción de los datos en el Sistema BOSCO, acceso al Sistema BOSCO al objeto de comprobar el resultado arrojado por dicho Sistema, traslado de dicho resultado al interesado (persona física que ha solicitado el bono social), asesoramiento en materia de bono social a sus clientes, tramitación posibles reclamaciones de sus clientes relativas al bono social, etc...).

Las COR han destinado medios humanos y materiales para el desarrollo de estas tareas y en sede judicial se está determinando el importe de las cantidades que ha de abonarles el MTERD por estos conceptos.

Los hechos que acaban de exponerse no desvirtúan el contenido de este procedimiento sancionador, que centra fundamentalmente su atención en un aspecto muy concreto de la tramitación de las solicitudes del bono social: el tratamiento de datos personales que lleva a cabo el Sistema BOSCO.

En esa parcela concreta, el responsable del tratamiento es el MTERD, que es quien determina los fines y los medios del tratamiento.

El tratamiento de datos personales por parte del Sistema BOSCO relativo a las solicitudes del bono social eléctrico está compuesto por varias operaciones de tratamiento. Entre todas ellas, cabe destacar las siguientes:

1. El Sistema BOSCO recoge unos datos personales que introducen en el Sistema las COR.
2. Partiendo de dichos datos personales, el Sistema BOSCO (...).
3. Posteriormente, puede efectuar consultas de datos personales a la AEAT o a la Seguridad Social).
4. Recibe los datos derivados de dichas consultas.
5. A continuación, realiza una serie de cálculos.
6. Como consecuencia de todo ello, arroja un resultado (bandera verde o roja).
7. Finalmente, conserva los datos, dado que en el futuro es posible que el MTERD haya de atender solicitudes de información procedentes de los servicios de consumo (autonómicos o locales), que están tramitando las reclamaciones presentadas por los interesados.

Por tanto, el Sistema BOSCO lleva a cabo un tratamiento de datos personales, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2 del RGPD, que, a su vez, está compuesto por varias operaciones de tratamiento.

En este ámbito, en el que fundamentalmente centra su atención el presente procedimiento sancionador, la intervención de las COR consiste en lo siguiente:

1. Introducen los datos en el Sistema BOSCO.
2. Consultan el resultado arrojado por dicho Sistema y lo trasladan al interesado.

Esta Agencia no cuestiona que, en el procedimiento de tramitación de solicitudes del bono social considerado en su totalidad, las COR realicen otras muchas actuaciones y destinen abundantes medios humanos y materiales para ello.

Sin embargo, la intervención que llevan a cabo las COR, en la parcela en la que fundamentalmente centra su atención este procedimiento sancionador, no puede ser considerada una intervención humana acorde con lo previsto en el 22.3 del RGPD. Tal y como se ha puesto de manifiesto en los fundamentos derecho VI y VII apartado 3 de esta resolución y como volverá a analizarse a continuación, la intervención por parte de las COR en el procedimiento de tramitación del bono social en su totalidad tampoco podría ser considerada una intervención humana de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.3 del RGPD.

Para ser considerada como tal, dicha intervención humana habría de cumplir cuatro requisitos:

- Tratarse de una intervención humana por parte del responsable
- La supervisión humana de la decisión habría de ser significativa y no un simple gesto simbólico.
- Habría de llevarse a cabo por una persona autorizada, con competencia para modificar la decisión.
- Dicha revisión implicaría la necesidad de una evaluación completa de todos los datos pertinentes, incluida cualquier información adicional facilitada por el interesado.

La intervención de las COR no cumpliría el primer requisito, ya que no es una intervención humana por parte del responsable del tratamiento, que es el MTERD (hecho probado decimoquinto).

Por otra parte, las COR tampoco pueden llevar a cabo una evaluación completa de todos los datos pertinentes cuando no tienen acceso directo a parte de dichos datos (datos correspondientes a la renta, que el Sistema BOSCO consulta a la AEAT, así como los datos que, en su caso, el Sistema BOSCO consulta a la Seguridad Social).

Desde una perspectiva basada en la protección de datos personales, la intervención por parte de las COR no puede ser considerada una intervención humana que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 22.3 del RGPD, interpretado según Directrices del Grupo de Trabajo del Artículo 29 WP251rev.01.

El MTERD afirma en su escrito de alegaciones:

*“(...) Si desde el punto de vista procedimental son las COR las que otorgan el bono social o, en su caso, deniegan, la decisión no es del Ministerio a través de BOSCO. Y esto es así, puesto que BOSCO sólo es una herramienta de apoyo a la labor de las COR que evita que los solicitantes y sus convivientes tengan que*

*presentar sus datos de renta a empresas privadas para la concesión de un descuento en la factura de electricidad (de los que se deriva la proporcionalidad de la medida).*

*Esto es importante puesto que lo que se deduce del contenido de la propuesta de resolución del presente procedimiento sancionador es que todo el mecanismo de bono social basado en renta incumpliría “desde la perspectiva de protección de datos” puesto que quien toma la decisión de si se cumple o no es la propia normativa a través del establecimiento de esos umbrales de renta.”*

En la propuesta de resolución se indicaba que el tratamiento de datos que realiza en Sistema BOSCO supone la toma de decisiones individuales automatizadas.

Existe la posibilidad de aplicar la excepción prevista en el artículo 22.2 a) del RGPD (decisión necesaria para la celebración o ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento).

Sin embargo, el MTERD ha que articular alguna vía para que exista una intervención humana por parte del responsable del tratamiento (el MTERD), de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.3 y las Directrices del Grupo de Trabajo del Artículo 29 WP251rev.01, ya que actualmente dicha intervención humana no existe.

#### 4. Contestación a las alegaciones relativas a la adopción de medidas:

En el apartado quinto del escrito de alegaciones a la propuesta de resolución, relativo a las medidas propuestas, el MTERD señala:

*“- La medida consistente en que el plazo máximo de 1 mes desde que se dicte la resolución de este procedimiento sancionador se facilite a los interesados (personas físicas solicitantes del bono social eléctrico y, en su caso, al resto de miembros de la unidad de convivencia) información relativa a la existencia de una decisión individual automatizada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del RGPD, tiene que tener en cuenta que:*

- No existe decisión individual automatizada de acuerdo con el funcionamiento del bono social.*
- En el caso de que esta medida se dirija a las COR para que, en el ejercicio de esa atención integral al solicitante del bono social ya retribuida, deban informar en el proceso de solicitud y gestión de las solicitudes del bono social de las posibles causas de denegación a los solicitantes se debe especificar el sujeto obligado distinto al Ministerio.*
- En cualquier caso, la determinación de cualquier plazo debería tener en consideración el alcance subjetivo y objetivo de la medida.”*

La presente resolución refleja tanto en sus hechos probados como en sus fundamentos de derecho (en especial, el fundamento de derecho IV) muestran que el tratamiento de datos personales de los solicitantes del bono social y de los miembros de las unidades de convivencia suponen la toma de decisiones individuales automatizadas por parte del Sistema BOSCO.

El artículo 13 del RGPD contempla la obligación del responsable del tratamiento de facilitar información a los interesados en el momento en el que obtenga datos

personales relativos a los mismos. Por tanto, la medida va dirigida al responsable del tratamiento, que es el MTERD (hecho probado decimoquinto) y no a las COR, que no son responsables de dicho tratamiento de datos personales.

No obstante, a la vista de la alegación relativa a la duración del plazo de dicha medida, la presente resolución contempla una ampliación de dicho plazo hasta un máximo de 6 meses desde que la presente resolución sea firme y ejecutiva.

De forma paralela, se ha ampliado el plazo hasta un máximo de 6 meses desde que la presente resolución sea firme y ejecutiva para la medida relativa a la realización de una evaluación de impacto relativo a la protección de datos (EIPD).

El apartado quinto del escrito de alegaciones del MTERD a la propuesta de resolución continúa indicando:

*“- La medida consistente en que el plazo máximo de 3 meses desde que se dicte la resolución de este procedimiento sancionador se realice una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) sobre la actividad de tratamiento “Bono Social Eléctrico” en la que se preste especial atención al Sistema BOSCO debe tener en consideración que:*

- Se ha propuesto por el propio Ministerio la realización de la citada EIPD.”*

Tal y como el MTERD destaca dicho Ministerio manifestó en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio que iba a realizar una EIPD. La propuesta de resolución únicamente ha concretado que dicha EIPD ha de realizarse en un plazo máximo de 6 meses desde que la presente resolución sea firme y ejecutiva.

Asimismo, el apartado quinto del escrito de alegaciones del Ministerio a la propuesta de resolución señala:

*“- La medida consistente en que en el plazo máximo de 9 meses desde que se dicte la resolución de este procedimiento sancionador el Ministerio adopte medidas adecuadas al objeto de garantizar el derecho de los interesados, cuyos datos son tratados por el Sistema BOSCO, a obtener intervención humana por parte del responsable (artículo 22.3 del RGPD interpretado según Directrices del Grupo de Trabajo del Artículo 29) debe tener en consideración que:*

- BOSCO es sólo una herramienta de consulta de datos de renta o de visualización de si se está dentro de los umbrales recogidos en la normativa*
- BOSCO no otorga o deniega el bono social. BOSCO no produce efectos jurídicos de ningún tipo.*
- El bono social, como descuento en factura de la electricidad, es concedido o denegado por la COR.*
- La COR es la que debe prestar ese servicio de atención al cliente solicitante del bono social, tal y como se le está retribuyendo, de forma integral comunicando todas las posibles causas de denegación y su eventual medio de subsanación o corrección.”*

Esta Resolución expone tanto en sus hechos probados como en sus fundamentos de derecho, incluido el presente fundamento de derecho, los motivos por los que no cabe entender que el Sistema BOSCO sea una mera herramienta de consulta de datos de

la renta o de visualización de si se está dentro de los umbrales recogidos en la normativa.

Tal y como se ha indicado MTERD en su escrito de alegaciones a la propuesta de resolución, el Sistema BOSCO arroja un resultado de bandera verde o bandera roja.

Nos encontramos ante un procedimiento reglado, en el que las COR han de seguir lo que indica el Sistema BOSCO y actuar conforme al resultado devuelto por dicho Sistema.

La intervención por parte de las COR no cumpliría con los requisitos para poder ser considerada una intervención humana conforme a lo dispuesto en el artículo 22.3 del RGPD, ya que, por ejemplo, no es una intervención humana por parte del responsable del tratamiento, que es el MTERD.

Las conclusiones que figuran a continuación en el escrito de alegaciones a la propuesta de resolución, básicamente reiteran aspectos ya destacados, tanto en el escrito de alegaciones al acuerdo de inicio como en el escrito de alegaciones a la propuesta de resolución, sin aportar elementos novedosos. En relación con las mismas, esta Agencia se remite al contenido de los fundamentos de derecho de esta resolución.

#### IX Obligación incumplida del artículo 22 del RGPD

La regulación del artículo 22 del RGPD y el considerando 71 de dicho Reglamento han de interpretarse, tal y como se indica en las *Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento*, del Grupo de Trabajo sobre protección de datos del Artículo 29 -WP251rev.01- (en adelante las Directrices), que el término “*derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado*” de la disposición no significa que el artículo 22.1 se aplique sólo cuando se invoque de forma activa por parte del interesado, sino que establece una prohibición general de las decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado. Por tanto, esta prohibición se aplica tanto si el interesado adopta una acción relativa al tratamiento de sus datos personales como si no lo hace, tal y como se ha destacado en el fundamento de derecho IV apartado 3 (STJUE de 7 de diciembre de 2023, en el asunto C-634/21).

Sin embargo, esta prohibición genérica tiene sus excepciones, permitiendo al responsable tomar decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizados, siempre que se cumpla alguno de los tres supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 22 RGPD, exigiendo, en estos casos, la adopción de medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, que en algunos supuestos concreta el RGPD en, como mínimo, el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.

El artículo 22 finaliza, en su apartado 4, con otra prohibición añadida al indicar que las decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado *no se basarán en las categorías especiales de datos, salvo que se aplique el artículo 9, apartado 2, letra a) o g) y se hayan tomado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado*.

En el caso que nos ocupa, el bono social es una medida regulada consistente en un descuento en la factura sobre el PVPC, orientado a proteger a los consumidores domésticos en situación de vulnerabilidad energética. La normativa regula tanto las características (sociales, económicas, familiares, etc.) que ha de cumplir una persona para que pueda tener acceso al bono social, como el proceso de solicitud, verificación, comunicación del resultado, y determinación de la vía para reclamar.

Así, la norma estipula que el consumidor que desee acogerse al bono social ha de presentar al comercializador de referencia (COR) su solicitud de conformidad con un modelo concreto de solicitud.

Los datos que pueden incluirse en la solicitud incluyen, además de los que identifican el punto de suministro y al solicitante, los necesarios para poder validar las circunstancias que determinan la concesión o no, según lo estipulado en la norma, del bono social. Entre estas últimas se puede indicar: si el solicitante forma parte o no de una unidad de convivencia (en cuyo caso se solicita la identificación de todos los miembros de la misma); si se está en disposición del título de familia numerosa; si se es pensionista por jubilación o incapacidad permanente; si se es perceptor del ingreso mínimo vital; o si se cumple alguna de las “circunstancias especiales” (discapacidad mayor o igual al 33 por ciento; víctima de violencia de género; víctima de terrorismo; dependencia reconocida grado II o III; familias monoparentales). Sobre esta última condición, la solicitud no refiere que haya de indicarse la circunstancia concreta, sino únicamente aportar un certificado o documento acreditativo expedido por los servicios sociales del órgano competente o del órgano designado por las CCAA que exprese tal situación (la propia normativa incluye el modelo que ha de utilizarse) y, en caso de unidad de convivencia, (puesto que puede tratarse de una única persona), sin expresar quién de la misma cumple la circunstancia.

Además, la normativa lista el conjunto de documentación que el solicitante ha de facilitar para acreditar cada una de las circunstancias (DNI de todos los miembros de la unidad de convivencia, libro de familia, certificado de empadronamiento, título familia numerosa, certificado de estar inscrito como pareja de hecho, documentación que acredite el acogimiento, etc) entre la que no se encuentra documentación que revele la renta del solicitante (con excepción de aquella que refiere la condición de beneficiario del ingreso mínimo vital).

La Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, regula en su artículo 6 el *Mecanismo de comprobación de los requisitos para ser consumidor vulnerable*, indicando lo siguiente:

*“1. Una vez recibida la solicitud completa del consumidor acompañada de la documentación acreditativa según lo dispuesto en el artículo 2.7, el COR, en el plazo máximo de 5 días hábiles, introducirá en la aplicación telemática disponible en la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los datos correspondientes al consumidor y, en su caso, a los miembros de la unidad de convivencia declarados por el mismo.*

*En el caso de que la solicitud fuera incompleta el comercializador en el plazo máximo de 15 días hábiles desde la recepción se dirigirá al consumidor indicándole la parte de solicitud incompleta o la documentación acreditativa que le faltase.*

*Transcurrido este plazo de subsanación sin que se hubiera procedido a la misma, en el caso de que no exista un consentimiento expreso por parte del titular o, en su caso, de todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de 14 años y con capacidad de obrar declarados por el solicitante, no se podrá tramitar dicha solicitud. En este caso se le pondrá de manifiesto al solicitante la inadmisión de su solicitud.*

*Transcurrido este plazo de subsanación sin que se hubiera procedido a la misma, en el caso de que existan discrepancias entre la información declarada en la solicitud y los datos que figuran en el/los libro/s de familia y/o o certificado/s de nacimiento y/o certificados/s de matrimonio y/o certificado que acredite la inscripción como pareja de hecho y/o resolución judicial o administrativa que acredite el acogimiento aportado por el solicitante y en el certificado de empadronamiento, el COR rechazará la solicitud e indicará expresamente en su comunicación al interesado el motivo de dicho rechazo.*

*Transcurrido este plazo de subsanación sin que se hubiera procedido a la misma, en el caso de que existan discrepancias entre la solicitud y la documentación acreditativa en el resto de los casos, siempre que no impidan la aplicación del bono social aun en otras modalidades distintas o con otros umbrales de renta, el COR tramitará dicha solicitud poniéndole de manifiesto al solicitante la modalidad de bono social aplicada y el requisito no subsanado.*

*En caso de que existan discrepancias tanto en la acreditación de los requisitos como en la aplicación del bono social, los consumidores podrán reclamar ante los servicios de consumo correspondientes, en los términos que establezca la normativa de defensa de los consumidores.*

*2. Para el caso de las familias numerosas, lo dispuesto en el apartado 1 se llevará a cabo solo en el caso de comprobación de los requisitos para ser vulnerable severo.*

*3. Asimismo, en el caso de que se haya declarado en la solicitud y, en su caso, aportado el certificado u otro documento válido que así lo acredite, que se cumpla alguna de las circunstancias especiales que se determinan en el artículo 3.3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, el COR indicará este hecho en los espacios habilitados en la aplicación a tal efecto.*

*4. A través de la aplicación telemática implementada, en el plazo máximo de 5 días hábiles, el COR visualizará el resultado de las comprobaciones realizadas por la misma, tanto para la condición de consumidor vulnerable como para la de vulnerable severo, que se materializará en un campo que indique "CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR VULNERABLE/VULNERABLE SEVERO» o «NO CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR VULNERABLE/VULNERABLE SEVERO".*

*La aplicación indicará, en su caso, la imposibilidad de realizar dicha comprobación. En este caso, el COR rechazará la solicitud e indicará expresamente en su comunicación al interesado el motivo de dicho rechazo devuelto por la aplicación.*

*5. Una vez comprobado por el COR que el consumidor cumple los requisitos para la aplicación del bono social, lo comunicará al interesado indicando la fecha a partir de la cual procederá a su aplicación.”*

Por tanto, la COR, de acuerdo con la normativa, una vez recibida la solicitud comprueba que contiene la información necesaria (en su caso requiere subsanación al solicitante) introduce los datos a través de la sede electrónica del MTERD, en el Sistema BOSCO. Este sistema valida de forma automática las circunstancias del solicitante, (...), realiza los cálculos oportunos relativos a las rentas para determinar el cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario del bono social, emitiendo el resultado a la comercializadora de referencia (bandera verde o bandera roja). Ello puede involucrar tanto peticiones automáticas de información a la AEAT (y, en su caso, a las haciendas forales) para recuperar los niveles de renta, como a la Seguridad Social para verificar las pensiones.

Los posibles resultados que emite el Sistema BOSCO y que se encuentran contemplados por la normativa se pueden resumir en tres: el cumplimiento de alguna de las circunstancias que habilitan la concesión del bono social en sus distintas modalidades, el no cumplimiento, o la imposibilidad de cálculo. Esta última posibilidad se concreta cuando no se han podido verificar datos sobre la renta o la condición de pensionista de los organismos a los que se solicita.

Una vez que el comercializador de referencia recibe el resultado del MTERD se lo traslada al solicitante, sin modificar su contenido.

En caso de discrepancia el solicitante podrá reclamar ante los servicios de consumo correspondientes en los términos que establezca la normativa de defensa de los consumidores. Y en caso de que se estimase la correspondiente reclamación, el COR deberá otorgar el bono social en los términos que señalen los servicios de consumo correspondientes. (artículo 8 Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.)

Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto la existencia de decisiones individuales automatizadas en el tratamiento llevado a cabo por el MTERD a través del Sistema BOSCO, quedándoles a los afectados, en caso de denegación, únicamente la posibilidad, ya posterior, de:

- Bien reclamar ante los servicios de consumo o la COR (comercializadora de referencia) correspondiente, o
- Bien presentar una nueva solicitud ante la COR correspondiente una vez que los solicitantes se hayan dirigido a la AEAT o a la Seguridad Social (en caso de denegación por no cumplir con los criterios de renta exigidos o de imposibilidad de cálculo, según los casos) para aclarar los motivos por los que se les ha denegado la solicitud.

Por tanto, de conformidad con el artículo 22.1 RGPD, y respecto del tratamiento efectuado por el MTERD a través del Sistema BOSCO, nos encontramos ante decisiones individualizadas basadas únicamente en un tratamiento automatizado y que

producen efectos jurídicos en los interesados o les afecta significativamente de modo similar, pero sin que conste la adopción de la medida relativa al derecho del interesado a obtener intervención humana por parte del responsable (artículo 22.3 del RGPD).

Además, estas decisiones se basan también en categorías especiales de datos (salud), siendo necesario, por tanto, en este supuesto, la adopción de medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado (apartado 4 del artículo 22).

Por los motivos expuestos en este fundamento de derecho, así como en los fundamentos de derecho II, III, IV, V, VI, VII y VIII se considera que los hechos conocidos son constitutivos de una infracción, imputable a MTERD, por vulneración del artículo 22 del RGPD.

#### X Tipificación de la infracción del artículo 22 RGPD

La citada infracción del artículo 22 del RGPD supone la comisión de una de las infracciones tipificadas en el artículo 83.5 del RGPD que bajo la rúbrica “*Condiciones generales para la imposición de multas administrativas*” dispone:

*“5. Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas de 20 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía:*

*(...)*

*b) los derechos de los interesados a tenor de los artículos 12 a 22; (...)*”

A este respecto, la LOPDGDD, en su artículo 71 “*Infracciones*” establece que:

*“Constituyen infracciones los actos y conductas a las que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679, así como las que resulten contrarias a la presente ley orgánica”.*

A los solos efectos del plazo de prescripción, el artículo 72 “*Infracciones consideradas muy graves*” de la LOPDGDD indica:

*“1. En función de lo que establece el artículo 83.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran muy graves y prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel (...)*”

*k) El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada del ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.”*

## XI Obligación incumplida del Artículo 35 del RGPD y contestación del MTERD

El Artículo 35 “Evaluación de impacto relativa a la protección de datos” del RGPD establece:

*1. Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales. Una única evaluación podrá abordar una serie de operaciones de tratamiento similares que entrañen altos riesgos similares.*

*2. El responsable del tratamiento recabará el asesoramiento del delegado de protección de datos, si ha sido nombrado, al realizar la evaluación de impacto relativa a la protección de datos.*

*3. La evaluación de impacto relativa a la protección de los datos a que se refiere el apartado 1 se requerirá en particular en caso de:*

*a) evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas que se base en un tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles, y sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos para las personas físicas o que les afecten significativamente de modo similar;*

*b) tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos a que se refiere el artículo 9, apartado 1, o de los datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10, o*

*c) observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público.*

*4. La autoridad de control establecerá y publicará una lista de los tipos de operaciones de tratamiento que requieran una evaluación de impacto relativa a la protección de datos de conformidad con el apartado 1. La autoridad de control comunicará esas listas al Comité a que se refiere el artículo 68.*

*5. La autoridad de control podrá asimismo establecer y publicar la lista de los tipos de tratamiento que no requieren evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos. La autoridad de control comunicará esas listas al Comité.*

*6. Antes de adoptar las listas a que se refieren los apartados 4 y 5, la autoridad de control competente aplicará el mecanismo de coherencia contemplado en el artículo 63 si esas listas incluyen actividades de tratamiento que guarden relación con la oferta de bienes o servicios a interesados o con la observación del comportamiento de estos en varios Estados miembros, o actividades de tratamiento que puedan afectar sustancialmente a la libre circulación de datos personales en la Unión.*

*7. La evaluación deberá incluir como mínimo:*

*a) una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento previstas y de los fines del tratamiento, inclusive, cuando proceda, el interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento;*

*b) una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento con respecto a su finalidad;*

*c) una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados a que se refiere el apartado 1, y*

*d) las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías, medidas de seguridad y mecanismos que garanticen la protección de datos personales, y a demostrar la conformidad con el presente Reglamento, teniendo en cuenta los derechos e intereses legítimos de los interesados y de otras personas afectadas.*

*8. El cumplimiento de los códigos de conducta aprobados a que se refiere el artículo 40 por los responsables o encargados correspondientes se tendrá debidamente en cuenta al evaluar las repercusiones de las operaciones de tratamiento realizadas por dichos responsables o encargados, en particular a efectos de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos.*

*9. Cuando proceda, el responsable recabará la opinión de los interesados o de sus representantes en relación con el tratamiento previsto, sin perjuicio de la protección de intereses públicos o comerciales o de la seguridad de las operaciones de tratamiento.*

*10. Cuando el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letras c) o e), tenga su base jurídica en el Derecho de la Unión o en el Derecho del Estado miembro que se aplique al responsable del tratamiento, tal Derecho regule la operación específica de tratamiento o conjunto de operaciones en cuestión, y ya se haya realizado una evaluación de impacto relativa a la protección de datos como parte de una evaluación de impacto general en el contexto de la adopción de dicha base jurídica, los apartados 1 a 7 no serán de aplicación excepto si los Estados miembros consideran necesario proceder a dicha evaluación previa a las actividades de tratamiento.*

*11. En caso necesario, el responsable examinará si el tratamiento es conforme con la evaluación de impacto relativa a la protección de datos, al menos cuando exista un cambio del riesgo que representen las operaciones de tratamiento.” (el subrayado es nuestro)*

Conforme lo dispuesto en el art 35.4 del RGPD, la AEPD ha establecido y publicado el documento “**LISTAS DE TIPOS DE TRATAMIENTOS DE DATOS QUE REQUIEREN EVALUACIÓN DE IMPACTO RELATIVA A PROTECCIÓN DE DATOS (art 35.4)**”, en el que se indica lo siguiente:

*“Para facilitar a los responsables de los tratamientos la identificación de aquellos tratamientos que requieren una EIPD, el RGPD dispone que las autoridades de*

control deberán publicar una lista con los tratamientos que requieran de una EIPD. (...).

*En el momento de analizar tratamientos de datos será necesario realizar una EIPD en la mayoría de los casos en los que dicho tratamiento cumpla con dos o más criterios de la lista expuesta a continuación, salvo que el tratamiento se encuentre en la lista de tratamientos que no requieren EIPD a la que se refiere en artículo 35.5 del RGPD. Cuantos más criterios reúna el tratamiento en cuestión, mayor será el riesgo que entrañe dicho tratamiento y mayor será la certeza de la necesidad de realizar una EIPD.*

*Esta lista se basa en los criterios establecidas por el Grupo de Trabajo del Artículo 29 en la guía WP248 "Directrices sobre la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) y para determinar si el tratamiento «entraña probablemente un alto riesgo» a efectos del RGPD", los complementa y debe entenderse como una lista no exhaustiva:*

*1. Tratamientos que impliquen perfilado o valoración de sujetos, incluida la recogida de datos del sujeto en múltiples ámbitos de su vida (desempeño en el trabajo, personalidad y comportamiento), que cubran varios aspectos de su personalidad o sobre sus hábitos.*

*2. Tratamientos que impliquen la toma de decisiones automatizadas o que contribuyan en gran medida a la toma de tales decisiones, incluyendo cualquier tipo de decisión que impida a un interesado el ejercicio de un derecho o el acceso a un bien o un servicio o formar parte de un contrato.*

*3. Tratamientos que impliquen la observación, monitorización, supervisión, geolocalización o control del interesado de forma sistemática y exhaustiva, incluida la recogida de datos y metadatos a través de redes, aplicaciones o en zonas de acceso público, así como el procesamiento de identificadores únicos que permitan la identificación de usuarios de servicios de la sociedad de la información como pueden ser los servicios web, TV interactiva, aplicaciones móviles, etc.*

*4. Tratamientos que impliquen el uso de categorías especiales de datos a las que se refiere el artículo 9.1 del RGPD, datos relativos a condenas o infracciones penales a los que se refiere el artículo 10 del RGPD o datos que permitan determinar la situación financiera o de solvencia patrimonial o deducir información sobre las personas relacionada con categorías especiales de datos.*

*5. Tratamientos que impliquen el uso de datos biométricos con el propósito de identificar de manera única a una persona física.*

*6. Tratamientos que impliquen el uso de datos genéticos para cualquier fin.*

*7. Tratamientos que impliquen el uso de datos a gran escala. Para determinar si un tratamiento se puede considerar a gran escala se considerarán los criterios establecidos en la guía WP243 "Directrices sobre*

los delegados de protección de datos (DPD)" del Grupo de Trabajo del Artículo 29.

8. Tratamientos que impliquen la asociación, combinación o enlace de registros de bases de datos de dos o más tratamientos con finalidades diferentes o por responsables distintos.

9. Tratamientos de datos de sujetos vulnerables o en riesgo de exclusión social, incluyendo datos de menores de 14 años, mayores con algún grado de discapacidad, discapacitados, personas que acceden a servicios sociales y víctimas de violencia de género, así como sus descendientes y personas que estén bajo su guardia y custodia." (el subrayado es nuestro)

En el citado documento (WP248, página 15, III.c) se señala lo siguiente:

*<<El requisito de realizar una EIPD se aplica a operaciones de tratamiento existentes que probablemente entrañan un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas y para las que se ha producido un cambio de los riesgos, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento.*

*No será necesaria una EIPD para operaciones de tratamiento que hayan sido comprobadas por una autoridad de control o el delegado de protección de datos, de conformidad con el artículo 20 de la Directiva 95/46/CE, y que se realicen de una forma que no haya cambiado desde la anterior comprobación. De hecho, «[l]as decisiones de la Comisión y las autorizaciones de las autoridades de control basadas en la Directiva 95/46/CE permanecen en vigor hasta que sean modificadas, sustituidas o derogadas» (considerando 171).*

*En cambio, esto significa que deberán someterse a una EIPD los tratamientos cuyas condiciones de aplicación (alcance, fin, datos personales recogidos, identidad de los responsables o destinatarios del tratamiento, periodo de conservación de datos, medidas técnicas u organizativas, etc.) hayan cambiado desde la anterior comprobación realizada por la autoridad de control o el delegado de protección de datos y que probablemente entrañen un alto riesgo.*

*Además, podría requerirse una EIPD después de que se produzca un cambio de los riesgos a causa de las operaciones de tratamiento, por ejemplo, debido a la puesta en marcha de una nueva tecnología o a que los datos personales se usan para un fin distinto. Las operaciones de tratamiento de datos pueden evolucionar rápidamente y pueden surgir nuevas vulnerabilidades. Por tanto, cabe señalar que la revisión de una EIPD no resulta útil solo para la mejora continua, sino que también es fundamental para mantener el nivel de protección de datos en un entorno que evoluciona con el tiempo.*

*Una EIPD también puede resultar necesaria debido a cambios en el contexto organizativo o social de la actividad de tratamiento, por ejemplo, debido a que los efectos de determinadas decisiones automatizadas hayan ganado importancia o a que nuevas categorías de interesados se vuelvan vulnerables a la discriminación. Cada uno de estos ejemplos podría ser un elemento que*

*originase un cambio del riesgo resultante de la actividad de tratamiento en cuestión.*

*En términos de contexto, los datos recogidos, fines, funcionalidades, datos personales tratados, destinatarios, combinaciones de datos, riesgos (medios de apoyo, causas de riesgo, efectos posibles, amenazas, etc.), medidas de seguridad y transferencias internacionales.*

*En cambio, ciertos cambios también podrían reducir el riesgo. Por ejemplo, una operación de tratamiento podría evolucionar de forma que las decisiones ya no fueran automatizadas o una actividad de observación ya no fuera sistemática. En ese caso, la revisión del análisis de riesgo realizada puede mostrar que ya no se requiere la realización de una EIPD.*

*Por razón de buenas prácticas, una EIPD debe ser continuamente revisada y reevaluada con regularidad. Por tanto, incluso si el 25 de mayo de 2018 no se requiere una EIPD, será necesario, en el momento oportuno, que el responsable del tratamiento lleve a cabo una evaluación de este tipo como parte de sus obligaciones generales de responsabilidad proactiva.>>*

En el presente caso, la tramitación del bono social, de conformidad con la normativa que le resulta de aplicación, de lo declarado por MTERD y demás documentación aportada al expediente (a la que nos remitimos) va dirigida a proteger a los consumidores vulnerables dentro del mercado interior de la electricidad, teniendo la consideración de quienes lo solicitan, según los casos, de “Consumidor vulnerable”, “Consumidor vulnerable severo” “consumidor en riesgo de exclusión social” y supone lo siguiente:

- Tal y como se ha reflejado a lo largo de esta resolución, el Sistema BOSCO: realiza consultas y cálculos y, como consecuencia de ello, adopta decisiones automatizadas determinando el cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario del bono social, emitiendo dicho Sistema un resultado (bandera verde o roja), al que acceden las COR y que trasladan sin efectuar modificaciones al interesado (consumidor que ha solicitado el bono social).
- Las consultas que se realizan suponen un acceso, verificación y combinación de datos de diferentes Administraciones Públicas (como, por ejemplo: AEAT; Seguridad Social, hechos probados decimotavo, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo cuarto, vigésimo sexto, cuadragésimo) contenidos en registros de bases de datos relativos a tratamientos para finalidades diferentes.
- Realización de tratamientos de datos económicos: niveles de rentas; ser perceptor del Ingreso Mínimo Vital; ser pensionista de cuantía mínima vigente (hecho probado cuadragésimo).
- Realización de tratamientos relativos al estado civil y de afiliación (parentesco, parejas de hecho, matrimonio, acogimiento, etc). Familia numerosa. Familias monoparentales. Datos de empadronamiento del titular y, en su caso, de todos los miembros de la unidad de convivencia. Datos de menores (hecho probado cuadragésimo)..

- Realización de tratamientos relativos a datos de salud o que permiten deducir información relativa a la misma: discapacidad superior al 33%; incapacidad permanente; situación de dependencia Grado II y III; datos de salud que se incluyan en las sentencias en los casos de víctimas de violencia de género (daños, lesiones y secuelas). Si bien estos datos se tratan de tal manera que, a priori, no se identifica quién de la unidad de convivencia los cumple ni cuál cumple, puede existir la posibilidad de ser inferidos en combinación con el resto de los datos y según las diferentes circunstancias que puedan darse en cada solicitud. Amén de aquellos supuestos en los que el solicitante es la única persona que compone la unidad de convivencia (hecho probado cuadragésimo)..
- Realización de tratamientos relativos a condenas e infracciones penales: sentencias en los casos de víctimas de violencia de género. Tal y como ha indicado el MTERD, a veces se aportan las sentencias relativas a casos de víctimas de violencia de género en la fase de reclamación ante los servicios de consumo (hecho probado cuadragésimo).
- Todos los tratamientos anteriores relativos tanto al titular solicitante como de todos los miembros de su unidad de convivencia, incluidos datos de menores.

De todo lo expuesto, teniendo en cuenta el elevado número de personas afectadas por el tratamiento (hecho probado cuadragésimo primero), que a su vez son sujetos en situación vulnerable o en riesgo de exclusión social, incluyendo datos de menores de 14 años, datos del estado civil y de afiliación (parentesco, parejas de hecho, acogimiento, etc), de discapacidad, de personas que acceden a servicios sociales, de personas perceptoras del ingreso mínimo vital, de pensionistas que perciben la pensión mínima, de víctimas de terrorismo y víctimas de violencia de género, datos relativos a condenas o infracciones penales, así como datos de sus descendientes y personas que estén bajo su guardia y custodia y de las que convivan conformando una unidad familiar, y todo ello a través de acceso y consulta a diferentes registros de bases de datos de diferentes responsables de tratamiento, resulta necesario realizar una EIPD, pues de conformidad con el artículo 35.1 del RGPD *“Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales.”*

Además, el propio artículo 35, en su apartado 2, indica que, *La evaluación de impacto relativa a la protección de los datos a que se refiere el apartado 1 se requerirá en particular en caso de:*

*“a) evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas que se base en un tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles, y sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos para las personas físicas o que les afecten significativamente de modo similar;”*

Asimismo, los tratamientos realizados para la tramitación del bono social suponen el cumplimiento de más de dos de los criterios señalados en el listado establecido por la AEPD, señalado anteriormente, como los indicados en los apartados 2, 4, 7, 8 y 9, por lo que resulta, de nuevo, obligatoria la realización de una EIPD.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no existe una EIPD realizada para los tratamientos de datos afectados por la tramitación del bono social (hecho probado trigésimo octavo). El MTERD justificó, en un primer momento, esta inexistencia en que, realizado el análisis de riesgos, el riesgo arrojado fue medio, por lo que no era necesario realizar una EIPD.

De contrario, procede señalar -además de entender, tras lo indicado, que es un tratamiento que supone un probable riesgo alto para los derechos y libertades de los afectados- que, de conformidad con lo señalado artículo 35.2 y con el listado citado, elaborado y publicado por la AEPD de conformidad con lo establecido en el artículo 34.4 del RGPD, resulta obligatorio realizar una EIPD y ello con independencia del posible resultado que arroje un análisis de riesgos realizado o de cualquier otra consideración, estimación o cálculo que se realice.

En este sentido, el RGPD requiere que los responsables del tratamiento apliquen medidas adecuadas para garantizar y poder demostrar el cumplimiento de dicho reglamento, teniendo en cuenta entre otros, *“los riesgos de diversas probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas”* (art. 24). Por tanto, la obligación de los responsables del tratamiento de llevar a cabo una EIPD en determinadas circunstancias debe entenderse en el contexto de su obligación general de gestionar adecuadamente los riesgos derivados del tratamiento de datos personales. Se trata de un enfoque basado en el riesgo y los responsables deben evaluar continuamente los riesgos creados por sus actividades de tratamiento a fin de identificar cuándo es probable que un tipo de tratamiento entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.

En el escrito de alegaciones, en relación con la posible infracción del artículo 35 del RGPD, entre otros aspectos, el MTERD destaca (hecho probado trigésimo noveno):

*“En el acuerdo de inicio, la AEPD concluye que en el asunto objeto del presente procedimiento sancionador que es la gestión de las solicitudes del bono social, se considera injustificado la ausencia de un análisis de riesgos “de conformidad con lo señalado artículo 35.2 y con el listado citado, elaborado y publicado por la AEPD de conformidad con lo establecido en el artículo 34.4 del RGPD”. Por lo que, según concluye “resulta obligatorio realizar una EIPD y ello con independencia del posible resultado que arroje un análisis de riesgos realizado o de cualquier otra consideración, estimación o cálculo que se realice”.*

*En el acuerdo de inicio se menciona, además, que “En este sentido, el RGPD requiere que los responsables del tratamiento apliquen medidas adecuadas para garantizar y poder demostrar el cumplimiento de dicho reglamento, teniendo en cuenta entre otros, “los riesgos de diversas probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas” (art. 24). Por tanto, la obligación de los responsables del tratamiento de llevar a cabo una EIPD en determinadas circunstancias debe entenderse en el contexto de su obligación general de*

*gestionar adecuadamente los riesgos derivados del tratamiento de datos personales. Se trata de un enfoque basado en el riesgo y los responsables deben evaluar continuamente los riesgos creados por sus actividades de tratamiento a fin de identificar cuándo es probable que un tipo de tratamiento entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.”*

*Es por ello por lo que, a la vista de estas consideraciones realizadas por la AEPD, y con el fin de dotar a la regulación del bono social dirigida a proteger a los consumidores vulnerables dentro del mercado interior de la electricidad de las mayores garantías posibles y de aumentar las cautelas sobre el proceso de gestión del bono social en la parte correspondiente a este Ministerio y, en concreto, sobre todo el entorno de BOSCO, teniendo en cuenta el elevado número de solicitudes, tipología de datos a consultar, datos del estado civil y de afiliación (parentesco, parejas de hecho, acogimiento, etc), de discapacidad, de personas que acceden a servicios sociales, de personas perceptoras del ingreso mínimo vital, de pensionistas que perciben la pensión mínima, de víctimas de terrorismo y víctimas de violencia de género, datos relativos a condenas o infracciones penales, así como datos de sus descendientes y personas que estén bajo su guardia y custodia y de las que convivan conformando una unidad de convivencia, y todo ello a través de acceso y consulta a diferentes registros de bases de datos de diferentes responsables de tratamiento, se comparte la conclusión de que resultaría necesario realizar una EIPD. (el subrayado es de la AEPD).*

*Con el fin de que la AEPD conozca las medidas a implantar por este Ministerio en el sentido señalado, se da traslado del Anexo de este escrito en el que la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de los Servicios, dentro de la Dirección General de Servicios, designada como Delegado de Protección de Datos del Ministerio, ha concretado el contenido de las medidas a implantar para el aumento de seguridad y cautelas en torno a BOSCO, consistentes en la implantación de un sistema de auditorías periódico y la evaluación continua de riesgos del tratamiento de bono social eléctrico.*

*La finalidad de ambas medidas es cumplir de forma escrupulosa con la normativa de protección de datos además de dotar a la herramienta de consulta que es BOSCO de las mayores garantías de seguridad posible, acorde con las previsiones que ha señalado la AEPD.”*

Posteriormente, en el mencionado escrito se indica:

*“En cuanto al posible incumplimiento del artículo 35 del RGPD, tal y como ya se ha señalado en el presente escrito, se considera necesario la realización de la EIPD” (subrayado de la AEPD).*

Finalmente, en el anexo que acompaña a dicho documento se indica lo siguiente:

*“B.- EVALUACION DE IMPACTO Si bien, en su día se realizó un análisis de riesgo sobre el tratamiento de datos personales del bono social eléctrico, en el que se concluyó que el riesgo del tratamiento era medio, por lo que, en base a este resultado, se decidió, tal como indica el RGPD, no realizar una evaluación*

*de impacto relativa a los datos personales (EIPD) No obstante, tras la revaluación del riesgo del tratamiento, los datos recibidos, el análisis, el estudio del tratamiento, y considerando que se han producido cambios importantes, en especial en las operaciones del tratamiento, en particular en el desarrollo y uso de la aplicación informática BOSCO, que ha provocado que las operaciones de tratamiento de datos hayan evolucionado y que surjan nuevas vulnerabilidades en el sistema. Por tanto, ante este cambio de situación consideramos que el tratamiento, tal como señala el punto 1 del artículo 35 del RGPD entrañaría un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, por lo que es necesario realizar una EIPD." (el subrayado es de la AEPD).*

Se valora positivamente que el MTERD considere necesario realizar una EIPD, si bien dicha EIPD no habría sido realizada hasta el momento, a pesar de ser necesaria. Esta circunstancia es constitutiva de una infracción, imputable a MTERD, por vulneración del artículo 35 del RGPD.

## XII Tipificación de la infracción del artículo 35 del RGPD

La citada infracción del artículo 35 del RGPD supone la comisión de una de las infracciones tipificadas en el artículo 83.4 del RGPD que bajo la rúbrica "*Condiciones generales para la imposición de multas administrativas*" dispone:

*"Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas de 10 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía:*

*a) las obligaciones del responsable y del encargado a tenor de los artículos 8, 11, 25 a 39, 42 y 43; (...)"*

A este respecto, la LOPDGDD, en su artículo 71 "*Infracciones*" establece que "*Constituyen infracciones los actos y conductas a las que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679, así como las que resulten contrarias a la presente ley orgánica*".

A los solos efectos del plazo de prescripción, el artículo 73 "*Infracciones consideradas graves*" de la LOPDGDD indica:

*"En función de lo que establece el artículo 83.4 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran graves y prescribirán a los dos años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes: (...)*

*t) El tratamiento de datos personales sin haber llevado a cabo la evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales en los supuestos en que la misma sea exigible.*

### XIII Obligación incumplida del Artículo 13 del RGPD

#### 1. RGPD:

El artículo 12.1 del RGPD dispone lo siguiente:

*“El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.”*

Los artículos 13 y 14 enumeran las categorías de la información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado y cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, respectivamente.

Cuando los datos personales se recaben directamente del interesado, la información deberá facilitarse en el momento mismo en que tiene lugar esa recogida de datos. Dispone el artículo 13 del RGPD

*“Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado*

*1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación:*

- a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;*
- b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;*
- c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;*
- d) cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable o de un tercero;*
- e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;*
- f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado.*

*2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos*

*personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:*

- a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;*
- b) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;*
- c) cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;*
- d) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;*
- e) si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos;*
- f) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.*

*3. Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente a tenor del apartado 2.*

*4. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables cuando y en la medida en que el interesado ya disponga de la información."*

#### Artículo 14

*"Información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado*

*1. Cuando los datos personales no se hayan obtenidos del interesado, el responsable del tratamiento le facilitará la siguiente información:*

- a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;*
- b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;*
- c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales, así como la base jurídica del tratamiento;*
- d) las categorías de datos personales de que se trate;*
- e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;*
- f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un destinatario en un tercer país u organización internacional y la existencia o*

*ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de ellas o al hecho de que se hayan prestado.*

*2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente respecto del interesado:*

- a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando eso no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;*
- b) cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable del tratamiento o de un tercero;*
- c) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;*
- d) cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento antes de su retirada;*
- e) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;*
- f) la fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso, si proceden de fuentes de acceso público;*
- g) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.*

*3. El responsable del tratamiento facilitará la información indicada en los apartados 1 y 2:*

- a) dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a más tardar dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se traten dichos datos;*
- b) si los datos personales han de utilizarse para comunicación con el interesado, a más tardar en el momento de la primera comunicación a dicho interesado, o*
- c) si está previsto comunicarlos a otro destinatario, a más tardar en el momento en que los datos personales sean comunicados por primera vez.*

*4. Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de los datos personales para un fin que no sea aquel para el que se obtuvieron, proporcionará al interesado, antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier otra información pertinente indicada en el apartado 2.*

*5. Las disposiciones de los apartados 1 a 4 no serán aplicables cuando y en la medida en que:*

- a) *el interesado ya disponga de la información;*
- b) *la comunicación de dicha información resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado, en particular para el tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, a reserva de las condiciones y garantías indicadas en el artículo 89, apartado 1, o en la medida en que la obligación mencionada en el apartado 1 del presente artículo pueda imposibilitar u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de tal tratamiento. En tales casos, el responsable adoptará medidas adecuadas para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado, inclusive haciendo pública la información;*
- c) *la obtención o la comunicación esté expresamente establecida por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del interesado, o*
- d) *cuando los datos personales deban seguir teniendo carácter confidencial sobre la base de una obligación de secreto profesional regulada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, incluida una obligación de secreto de naturaleza estatutaria.*

Asimismo, en relación con este principio de transparencia, resulta necesario tener en cuenta, además, lo expresado en los Considerandos 39, 58, 60 y 61 del RGPD.

*(39) “Todo tratamiento de datos personales debe ser lícito y leal. Para las personas físicas debe quedar totalmente claro que se están recogiendo, utilizando, consultando o tratando de otra manera datos personales que les conciernen, así como la medida en que dichos datos son o serán tratados. El principio de transparencia exige que toda información y comunicación relativa al tratamiento de dichos datos sea fácilmente accesible y fácil de entender, y que se utilice un lenguaje sencillo y claro. Dicho principio se refiere en particular a la información de los interesados sobre la identidad del responsable del tratamiento y los fines del mismo y a la información añadida para garantizar un tratamiento leal y transparente con respecto a las personas físicas afectadas y a su derecho a obtener confirmación y comunicación de los datos personales que les conciernan que sean objeto de tratamiento. Las personas físicas deben tener conocimiento de los riesgos, las normas, las salvaguardias y los derechos relativos al tratamiento de datos personales así como del modo de hacer valer sus derechos en relación con el tratamiento. En particular, los fines específicos del tratamiento de los datos personales deben ser explícitos y legítimos, y deben determinarse en el momento de su recogida. Los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados. Ello requiere, en particular, garantizar que se limite a un mínimo estricto su plazo de conservación. Los datos personales solo deben tratarse si la finalidad del tratamiento no pudiera lograrse razonablemente por otros medios. Para garantizar que los datos personales no se conservan más tiempo del necesario, el responsable del tratamiento ha de establecer plazos para su supresión o revisión periódica. Deben tomarse todas las medidas razonables para garantizar que se rectifiquen o supriman los datos personales que sean inexactos. Los datos personales deben tratarse de un modo que garantice una seguridad y confidencialidad adecuadas de los datos personales, inclusive para impedir el acceso o uso no autorizados de dichos datos y del equipo utilizado en*

*el tratamiento”.*

*(60) “Los principios de tratamiento leal y transparente exigen que se informe al interesado de la existencia de la operación de tratamiento y sus fines. El responsable del tratamiento debe facilitar al interesado cuanta información complementaria sea necesaria para garantizar un tratamiento leal y transparente, habida cuenta de las circunstancias y del contexto específicos en que se traten los datos personales. Se debe además informar al interesado de la existencia de la elaboración de perfiles y de las consecuencias de dicha elaboración. Si los datos personales se obtienen de los interesados, también se les debe informar de si están obligados a facilitarlos y de las consecuencias en caso de que no lo hicieran. Dicha información puede transmitirse en combinación con unos iconos normalizados que ofrezcan, de forma fácilmente visible, inteligible y claramente legible, una adecuada visión de conjunto del tratamiento previsto. Los iconos que se presentan en formato electrónico deben ser legibles mecánicamente.”*

*(61) “Se debe facilitar a los interesados la información sobre el tratamiento de sus datos personales en el momento en que se obtengan de ellos o, si se obtienen de otra fuente, en un plazo razonable, dependiendo de las circunstancias del caso. Si los datos personales pueden ser comunicados legítimamente a otro destinatario, se debe informar al interesado en el momento en que se comunican al destinatario por primera vez. El responsable del tratamiento que proyecte tratar los datos para un fin que no sea aquel para el que se recogieron debe proporcionar al interesado, antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y otra información necesaria. Cuando el origen de los datos personales no pueda facilitarse al interesado por haberse utilizado varias fuentes, debe facilitarse información general.”*

## 2. LOPDGDD:

Por su parte, el artículo 11, apartados 1 y 2 de la LOPDGDD, determina la forma en la que ha de suministrarse dicha información al interesado, estableciendo lo siguiente:

### *“Artículo 11. Transparencia e información al afectado*

*1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.*

*2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:*

- a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.*
- b) La finalidad del tratamiento.*

*c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.*

*Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679”.*

### 3. “Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679” WP251rev.01 del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del Artículo 29

El apartado IV de las “Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679” WP251rev.01 del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del Artículo 29 adoptadas el 3 de octubre de 2017 y revisadas y adoptadas el 6 de febrero de 2018 contiene disposiciones específicas sobre decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado definidas en el artículo 22 del RGPD. En el apartado titulado “Derecho del interesado” se analiza el derecho a ser informado, indicando, entre otras cuestiones, las siguientes:

*“El artículo 13, apartado 2, letra f), y el artículo, 14, apartado 2, letra g), exigen que los responsables del tratamiento ofrezcan información específica y de fácil acceso sobre las decisiones automatizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado, (...), que produzcan efectos jurídicos o efectos significativamente similares.*

*Si el responsable del tratamiento adopta decisiones automatizadas según se describe en el artículo 22, apartado 1, este debe:*

- informar al interesado de que está realizando este tipo de actividad;*
- ofrecer información significativa sobre la lógica aplicada; y*
- explicar la importancia y las consecuencias previstas del tratamiento.*

*Ofrecer esta información también ayudará a los responsables del tratamiento a garantizar que cumplen algunas de las garantías obligatorias descritas en el artículo 22, apartado 3, y el considerando 71.”*

Analizando posteriormente los conceptos de “información significativa sobre la lógica aplicada”, “importancia” y consecuencias previstas”,

#### 4. STJUE de 7 de diciembre de 2023 (Asunto C-634/21):

La STJUE de 7 de diciembre de 2023 (Asunto C-634/21) hace referencia a requisitos más estrictos para riesgos específicos:

*“56 Además, en el caso de que se adopte una decisión automatizada, como la contemplada en el artículo 22, apartado 1, del RGPD, por un lado, el responsable del tratamiento está sujeto a obligaciones adicionales de información en virtud de los artículos 13, apartado 2, letra f), y 14, apartado 2, letra g), de dicho Reglamento. Por otro lado, el interesado tiene derecho, en virtud del artículo 15, apartado 1, letra h), del mencionado Reglamento, a obtener del responsable del tratamiento, en particular, «información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado».*

*57 Estos requisitos más estrictos para la licitud de una toma de decisiones automatizada, así como las obligaciones adicionales de información del responsable del tratamiento y los derechos de acceso adicionales del interesado correspondientes se explican por la finalidad que persigue el artículo 22 del RGPD, que consiste en proteger a las personas contra los riesgos específicos para sus derechos y libertades que supone el tratamiento automatizado de datos personales, incluida la elaboración de perfiles”.*

Examinado el contenido del modelo de solicitud del bono social, que figura en el apéndice I del Anexo I de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, se observa que en la misma no figura ninguna referencia relativa a la existencia de decisiones individuales automatizadas con un contenido ajustado a lo dispuesto en el artículo 13 del RGPD. (...).

Dicha omisión no se compadece con el contenido del artículo 13 del RGPD, que prevé la obligación de informar al interesado por parte del responsable del tratamiento ni con el contenido de las “Directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Reglamento 2016/679” WP251rev.01 del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del Artículo 29 o de la STJUE DE 7 de diciembre de 2023 a las que se acaba de hacer referencia.

El fundamento de derecho VIII apartado 2 señala que la información relativa a la adopción de decisiones individuales automatizadas por parte del Sistema BOSCO tampoco aparece refleja en los apartados de la página web del Ministerio relativos a la protección de datos personales o al bono social de electricidad.

Por todos estos motivos, se considera que los hechos conocidos son constitutivos de una infracción, imputable a MTERD, por vulneración del artículo 13 del RGPD.

#### XIV Tipificación de la infracción del artículo 13 del RGPD

La citada infracción del artículo 13 del RGPD supón la comisión de una de las infracciones tipificadas en el artículo 83.5 del RGPD que bajo la rúbrica “*Condiciones generales para la imposición de multas administrativas*” dispone:

*“Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas de 20 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía:*

*b) los derechos de los interesados a tenor de los artículos 12 a 22; (...)*”

A este respecto, la LOPDGDD, en su artículo 71 “Infracciones” establece que “Constituyen infracciones los actos y conductas a las que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679, así como las que resulten contrarias a la presente ley orgánica”.

A los solos efectos del plazo de prescripción, el artículo 72 “Infracciones consideradas muy graves” de la LOPDGDD indica:

*“1. En función de lo que establece el artículo 83.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran muy graves y prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel en aquel y, en particular, las siguientes: (...)*

*h) La omisión del deber de informar al afectado acerca del tratamiento de sus datos personales conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y 12 de esta ley orgánica.”*

## XV Sanciones impuestas

El apartado primero del artículo 62 de la LO 7/2021 relativo a las sanciones, dispone lo siguiente:

*“En caso de que el sujeto responsable sea algunos de los enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, se impondrán las sanciones y se adoptarán las medidas establecidas en dicho artículo.”*

El mencionado artículo 77.1 de la LOPDGDD establece que:

*“El régimen establecido en este artículo será de aplicación a los tratamientos de los que sean responsables o encargados:*

*(...)*

*c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración Local.*

*(...)*

*2. Cuando los responsables o encargados enumerados en el apartado 1 cometiesen alguna de las infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74 de esta ley orgánica, la autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución declarando la infracción y estableciendo, en su caso, las*

*medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido, con excepción de la prevista en el artículo 58.2.i del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.*

*La resolución se notificará al responsable o encargado del tratamiento, al órgano del que dependa jerárquicamente, en su caso, y a los afectados que tuvieran la condición de interesado, en su caso.*

*3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la autoridad de protección de datos propondrá también la iniciación de actuaciones disciplinarias cuando existan indicios suficientes para ello. En este caso, el procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario o sancionador que resulte de aplicación.*

*Asimismo, cuando las infracciones sean imputables a autoridades y directivos, y se acredite la existencia de informes técnicos o recomendaciones para el tratamiento que no hubieran sido debidamente atendidos, en la resolución en la que se imponga la sanción se incluirá una amonestación con denominación del cargo responsable y se ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado o autonómico que corresponda.*

*4. Se deberán comunicar a la autoridad de protección de datos las resoluciones que recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados anteriores.*

*5. Se comunicarán al Defensor del Pueblo o, en su caso, a las instituciones análogas de las comunidades autónomas las actuaciones realizadas y las resoluciones dictadas al amparo de este artículo.  
(...)"*

A tenor de los hechos expuestos, se considera que corresponde imputar al MTERD:

- Una sanción por la vulneración del Artículo 22 del RGPD, tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD.
- Una sanción por la vulneración del Artículo 35 del RGPD, tipificada en el Artículo 83.4 del RGPD.
- Una sanción por la vulneración del Artículo 13 del RGPD, tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD.

La sanción que corresponde imponer para cada una de estas tres infracciones es la declaración de infracción.

#### XVI Adopción de medidas

Al haberse confirmado las infracciones, procede imponer al responsable la adopción de medidas adecuadas para ajustar su actuación a la normativa mencionada en esta resolución, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 58.2 d) del RGPD,

según el cual cada autoridad de control podrá “d) ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de tratamiento se ajusten a las disposiciones del presente Reglamento, cuando proceda, de una determinada manera y dentro de un plazo especificado”.

Se advierte que no atender la orden de adopción de medidas impuestas por este organismo en la resolución sancionadora podrá ser considerado como una infracción administrativa conforme a lo dispuesto en el RGPD, tipificada como infracción en su artículo 83.5 y 83.6, pudiendo motivar tal conducta la apertura de un ulterior procedimiento administrativo sancionador.

Por lo tanto, de acuerdo con la legislación aplicable y valorados los criterios de graduación de las sanciones cuya existencia ha quedado acreditada, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos

#### RESUELVE:

##### PRIMERO:

DECLARAR que MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, con NIF S2801401G, ha infringido:

- Lo dispuesto en el Artículo 22 del RGPD, infracción tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD.
- Lo dispuesto en el Artículo 35 del RGPD, infracción tipificada en el Artículo 83.4 del RGPD.
- Lo dispuesto en el Artículo 13 del RGPD, infracción tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD.

##### SEGUNDO:

ORDENAR a MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, con NIF S2801401G, que en virtud del artículo 58.2.d) del RGPD, acredite haber procedido al cumplimiento de las siguientes medidas dentro de los plazos que se indican a continuación:

En un plazo máximo de 6 meses desde que la presente resolución sea firme y ejecutiva:

- Que se facilite a los interesados (personas físicas solicitantes del Bono Social Eléctrico y, en su caso, al resto de miembros de la unidad de convivencia) información relativa a la existencia de una decisión individual automatizada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del RGPD.

- Realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) sobre la actividad de tratamiento “Bono Social Eléctrico” en la que se preste especial atención al Sistema BOSCO.

En un plazo máximo de 9 meses desde que la presente resolución sea firme y ejecutiva:

- Que el MTERD adopte medidas adecuadas al objeto de garantizar el derecho de los interesados, cuyos datos son tratados por el Sistema BOSCO, a obtener intervención humana por parte del responsable (artículo 22.3 del RGPD, interpretado según Directrices del Grupo de Trabajo del Artículo 29 WP251rev.01 a las que hace referencia esta resolución), sin perjuicio de otras garantías que pueda establecer el responsable del tratamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 22.3 del RGPD.

### TERCERO:

NOTIFICAR la presente resolución a MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO.

### CUARTO:

COMUNICAR la presente resolución al Defensor del Pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 77.5 de la LOPDGDD.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art. 48.6 de la LOPDGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la LPACAP, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley.

Finalmente, se señala que conforme a lo previsto en el art. 90.3 a) de la LPACAP, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este hecho mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia [<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/>], o a través de alguno de los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. También deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no tuviese conocimiento de la interposición del recurso

contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la suspensión cautelar.

938-16012024

Mar España Martí  
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos